

제409회국회
(임시회)

교육위원회회의록 (법안심사소위원회)

제 1 호

국회사무처

일 시 2023년8월17일(목)

장 소 교육위원회회의실

의사일정

1. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(강득구 의원 대표발의)(의안번호 2111339)
2. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(이태규 의원 대표발의)(의안번호 2116899)
3. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(서정숙 의원 대표발의)(의안번호 2117594)
4. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(조경태 의원 대표발의)(의안번호 2120609)
5. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(강득구 의원 대표발의)(의안번호 2122453)
6. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(서동용 의원 대표발의)(의안번호 2123519)
7. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(김용민 의원 대표발의)(의안번호 2123583)
8. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(이태규 의원 대표발의)(의안번호 2123688)
9. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(김철민 의원 대표발의)(의안번호 2123706)
10. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(강민정 의원 대표발의)(의안번호 2123720)
11. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(도종환 의원 대표발의)(의안번호 2123768)
12. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(도종환 의원 대표발의)(의안번호 2123775)
13. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(조경태 의원 대표발의)(의안번호 2123788)
14. 초·중등교육법 일부개정법률안(이태규 의원 대표발의)(의안번호 2121953)
15. 초·중등교육법 일부개정법률안(강득구 의원 대표발의)(의안번호 2122451)
16. 초·중등교육법 일부개정법률안(홍석준 의원 대표발의)(의안번호 2123462)
17. 초·중등교육법 일부개정법률안(이태규 의원 대표발의)(의안번호 2123678)
18. 초·중등교육법 일부개정법률안(김철민 의원 대표발의)(의안번호 2123699)
19. 초·중등교육법 일부개정법률안(서동용 의원 대표발의)(의안번호 2123516)
20. 초·중등교육법 일부개정법률안(유기홍 의원 대표발의)(의안번호 2123672)

21. 초·중등교육법 일부개정법률안(강민정 의원 대표발의)(의안번호 2123722)
22. 교육공무원법 일부개정법률안(서동용 의원 대표발의)(의안번호 2123728)
23. 교육기본법 일부개정법률안(이태규 의원 대표발의)(의안번호 2123679)
24. 유아교육법 일부개정법률안(서동용 의원 대표발의)(의안번호 2123515)
25. 유아교육법 일부개정법률안(강득구 의원 대표발의)(의안번호 2123663)
26. 유아교육법 일부개정법률안(이태규 의원 대표발의)(의안번호 2123763)
27. 유아교육법 일부개정법률안(유기홍 의원 대표발의)(의안번호 2123674)
28. 유아교육법 일부개정법률안(강민정 의원 대표발의)(의안번호 2123723)
29. 유아교육법 일부개정법률안(이재정 의원 대표발의)(의안번호 2123729)
30. 학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 일부개정법률안(유기홍 의원 대표발의)(의안번호 2120578)
31. 교원의 교육활동 보호를 위한 특별법안(권은희 의원 대표발의)(의안번호 2123774)
32. 무분별한(무고성) 아동학대 신고로부터 학습권과 교권 보호를 위한 초·중등교육법 개정안 조속 통과 요청 청원(이태규 의원의 소개로 제출)(청원번호 2100140)
33. 아이들을 더 사랑할 수 있도록 부디 교사들을 지켜주세요에 관한 청원(이혜인 외 5만 인 국민동의로 제출)(청원번호 2100141)
34. 학교폭력법 개정 및 악의적인 아동학대신고로부터 교사 보호에 관한 청원(이수민 외 5만 인 국민동의로 제출)(청원번호 2100142)
35. 학부모의 악성 민원 및 학생 폭언,폭행에 대응 할 수 있는 제도 및 법 제정에 관한 청원(권아름 외 5만 인 국민동의로 제출)(청원번호 2100143)

상정된 안건

1. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(강득구 의원 대표발의)(의안번호 2111339) 3
2. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(이태규 의원 대표발의)(의안번호 2116899) 3
3. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(서정숙 의원 대표발의)(의안번호 2117594) 3
4. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(조경태 의원 대표발의)(의안번호 2120609) 3
5. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(강득구 의원 대표발의)(의안번호 2122453) 4
6. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(서동용 의원 대표발의)(의안번호 2123519) 4
7. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(김용민 의원 대표발의)(의안번호 2123583) 4
8. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(이태규 의원 대표발의)(의안번호 2123688) 4
9. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(김철민 의원 대표발의)(의안번호 2123706) 4
10. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(강민정 의원 대표발의)(의안번호 2123720) 4
11. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(도종환 의원 대표발의)(의안번호 2123768) 4
12. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(도종환 의원 대표발의)(의안번호

2123775)	4
13. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(조경태 의원 대표발의)(의안번호 2123788)	4
14. 초·중등교육법 일부개정법률안(이태규 의원 대표발의)(의안번호 2121953)	4
15. 초·중등교육법 일부개정법률안(강득구 의원 대표발의)(의안번호 2122451)	4
16. 초·중등교육법 일부개정법률안(홍석준 의원 대표발의)(의안번호 2123462)	4
17. 초·중등교육법 일부개정법률안(이태규 의원 대표발의)(의안번호 2123678)	4
18. 초·중등교육법 일부개정법률안(김철민 의원 대표발의)(의안번호 2123699)	4
19. 초·중등교육법 일부개정법률안(서동용 의원 대표발의)(의안번호 2123516)	4
20. 초·중등교육법 일부개정법률안(유기홍 의원 대표발의)(의안번호 2123672)	4
21. 초·중등교육법 일부개정법률안(강민정 의원 대표발의)(의안번호 2123722)	4
22. 교육공무원법 일부개정법률안(서동용 의원 대표발의)(의안번호 2123728)	4
23. 교육기본법 일부개정법률안(이태규 의원 대표발의)(의안번호 2123679)	4
24. 유아교육법 일부개정법률안(서동용 의원 대표발의)(의안번호 2123515)	4
25. 유아교육법 일부개정법률안(강득구 의원 대표발의)(의안번호 2123663)	4
26. 유아교육법 일부개정법률안(이태규 의원 대표발의)(의안번호 2123763)	4
27. 유아교육법 일부개정법률안(유기홍 의원 대표발의)(의안번호 2123674)	4
28. 유아교육법 일부개정법률안(강민정 의원 대표발의)(의안번호 2123723)	4
29. 유아교육법 일부개정법률안(이재정 의원 대표발의)(의안번호 2123729)	4
30. 학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 일부개정법률안(유기홍 의원 대표발의)(의안번호 2120578) ...	4
31. 교원의 교육활동 보호를 위한 특별법안(권은희 의원 대표발의)(의안번호 2123774)	4
32. 무분별한(무고성) 아동학대 신고로부터 학습권과 교권 보호를 위한 초·중등교육법 개정안 조속 통과 요청 청원(이태규 의원의 소개로 제출)(청원번호 2100140)	4
33. 아이들을 더 사랑할 수 있도록 부디 교사들을 지켜주세요에 관한 청원(이혜인 외 5만 인 국민동의로 제출)(청원번호 2100141)	4
34. 학교폭력법 개정 및 악의적인 아동학대신고로부터 교사 보호에 관한 청원(이수민 외 5만 인 국민동의로 제출)(청원번호 2100142)	4
35. 학부모의 악성 민원 및 학생 폭언,폭행에 대응 할 수 있는 제도 및 법 제정에 관한 청원(권아름 외 5만 인 국민동의로 제출)(청원번호 2100143)	4

(15시06분 개의)

○소위원장 김영호 좌석을 정돈해 주십시오.

성원이 되었으므로 제409회 국회 제1차 법안심사 소위원회를 개의하겠습니다.

더불어민주당 문정복 위원님이 법안소위 위원으로 선임되었습니다. 오늘 법안에 사안이 워낙 많기 때문에 인사는 생략해도 되겠지요?

(「예」 하는 위원 있음)

감사합니다.

방금 전에 김철민 위원장님이 말씀하셨습니다. 오전에 여·야·정· 시도교육감 4자협의체 회의가 있었습니다. 김철민 위원장님과 저와 이태규 간사님, 이주호 교육부장관님, 조희연·임태희 교육감님이 모여 교권 회복 및 보호에 관하여 논의하고 합의문을 발표했습니다. 오늘 우리 소위원회

에서도 교권 회복과 교육활동 보호에 관한 안건을 집중적으로 심사할 예정입니다.

1. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(강득구 의원 대표발의)(의안번호 2111339)

2. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(이태규 의원 대표발의)(의안번호 2116899)

3. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(서정숙 의원 대표발의)(의안번호 2117594)

4. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(조경태 의원 대표발의)(의안번호 2120609)

5. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(강득구 의원 대표발의)(의안번호 2122453)
6. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(서동용 의원 대표발의)(의안번호 2123519)
7. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(김용민 의원 대표발의)(의안번호 2123583)
8. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(이태규 의원 대표발의)(의안번호 2123688)
9. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(김철민 의원 대표발의)(의안번호 2123706)
10. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(강민정 의원 대표발의)(의안번호 2123720)
11. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(도중환 의원 대표발의)(의안번호 2123768)
12. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(도중환 의원 대표발의)(의안번호 2123775)
13. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(조경태 의원 대표발의)(의안번호 2123788)
14. 초·중등교육법 일부개정법률안(이태규 의원 대표발의)(의안번호 2121953)
15. 초·중등교육법 일부개정법률안(강득구 의원 대표발의)(의안번호 2122451)
16. 초·중등교육법 일부개정법률안(홍석준 의원 대표발의)(의안번호 2123462)
17. 초·중등교육법 일부개정법률안(이태규 의원 대표발의)(의안번호 2123678)
18. 초·중등교육법 일부개정법률안(김철민 의원 대표발의)(의안번호 2123699)
19. 초·중등교육법 일부개정법률안(서동용 의원 대표발의)(의안번호 2123516)
20. 초·중등교육법 일부개정법률안(유기홍 의원 대표발의)(의안번호 2123672)
21. 초·중등교육법 일부개정법률안(강민정 의원 대표발의)(의안번호 2123722)
22. 교육공무원법 일부개정법률안(서동용 의원 대표발의)(의안번호 2123728)

23. 교육기본법 일부개정법률안(이태규 의원 대표발의)(의안번호 2123679)
24. 유아교육법 일부개정법률안(서동용 의원 대표발의)(의안번호 2123515)
25. 유아교육법 일부개정법률안(강득구 의원 대표발의)(의안번호 2123663)
26. 유아교육법 일부개정법률안(이태규 의원 대표발의)(의안번호 2123763)
27. 유아교육법 일부개정법률안(유기홍 의원 대표발의)(의안번호 2123674)
28. 유아교육법 일부개정법률안(강민정 의원 대표발의)(의안번호 2123723)
29. 유아교육법 일부개정법률안(이재정 의원 대표발의)(의안번호 2123729)
30. 학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 일부개정법률안(유기홍 의원 대표발의)(의안번호 2120578)
31. 교원의 교육활동 보호를 위한 특별법안(권은희 의원 대표발의)(의안번호 2123774)
32. 무분별한(무고성) 아동학대 신고로부터 학습권과 교권 보호를 위한 초·중등교육법 개정안 조속 통과 요청 청원(이태규 의원의 소개로 제출)(청원번호 2100140)
33. 아이들을 더 사랑할 수 있도록 부디 교사들을 지켜주세요에 관한 청원(이혜인 외 5만 인 국민동의로 제출)(청원번호 2100141)
34. 학교폭력법 개정 및 악의적인 아동학대신고로부터 교사 보호에 관한 청원(이수민 외 5만 인 국민동의로 제출)(청원번호 2100142)
35. 학부모의 악성 민원 및 학생 폭언,폭행에 대응할 수 있는 제도 및 법 제정에 관한 청원(권아름 외 5만 인 국민동의로 제출)(청원번호 2100143)

○소위원장 김영호 의사일정 제1항부터 35항까지 31건의 법률안과 4건의 청원을 일괄 상정합니다.

그러면 의사일정 제1항부터 31항까지 31건의 법안을 일괄 상정해서 심사하겠습니다. 우리 법안 논의의 효율성을 위해서 이렇게 한다는 점 양해의 말씀을 드리겠습니다.

그러면 전문위원님께서 보고해 주시기 바라겠습니다.

○수석전문위원 채수근 전문위원입니다.

법안 수가 많은 데 비해서 비슷한 주제가 각각의 법률에 산재해 있는 경우가 좀 있습니다. 그래서 주제별로 모아서 한꺼번에 설명드리는 게

효율적인 것 같아서 저희가 별도 자료로 만든 게 있습니다. 그걸 중심으로 설명을 드리겠습니다.

‘법안심사소위 법안의 주요 내용(주제별)’이라는 표로 된 내용입니다.

첫 번째입니다. 아동학대범죄로 신고된 교원에 대한 직위해제 관련 사항입니다.

김철민 의원이 제출한 교원지위법은 교원이 아동학대처벌법에 따른 아동학대범죄로 신고된 경우에 정당한 사유 없이 직위해제 처분을 할 수 없도록 하고 있습니다. 반면 서동용 의원이 제출한 교육공무원법안은 아동학대 관련 수사를 이유로 직위해제 여부를 결정하는 경우에는 동 의원이 제출한 초·중등교육법에 새로 도입되는 아동학대사례판단위원회가 심의하는 정당한 교육활동여부의 심의 결과를 반영해서 직위해제를 결정하도록 하고 있습니다.

두 번째입니다. 국가 등의 교육활동 보호 시책 수립 범위 확대입니다.

교원지위법에 세 의원이 각각 제출했습니다. 교원의 교육활동 보호를 위해서 국가와 지방자치단체가 수립·시행하여야 하는 시책의 범위를 확대하는 내용입니다.

이태규 의원안은 학생생활지도 방안에 관한 사항을, 강득구 의원안은 학생생활지도 관련 교원의 교육활동 보호조치에 관한 사항을, 김용민 의원안은 교육활동 관련 분쟁 시 교원에 대한 변호사 선임 등 소송 지원에 관한 사항을 각각 추가하도록 하는 내용입니다.

권은희 의원이 제출한 교원보호특별법안은 국가와 지방자치단체는 교육활동 침해행위를 예방하고 교원의 원활한 교육활동을 보호하기 위하여 필요한 시책을 체계적으로 수립·시행하는 등의 의무를 부여하고 공공단체 국민에게는 국가 등의 시책에 협력할 의무를 부여하고 있습니다.

또한 교육부장관은 교원의 교육활동 보호 정책을 효율적으로 추진하기 위해서 교원의 교육활동 보호에 관한 종합계획을 매 5년마다 수립하고 교육감은 시행계획을 매년 수립·시행하며 이를 지체 없이 교육부장관에게 통보하도록 하는 내용이 있습니다.

다음 쪽입니다.

이어서 계속 권은희 의원이 제출한 교원보호특별법입니다.

고등학교 이하 각급 학교장은 교원의 교육활동 보호 및 학생의 행동 관리를 위하여 행동교칙을

매년 수립·시행하고 학교장이 수립했을 때는 소속 지역 교육감에게 통보하도록 규정을 하고 있습니다.

다음, 3번입니다.

아동학대범죄 관련 조사·수사·재판 진행 시 소속 학교장의 의견 제출 의무화 관련된 내용입니다.

강득구 의원이 제출한 교원지위법에는 교원의 학생생활지도 행위가 아동학대처벌법에 따른 아동학대범죄로 신고되어 조사·수사·재판이 진행되는 경우에 학교장이 해당 사안에 대한 의견을 제출하도록 의무화하고 있습니다.

권은희 의원안 교원보호특별법은 소속 교원이 아동학대와 관련한 조사 또는 수사를 받게 되어 소속 교원이 요청하는 경우에 학교장이 수사기관에 의견을 제출할 수 있도록 하고 있습니다.

다음, 4번입니다.

교원의 교육활동에 대한 징계 등 책임의 감면 관련 사항입니다.

김용민 의원이 제출한 교원지위법에는 학생생활지도가 법령과 학칙을 준수하여 이루어졌고 고의·중과실이 없는 경우에 징계, 제재 등 책임을 임의적으로 감면을 하고 관할청은 수사·재판 절차에서 처벌하지 않거나 감형을 하도록 관계기관에 건의할 수 있도록 하고 있습니다.

다음, 초·중등교육법 4건입니다.

우선 이태규 의원안은 정당한 학생생활지도에 고의 또는 중과실이 없는 경우, 강득구 의원안과 홍석준 의원안은 각각 법령과 학칙으로 정하는 바에 따른 학생생활지도를 그리고 김철민 의원안은 정당한 학생생활지도 및 제지에 고의 또는 중대한 과실이 없는 경우 아동학대범죄로 미간주하도록 규정을 하고 있습니다.

다음 쪽입니다.

이태규 의원안은 초·중등교육법과 같이 유아교육법에 교원의 정당한 생활지도에 대해서 고의 또는 중과실이 없는 경우에 민형사상 책임을 지지 않도록 하는 내용을 담고 있습니다.

여기에 권은희 의원의 교원보호특별법은 교원이 학생생활지도 또는 행동교칙 위반에 대한 조치를 수행하는 과정에서 고의 또는 중대한 과실이 있지 않는 한 민형사 책임을 지지 않도록 하고 있고 정당한 지도 또는 조치로 평가되는 경우에 수사기관은 수사 개시를 하지 아니할 수 있도록 하고요. 그리고 다른 법령에 따른 불이익

처분을 받지 않도록 규정을 하고 있습니다.

다음은 5번입니다.

교육활동 침해 피해교원 보호 및 지원을 위한 공제사업 실시 및 위탁 근거 마련입니다.

교원지위법 2건입니다.

이태규 의원안은 침해 피해교원의 비용부담 관련 업무를 관할청이 학교안전공제회, 한국교직원 공제회 등에 위탁할 수 있도록 하고 있습니다.

도종환 의원안은 교육활동 관련 분쟁·소송 등 으로부터 교원을 보호하기 위해서 교원보호공제 사업의 법적 근거를 마련하고 이를 학교안전공제 회에 위탁하도록 하고 있습니다.

유기홍 의원이 제출한 학교안전법은 학교안전 공제회의 사업에 교원의 교육활동 침해행위 보호 조치 비용의 구상권 행사 지원 및 이와 관련된 업무 그리고 학교안전사고 법률상담·보상지원 사업을 명시하도록 하고 있습니다.

여섯 번째입니다.

교육활동 관련 민형사상 소송 수행 시 변호사 선임 등 지원 관련 사항입니다.

김철민 의원이 제출한 교원지위법은 교원의 정 당한 교육활동 관련 분쟁으로 민형사상 소송을 수행할 경우에 관할청이 변호인 선임 등 소송 수 행에 필요한 지원을 할 수 있도록 하는 내용이고 요.

다음 쪽입니다.

권은희 의원의 교원보호특별법은 교육활동과 관련해서 분쟁이 발생했을 경우에 교육부장관 및 교육감이 법률지원단을 구성·운영하고 국가가 비용을 지원할 수 있도록 하는데 이것은 현재의 교원지위법 체계와 유사합니다. 그런데 법률지원 단의 구성 및 운영주체를 제정안은 교육부장관 및 교육감으로 하고 있고 국가가 비용을 지원할 수 있도록 하는 부분이 다릅니다.

일곱 번째입니다.

교육활동 침해행위의 확장입니다.

교원지위법 3건이 있습니다. 현행법은 교육활 동 침해행위를 형법상 상해·폭행, 협박, 명예훼손, 손괴죄, 성폭력범죄, 불법정보 유통, 그 밖에 고시로 정하는 행위로 이렇게 제한을 하고 있습 니다마는 3건의 개정안은 행위의 유형을 추가하 고 있습니다.

서동용 의원안은 형법상 공무집행방해, 위계에 의한 공무집행방해, 무고죄를 추가하고 있고 조 경태 의원안은 형법상 무고죄를 추가하고 있으며

강민정 의원안은 성적 언동, 비하발언, 폭언·욕 설 등 언어적 폭력, 반복적·장시간·강제성·강 요성 민원을 추가하고 있습니다.

여덟 번째입니다.

교육활동 침해학생과 교원의 즉시 분리 사항입 니다.

우선 이태규 의원이 제출한 교원지위법은 교육 활동 침해행위를 인지한 경우 교원의 반대의사 등 특별한 사정이 없으면 가해자와 교원을 즉시 분리하도록 의무화하고 있습니다.

이태규 의원안은 분리조치의 주체를 관할청과 학교의 장으로 규정을 하고 있는 데 반해서 강민 정 의원안은 분리조치의 의무를 같이 규정을 하 고 있습니다마는 분리조치의 주체를 학교의 장에 한정을 하고 있습니다. 추가적으로 침해학생에 대해서는 분리된 공간에서 특별교육을 실시하도 록 내용을 추가하고 있습니다.

그리고 강민정 의원이 제출한 초·중등교육법 은 학생이 교육활동을 침해하는 경우에 해당 학 생을 즉시 분리할 수 있도록 하고 있습니다.

다음 아홉 번째, 교육활동 침해행위 주체의 명 확화입니다.

강득구 의원이 제출한 교원지위법은 교육활동 침해행위의 주체를 학생 및 보호자로 명확히 하 고 있습니다.

열 번째입니다.

교육활동 침해행위에 대한 형사고발 요건 변경 입니다.

강득구 의원과 강민정 의원이 각각 제출한 교 원지위법은 현행법과 달리 형사고발 요건을 변경 하고 있습니다. 현행법은 학교의 장이 교육활동 침해행위를 알게 된 즉시 피해교원에 대한 보호 조치를 하고 그다음에 내용과 결과를 관할청에 보고하여야 하고 그 보고받은 관할청은 피해교원 이 요청하는 경우 해당 행위가 형사처벌 규정에 해당된다고 판단되면 형사고발하도록 의무화하고 있습니다.

두 개정안은 피해교원의 요청이 없더라도 보고 받은 내용이 교육활동 침해행위의 형사처벌 규정 에 해당된다고 판단되면 관할 수사기관에 형사고 발을 하되 강득구 의원안은 그 형사고발을 재량 사항으로 규정을 하고 있는 반면에 강민정 의원 안은 형사고발을 의무사항으로 규정한 것에서 차 이가 있습니다.

열한 번째입니다.

침해행위의 축소·은폐 금지 및 엄정 조치입니다.

현행법은 학교장이 교육활동 침해행위 결과를 관할청에 보고할 때 축소·은폐하지 않도록 의무만 단순히 부과하고 있습니다. 그런데 이태규 의원은 교육활동 침해 사안의 보고 여부와 상관없이 그 축소 또는 은폐 자체를 원천 금지하고 학교장 또는 교원이 침해행위 발생 경과 및 결과를 보고하면서 축소·은폐를 시도한 경우에는 교육감이 징계위원회에 징계의결을 요구하도록 하고 있습니다.

다음 쪽입니다.

권은희 의원안인 교원보호특별법안은 고등학교 이하 각급 학교의 장이 교육활동 침해행위의 내용과 보호조치 결과를 보고할 때 은폐하거나 축소하지 못하도록 하는 사항은 현행법하고 거의 비슷합니다. 그것은 좀 넘어가겠습니다.

다음, 12번입니다.

폭언 등으로 인한 건강장해 예방조치 등입니다.

서동용 의원이 제출한 교원지위법입니다. 교원이 학생생활지도 및 교육활동으로 학부모 등을 직접 대면하거나 정보통신망을 통해 응대하면서 폭언·폭행 등으로 인한 건강장해 예방을 위해 교육감이 필요한 조치를 하도록 하고 이로 인해서 교원에게 건강장해가 발생하거나 발생할 현저한 우려가 있는 경우에는 교육감 또는 학교장이 업무의 일시적 중단 또는 전환 등 필요한 조치를 하도록 하며 교육감 또는 학교장에게 교원이 필요한 조치를 요구할 수 있도록 하고 이 요구를 이유로 불리한 처우를 할 수 없도록 하고 있습니다.

13번입니다.

교육활동 침해행위의 신고의무 신설입니다.

서정숙 의원이 제출한 교원지위법입니다.

교육활동 침해행위를 보거나 그 사실을 알게 된 자가 학교 등 관계기관에 이를 즉시 신고하도록 하는 내용입니다.

14번입니다.

학교 내 괴롭힘 금지 및 괴롭힘 발생 시 조치 관련 사항입니다.

서동용 의원이 제출한 교원지위법입니다. 학교장 또는 교원은 학교에서의 지위·관계 등 우위를 이용하여 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위, 학교 내 괴롭힘을 금지하고, 누구든지 괴롭힘 사실을 알게 됐을 경우에

는 교육감 또는 학교장에게 신고할 수 있도록 하면서 이를 접수 또는 인지한 교육감·학교장은 사실조사, 피해교원 등에 보호조치 등을 할 수 있도록 의무를 규정하고 있고 조사 결과에 따라 괴롭힘 행위자에 대한 징계 등의 조치를 하며 신고를 이유로 불리한 처우를 금지하고 그다음에 조사과정에 참여한 자에 대해서 비밀을 누설하지 못하는 의무를 규정을 하고 있습니다.

다음 쪽입니다.

현재 국가공무원법이나 지방공무원법, 교육공무원법에는 직장 내 괴롭힘에 대한 명시적인 규정이 없습니다. 그런데 고용노동부는 공무원 관련 법들을 종합적으로 고려할 때 근로기준법에 따른 직장 내 괴롭힘 금지 규정이 적용되지 않는 걸로 그렇게 해석을 하고 있습니다.

유사한 사항을 규정하고 있는 교육공무원법 개정안 강민정 의원안이 우리 위원회에 같이 계류되어 있습니다.

다음, 15번입니다.

교원치유지원센터를 교육활동보호센터로 확대·개편하는 내용입니다.

이태규 의원이 제출한 교원지위법입니다.

이태규 의원은 현재 시도 교원치유지원센터를 교육활동보호센터로 확대·개편해서 교육활동 침해 예방 기능을 강화하고 피해교원의 심리적 회복 지원을 확대하고자 하는 내용입니다.

권은희 의원이 제출한 교원보호특별법은 관할청은 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 기관 또는 단체를 교원치유지원센터로 지정을 하고 관할청이 비용 일부, 전부를 지원할 수 있도록 하며 필요한 사항은 대통령령 또는 해당 지방자치단체 조례로 정할 수 있도록 하고 있습니다.

다음은 열여섯 번째입니다.

특별교육 이수 대상 침해학생 확대입니다.

현재 전학에서 출석정지 이상까지 확대하는 내용인데요. 우선 현행법은 교육활동 침해행위로 전학 조치를 하기 전에 해당 학생이 특별교육 또는 심리치료를 받도록 의무화하고 있습니다. 이태규 의원안 개정안은 출석정지, 학급교체 조치를 받은 학생이 특별교육·심리치료를 받도록 의무를 확대하고 있습니다.

다음 쪽입니다.

강득구 의원과 서정숙 의원이 각각 제출한 법안도 비슷한……

다음, 17번입니다.

침해학생에 대한 선도가 긴급한 경우 우선 조치 관련 사항입니다.

현행법은 학교의 장이 침해학생에 대해서 학교 교권보호위원회의 심의를 거쳐 조치하도록 하면서 전학 조치에 앞서 특별교육 이수 또는 심리치료를 받도록 규정을 하고 있습니다.

강득구·서정숙 의원이 각각 제출한 교원지위법은 학교폭력의 경우와 같이 교육활동 침해행위에 대해서도 학교의 장이 긴급한 선도가 필요하다고 인정하는 경우에 징계에 앞서서 우선 특별교육 이수, 심리치료 등의 조치를 하고 교권보호위원회의 주인을 받도록 하며 해당 학생이 그 조치를 거부하는 경우에는 징계를 하도록 하는 내용입니다.

강득구 의원안은 가해학생에 대한 조치권한 이관을 전제로 하고 있는데 이것은 다른 규정이 있습니다. 학교에서 교육지원청으로 이관을 하는 것을 전제로 하고 있고 그리고 또 우선 조치의 하나로서 학교에서의 봉사를 추가하고 있는 것이 좀 다릅니다.

그다음 열여덟 번째입니다.

보호자 등에 대한 교육적 조치 강화입니다.

교원지위법, 우선 3건입니다. 강득구 의원안은 교육활동 침해학생이 특별교육을 받을 때 특별교육에 참여하는 보호자도 함께 특별교육을 받도록 하고, 강민정 의원안은 보호자 등의 침해행위가 학교교권보호위원회의 심의를 통해서 인정된 경우에 관할청이 특별교육 이수 또는 심리치료를 명하도록 하면서 강득구 의원안은 보호자, 강민정 의원안은 보호자 또는 침해행위자가 정당 사유 없이 특별교육 등을 받지 않을 경우에 300만 원 이하의 과태료를 부과하도록 하고 있습니다.

권은희 의원이 제출한 교원보호특별법은 교직원·학생·학생의 보호자를 대상으로 교육활동 침해행위 예방교육을 매년 1회 이상 실시하도록 하는 내용이 있는데 이건 현행 교원지위법과 동일합니다.

다만 제정안은 교육활동 침해 예방교육에 대한 위임의 범위를 현재는 대통령령으로 정하고 있는데 대통령령으로 정하는 바에 따라서 해당 지방자치단체의 조례로 정하도록 하는 내용이 다릅니다.

그리고 뒤쪽입니다.

권은희 의원안에서도 특별교육 또는 심리치료

에 정당한 이유 없이 참여하지 아니하는 보호자에 대해서는 300만 원 이하의 과태료를 부과하도록 하고 있습니다.

다음, 열아홉 번째입니다.

교육활동 침해학생 조치사항 작성·관리입니다.

교원지위법을 이태규·조경태 의원이 각각 제출했습니다.

학교의 장이 교육활동 침해학생에게 조치를 할 때에는 그 조치 내용을 작성·관리하도록 하는 내용인데 이태규 의원안은 초·중등교육법에 따른 학교생활기록부에 작성하도록 규정을 하고 있는 반면에 조경태 의원안은 학교생활기록부 작성 이 아니고 별도로 작성·관리하도록 하고 있습니다.

다음은 스무 번째입니다.

교육활동 침해행위에 관한 행정체계 개편입니다.

현재 교원지위법에서는 학교의 장이 피해교원에 대한 보호 조치를 하고 그 결과를 관할청에 보고를 하며 학교교권보호위원회의 심의를 거쳐서 침해학생에 대한 조치를 할 수 있도록 하고 있습니다.

그리고 교육활동 보호에 관한 심의를 위해서 시·도교육청과 각급 학교에 교권보호위원회를 두고 교권보호위원회에서 조정이 되지 않은 분쟁 등은 시·도교권보호위원회에서 조정을 하도록 하고 있습니다.

그런데 강득구 의원안은 피해교원에 대한 보호 조치 및 침해학생에 대한 조치 업무를 학교에서 교육지원청으로 이관을 하고 학교교권보호위원회를 폐지하는 대신에 교육지원청에 지역교권보호위원회를 설치하되 피해교원이 긴급한 보호 조치를 요청하거나 침해학생에 대한 선도가 긴급한 경우에는 학교의 장이 조치를 한 후 지역교권보호위원회에 즉시 보고하도록 하고 있습니다.

반면 이태규 의원안은 피해교원과 침해학생에 대한 조치는 현행 체계를 유지하되 교육지원청에서 시·군·구교권보호위원회를 두어서 시·도교권보호위원회의 기능 중 일부를 이관하는 내용입니다.

뒤쪽입니다.

서동용 의원안은 시·도교육청에 교육활동분쟁조정위원회를 설치하여 교권보호위원회의 기능 중 분쟁조정 기능을 이관하는 내용입니다.

그리고 도종환 의원안은 강득구 의원안과 유사하게 학교교권보호위원회를 폐지하는 대신에 교육

지원청에 교육지원청교권보호위원회를 설치하되 학교교권보호위원회 기능 중에 ‘그 밖에 학교 규칙으로 정하는 사항’을 삭제하는 내용이 있습니다.

권은희 의원이 제출한 교원보호특별법은 시·도교육청에 교권보호위원회를 두고 거기에서는 시행계획의 수립·시행에 관한 사항, 실태조사의 실시에 관한 사항 그다음에 그 밖의 사항을 심의하도록 하고 교육지원청에 시·군·구교권보호위원회를 두고 교육활동 침해 기준 마련 및 예방 대책 수립, 교육활동 침해학생에 대한 조치 그다음에 교원의 교육활동과 관련된 분쟁의 조정, 그 밖의 사항을 심의하도록 하고 있습니다.

권은희 의원이 제출한 교원보호특별법은—계속 이어지는데요—분쟁조정 관련 사항을 시·군·구교권보호위원회 업무로 만들면서 분쟁조정에 관한 사항을 자세하게 규정을 하고 있습니다. 아랫부분이 그런 내용입니다.

분쟁조정 신청을 받은 뒤에 60일 이내에 조정안을 작성하도록 하고 있고요. 참고인 출석 같은 것도 가능하도록 해 놓고 있습니다.

다음 쪽입니다.

시·군·구교권위원회는 조사 대상 침해행위의 중지, 원상회복·손해배상 등 구제 조치, 같거나 유사한 침해의 재발 방지를 위한 필요한 조치 중 하나를 포함해서 조정안을 작성할 수가 있고 당사자가 조정안을 수락하는 경우에 조정한 내용은 재판상 화해와 동일한 효력을 갖도록 하고 있습니다.

나머지는 민사조정법을 준용하도록 하고 있습니다.

다음, 21번입니다.

교육활동분쟁조정위원회의 구성·운영입니다.

앞서서 서동용 의원의 교원지위법에서 분쟁조정 기능을 이관했었습니다. 그래서 시·도교육청에 설치되는 교육활동분쟁조정위원회의 구성과 운영에 필요한 사항을 정할 필요가 있는데 여기 박스에 들어 있는 19조의3부터 19조의9까지가 위원회 구성에 관련된 사항입니다.

다음, 22번입니다.

피해교원 요청 시 학교교권보호위원회 개최 의무화 관련 사항입니다.

김철민 의원이 제출한 교원지위법 내용입니다.

교육활동 침해 피해교원이 요청하는 경우에 학교의 장은 학교교권보호위원회에 심의를 요청하

도록 의무화하고 있습니다.

스물세 번째입니다.

교권보호위원회의 회의 비공개 및 비밀누설 금지입니다.

강득구 의원이 제출한 교원지위법 내용입니다.

교권보호위원회 회의는 원칙적으로 비공개로 하고 교육활동 침해행위, 시·도교권보호위원회 및 지역교권보호위원회 관련 업무를 수행하거나 수행하였던 자에 대해서는 비밀누설 금지의무를 부과하고 위반 시에는 1년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있습니다.

다음, 스물네 번째입니다.

법 체계 정비 및 학생 생활지도에 실효성 확보 방안 추가입니다.

우선 김철민 의원이 제출한 초·중등교육법은 현행 초·중등교육법 시행령에 규정되어 있는 학생생활지도에 관한 사항을 법률로 상향 조정을 하고 학생이 정당한 학생생활지도에 불응할 경우에 교원이 해당 학생을 제지·격리할 수 있도록 하고 보호자에게 통지하도록 하는 내용입니다.

다음 쪽입니다.

권은희 의원이 제출한 교원보호특별법입니다.

교원은 소속 학교의 학생이 행동교칙에—권은희 의원 법안의 앞쪽에 규정된 행동교칙입니다—규정된 행동기준을 위반하는 경우에는 행동교칙에 따라 정해진 조치, 반성문 쓰기, 포상 등등의 조치를 취할 수 있도록 하는 한편 행동교칙을 위반했을 때 취할 수 있는 조치들은 교원보호특별법에 새로 도입된 내용이고요.

아랫 부분에 보시면 교육활동 침해행위를 한 경우에 내려지는 여러 조치들은 현행 교원지위법 18조와 동일한 내용입니다.

다음, 25번입니다.

보호자의 의무 관련 규정입니다.

우선 초·중등교육법 이태규 의원 법안은 보호자에 의한 교직원 또는 다른 학생의 인권침해를 금지하고 교원의 정당한 지도에 대한 존중 및 지원, 학교의 학생 지도에 대한 보호자의 적극 협력 등에 대해서 규정을 하고 있습니다.

마찬가지로 이태규 의원이 제출한 교육기본법에서도 부모 등 보호자가 학교의 정당한 교육활동에 협조하고 존중할 의무를 명확하게 규정을 하고 있고요.

초·중등교육법과 마찬가지로 이태규 의원이

제출한 유아교육법에서도 유아의 보호자가 교직원 또는 다른 유아의 인권을 침해하지 못하게 하고 교원의 유아생활지도를 존중하며 교육활동과 돌봄활동에 적극 협력하도록 하는 의무를 규정하고 있습니다.

다음, 스물여섯 번째입니다.

아동학대사례판단위원회와 아동학대전담조직 및 아동학대전담공무원 설치·운영입니다.

서동용 의원이 제출한 초·중등교육법입니다.

교육청에 아동학대사례판단위원회를 설치하고 교원의 교육활동 중의 행위가 아동학대로 신고된 경우에 해당 행위가 교육활동으로서 적정한지 심의하도록 합니다. 그리고 교육청에 아동학대전담조직 및 아동학대전담공무원을 설치·운영하는 근거를 마련하는 것입니다.

이 내용을 서동용 의원이 제출한 유아교육법에도 준용하도록 하고 있습니다.

다음 쪽입니다.

27번입니다.

교원의 개인정보 보호입니다.

유기홍 의원이 제출한 초·중등교육법과 또 유기홍 의원이 제출한 유아교육법에 동일하게 규정되어 있습니다.

학교의 장이 교원의 전화번호, 주민등록번호 등 개인정보가 개인정보 보호법 및 공공기관의 정보공개에 관한 법률 등 관계 법률에 따라 보호될 수 있도록 필요한 조치를 하도록 하는 내용입니다.

다음, 스물여덟 번째입니다.

학교장의 업무 및 역할 개선 관련 사항입니다.

우선 강민정 의원이 제출한 초·중등교육법은 학교의 장이 일정한 경우 지원대상 학생에게 전문가의 상담을 받게 하고 그 결과에 따라 치료 및 학습지원 등의 지원을 하도록 하며 교육활동과 관련된 학교의 민원을 처리하는 업무를 교장이 담당하도록 합니다.

그리고 학교의 장이 교원의 교육활동 보호와 학생의 학습권 보호를 위해 학생과 학부모에 대해서 일정한 사항을 정기적으로 알리도록 하고, 학교의 장이 학생의 보호자 등이 제기하는 민원을 처리하기 위한 공적인 소통창구를 설치·운영하도록 하고 있습니다.

강민정 의원이 제출한 유아교육법 개정안도 동일한 내용을 담고 있습니다.

권은희 의원이 제출한 교원보호특별법은 관할

청과 학교장은 교육활동 침해행위 사실에 관련된 교원의 치유와 교권 회복에 필요한 조치를 하도록 하고 있습니다.

이 부분은 현행 교원지위법과 대부분 유사한데 단지 이번에 추가된 것은 원 3번을 보시면 피해 교원의 의사에 반하지 않는 범위 내에서 근무 장소 변경, 휴가 사용 권고 등 학교장이 필요하다고 인정하는 적절한 조치를 할 수 있도록 신설하는 내용이 들어 있습니다.

다음, 29번입니다.

전문상담교사 배치 의무화입니다.

강민정 의원이 제출한 초·중등교육법은 학교에 전문상담교사를 일정 수 이상 반드시 두도록 의무화하고 있습니다.

서른 번째입니다.

유치원 원장·교원의 생활지도권 명시입니다.

강득구 의원 및 이태규 의원이 각각 제출한 유아교육법에는 유아의 인권을 보호하고 교원의 교육활동을 위하여 필요한 경우에는 원장과 교원이 법령 및 유치원규칙으로 정하는 바에 따라서 유아를 지도할 수 있도록 규정을 하고 있습니다.

서른한 번째입니다.

유치원의 교무학사전담교사 근거 규정 신설입니다.

이재정 의원이 제출한 유아교육법입니다.

유치원에 교무학사 업무를 전담하는 교사를 두도록 하는 내용입니다.

서른두 번째입니다.

실태조사 관련된 내용인데요. 권은희 의원이 제출한 교원보호특별법입니다.

교육부장관과 교육감은 교원의 교육활동에 대한 보호를 강화하기 위해서 교육활동 침해행위, 보호조치를 대통령령으로 정하는 바에 따라 실태조사를 실시할 수 있고 이를 위해서 관련 자료 제출을 요구할 수 있으며 필요한 사항은 대통령령 또는 자치단체 조례로 정하도록 하고 있습니다.

서른세 번째입니다.

특별휴가, 연차보고, 권한 위임 관련된 내용입니다.

권은희 의원이 제출한 교원보호특별법에 있는 내용입니다.

우선 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원은 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별휴가를 사용할 수 있고 이렇게 규정이 돼 있습니다. 현행 교

원지위법에는 교육부장관이 정하는 바에 따라 특별휴가를 사용할 수 있도록 되어 있는데 권은희 의원 법안은 대통령령이 정하는 바에 따라서 특별휴가를 사용할 수 있도록 하고 있습니다.

그리고 추가적으로 교육부장관은 교원의 교육활동 보호와 관련한 연차보고서를 작성해서 국회에 제출하도록 하고 있고 관련 권한 위임을 규정하고 있습니다.

서른네 번째, 용어의 정의인데요. 이것은 권은희 의원이 제출한 교원보호특별법에 ‘교육활동 침해행위’와 ‘고등학교 이하 각급 학교’에 대한 정의 규정이 있는데 이것은 현행 교원지위법 관련 규정 사항과 동일합니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 김영호 긴 시간 31건의 법안을 보고해 주신 전문위원께 감사하다는 말씀 드리겠습니다.

다음은 정부 측 의견 말씀해 주시지요.

○교육부차관 장상윤 이게 종합적으로 정리가 돼서 간단간단하게 말씀드리겠습니다.

○소위원장 김영호 예.

○강민정 위원 잠깐 질문인데요, 이것은 안 보고 지금 설명으로 다 그냥 넘어가는 거예요?

○소위원장 김영호 구체적인 법안에 대해……

○강민정 위원 예.

○소위원장 김영호 오늘은 31건에 대한 기본 취지에 대해서 한번 설명을 하고 정부 측 의견 듣고요. 위원님의 자유로운 토론을 듣고 필요하다면 깊게 더 들어갈 수도 있습니다.

○강민정 위원 이 문언을 가지고 얘기해야지만 토론이 의미가 있을 것 같은데 그렇지 않으면 좀…… 일단 진행하세요. 다음에 이것……

○소위원장 김영호 일단 우리가 시간적인 효율성 때문에 그렇게 하는 거거든요. 더 심도 있는 논의가 필요하시다 그러면 강민정 위원님께서 말씀 주세요. 그러면 그 법안에 대해서는 깊이 들여다보겠습니다.

정부 측 말씀해 주시지요.

○교육부차관 장상윤 먼저 1번, 아동학대범죄로 신고된 교원에 대한 직위해제는 현재 교육공무원 법에도 조항이 있기 때문에 신중검토 의견을 드리겠습니다.

두 번째, 교육활동 보호 시책 수립의 범위를 확대하는 부분에 대해서는 상단 시책 범위의 학생생활지도 방안에 대한 것은 문구가 좀 달라서

그렇지 이태규 의원님, 강득구 의원님 취지가 같기 때문에 저희는 동의해서 받아들이고요.

김용민 의원이 제시한 변호사 선임비용은 기존의 법률 지원에 대한 것에 추가해 가지고 같이 문구를 수정해서 저희가 반영할 수 있을 것 같습니다. 기본적으로 동의입니다.

권은희 의원님이 교원보호특별법 제정안으로 내 주신 것에는 저희가 조문별로도 말씀을 드릴 수는 있는데 이게 기존의 교원지위법에서 교권 관련된 내용들을 분리해 가지고 새로 제정하는 법 형식이기 때문에 먼저 그 부분의 의사결정이 필요한 것으로 보입니다. 그렇게 분리가 됐을 때 어떤 조항들이, 지금 나온 개정안들이 교원지위법에 옮겨져 가지고 할 수도 있고 특별법을 제정하기보다 기존의 것에서 보강을 하는 쪽으로…… 그 부분을 의사결정을 해 주시면, 저희는 제정이냐 기존의 것을 보강하거나 같은 방향이라고 생각을 하기 때문에 일단은 그 부분에 대한 의사결정이 필요하다는 말씀을 드리구요.

○권은희 위원 위원장님!

○소위원장 김영호 예.

○권은희 위원 정부 측 의견을 듣기 위해서 이 부분과 관련해서 먼저 정리를 하자면, 현행 교원 지위 및 교권 보호에 관한 특별법 중에 교권 보호에 관한 법체계의 완성도를 높이기 위해서 교원 보호에 관한 특별법을 제정안 형식으로 법안 발의를 했지만 지금 현재 교권 보호에 대한 시급성 부분 또한 중요하기 때문에 제정안의 형식이 아니라 기존의 교원 지위 및 교권 보호에 관한 특별법의 개정 형식으로 검토를 하는 쪽으로 신속하게 심의되는 것이 의미가 있다라고 말씀드리고요. 그렇기 때문에 정부 측에서 의견을 주실 때는 이 교원 보호에 관한 특별법 제정안 형식과 관련해서는 따로 의견을 주실 필요 없고 관련되는 내용에 대해서만 의견을 주시면 될 것 같습니다.

○교육부차관 장상윤 예.

○소위원장 김영호 말씀……

○교육부차관 장상윤 그러면 상단에는 저희가 의견을 드렸고요. 교원보호특별법 하단의 첫 번째 동그라미에 대해서는 저희가 조금 신중검토 의견을 말씀드리고, 두 번째 5년마다 종합계획, 1년마다 시행계획에 대해서는 이견이 없습니다.

그리고 2쪽의 ‘행동교칙을 매년 수립하고’ 그 부분도 기존의 체계를 활용하면 된다고 생각을

해서 신중검토 의견을 드리고요.

세 번째, 아동학대범죄 관련 조사·수사·재판 진행 시 소속 학교장의 의견 제출 의무화는 아시다시피 이태규 의원님 발의로 아동학대처벌법 개정안이 발의가 돼 있습니다. 그 개정안의 내용은 아동학대로 신고를 받았을 때 조사나 수사 개시 전에 교육청의 의견을 듣도록 그렇게 돼 있어서 조사·수사 진행 중에 의견을 듣는 것보다는 더 강한 장치가 돼서 저희가 실무적으로도 법무부·복지부하고 지금 협의를 하고 있어서 교원지위법이나 여기서는 신중검토 의견을 드리고 아동학대 처벌법 그쪽에 포커스를 맞춰서 조사·수사 개시 전에 의견이 들어갈 수 있도록 하는 방향으로 저희가 검토를 하는 게 좋겠다는 말씀 드리겠습니다.

그리고 교원의 교육활동에 대한 징계 등 책임의 감면은 전체적으로 위의 김용민 의원안은 징계·제재·감형 이것에 대한 내용이 되게 포괄적이어 가지고 신중검토 의견을 드리고요. 그 밑에 정당한 생활지도를 아동학대범죄로 보지 않는 부분은 기본적으로 이태규 의원님 안같이 정당한 생활지도에 대해서는 아동복지법에서 정한 금지행위 위반으로 안 보는 안을 저희가 동의는 하지만 일부 수정의견을 드리고, ‘고의 또는 중대한 과실이 없는 경우’라는 용어는 법무부하고 논의한 결과 굳이 없더라도 아동학대 금지행위에서 예외를 받는 데 무리가 없다, 그렇게 해서 일부 수정안으로 동의하겠다는 말씀을 드리겠습니다.

그리고 그 의견에 따라서 3쪽 제일 윗단에 보면 유아교육법도 마찬가지로 취지의 문구로 해서 정당한 생활지도에 대해서는 아동복지법 17조 3~6호 행위에 대해서 보지 않는다 이런 식으로 정리를 하면 될 것 같습니다.

그리고 다섯 번째, 교육활동 침해 피해교원 보호·지원을 위한 공제사업 실시 및 위탁 근거 마련에 대해서는 저희가 전체적으로 동의를 합니다. 다만 여기에 침해 피해교원에 대한 보호·지원을 규정함에 있어서 보호공제사업의 법적 근거를 마련하고, 제일 밑단에 보시게 되면 관할청이 변호인 선임 등 소송 수행에 필요한 지원도 여기 공제사업의 범위로 포함을 하고 그다음에 지금 교육청의 구상권 행사에 대한, 예를 들어서 피해교원이 침해를 받아 가지고 가해자가 부담해야 되는 것을 지금 구상권을 관할청에서, 시·도교육청에서 하고 있는데 이것도 이 공제사업의 범

위로 넣어 가지고 종합적으로 규율을 하고.

그다음에 공제사업을 위탁할 수 있는 대상도 이 법안에는 학교안전공제회, 교직원공제회 등 이렇게 돼 있는데 저희가 민간 보험사까지 포괄을 해서 경쟁 체제로 규정을 하면 보험료가 싸면서도 폭넓게 구제를 받을 수 있을 것 같습니다. 그래서 기본적으로 동의하고 수정의견을 드리고요.

아까 밑에 여섯 번째, 민형사상 소송 수행 시 변호인 선임 지원은 위쪽으로 올려 가지고 통합해 가지고 규정을 하면 되기 때문에 별도 조항은 신중검토 의견을 드립니다.

○소위원장 김영호 지금 차관님께서 이것을 33항까지 다 하고 나서 또 검토하면 사실 지난 부분에 대해서 위원님들 기억하시겠어요? 아니면 차관님……

○강민정 위원 어차피 우리가 개별 법안들을 다 볼 거면 일단 지금은 개괄적으로……

○소위원장 김영호 일단은 아까처럼……

○강민정 위원 입장이 어느 정도 이렇게 분포돼 있고 어떤 것을 고려해야 되는지를 파악하는 데는 도움은……

○소위원장 김영호 그러면 차관님, 전문위원님처럼 전체 한번 죽 2회독하고 그러고 다시 위원님들 자유토론으로 진행하도록 하겠습니다.

차관님 계속 진행해 주시지요.

○교육부차관 장상윤 제일 위쪽의 교원보호특별법에 나와 있는 내용은 기존에 법률 지원이나 이런 내용들이 있어서 일단 신중검토 의견 드리고요.

일곱 번째, 교육활동 침해행위의 확장은 지금 현행법이 교육활동 침해행위로 보는 죄를 이렇게 나열을 하고 있습니다. 그러다 보니까 새로운 죄가 되면 또 추가하고 추가하고 하는 그런 모양새가 돼 있어서 여기에 지금 없는 공무집행방해나 무고죄를 추가하는 것도 방법이지만 저희 생각에는 교육활동, 그러니까 교원에 대한 범죄행위 전반에 대해서는 법에서 교육활동 침해로 그렇게 보는 것으로 하고.

고시는 지금 어떻게 돼 있느냐 하면 교육활동을 부당하게 침해하는 행위로 해서 규정이 돼 있는데 고시에 강민정 의원님이 얘기하신 것처럼 언어적 폭력이라든지 그다음에 강요성·반복적인 이런 것들을, 법에 명시된 죄가 아닌 것들을 보장하는 식으로 하면 좀 정리가 될 수 있지

않을까 생각을 합니다.

그리고 교육활동 침해학생과 교원의 즉시 분리는 저희가 기본적으로 동의를 하고 문구 정도만 수정을 하면 될 것 같습니다.

아홉 번째, 교육활동 침해행위 주체의 명확화에서 ‘보호자 등’에서 ‘등’을 빼면 보호자가 아닌 일반인의 침해행위를 커버할 수 없기 때문에 신중검토 의견을 드리고요.

그다음에 교육활동 침해행위에 대한 형사고발요건을 피해교원이 요청하는 경우로 한정하면 피해교원이 소극적으로 나오거나 하면 고발이 잘 안 되기 때문에 강득구 의원님 안인 관할청의 형사고발을 재량사항으로, 할 수 있다고 규정하는 것에 동의를 합니다.

그리고 침해행위의 축소·은폐 금지 및 엄정조치는 저희가 기본적으로 동의합니다. 마찬가지로 형식에 대해서는 그런데 권은희 의원님이 발의하신 그 내용도 기본 취지에는 동의를 하고 문구나 이런 것들이 조정이 좀 필요해 보이고요.

그다음에 폭언 등으로 인한 건강장해 예방조치는 규정 내용이 조금 포괄적이고 기존에도 건강장해 예방이라든지 이런 조치들을 할 수 있기 때문에 일단 신중검토 의견을 드립니다.

그리고 교육활동 침해행위의 신고의무를 신설하는 것은 동의를 합니다.

그리고 열네 번째, 학교 내 괴롭힘 금지 및 괴롭힘 발생 시 조치는 신중검토 의견을 드립니다. 그 이유는 기존의 직장 내 괴롭힘에 대해서는 사실 국가공무원법, 지방공무원법, 교육공무원법이 같이 켜를 맞춰서 규율하는 게 맞는데 아직 국가공무원법이나 이런 논의가 진척이 안 돼서 종합적으로 봐야 되는 상황이라고 판단이 돼서 그 논의에서 정해진 다음에 결론이 나와 될 것으로 판단이 되고요.

7쪽의 열다섯 번째, 교원치유지원센터를 교육활동보호센터로 확대·개편하는 것은 동의를 합니다.

그리고 열여섯 번째, 특별교육 이수 대상 침해학생 확대를 전학에서 출석정지 이상으로 하는 것도 동의를 합니다.

그리고 8쪽의 침해학생에 대한 선도가 긴급한 경우 우선조치는 기본적으로 저희가 동의를 하고요. 다만 강득구 의원님, 서정숙 의원님 안에 거부·회피하는 때에는 징계하도록 돼 있는데 이것보다 저희는 이것을 거부나 회피하는 경우에 가

중조치를 할 수 있는 쪽으로 보완이 됐으면 하는 의견이고요. 그리고 우선조치의 하나로 학교봉사를 추가하고 있는데 그것도 동의를 하고 저희는 우선조치에 출석정지하고 학급교체까지 같이 폭넓게 들어갔으면 하는 의견을 드리겠습니다.

그리고 보호자 등에 대한 교육적 조치 강화에 대해서도 기본적으로 지금은 특별교육에 참여하도록 돼 있는데 함께 받도록 하는 것에 동의를 하고 또 보호자 등의 침해행위에 대해서 특별교육 이수나 심리치료를 명하도록 하면서 과태료 부과하는 것에 대해서도 저희는 동의를 합니다.

그리고 예방교육 받는 부분에 대해서는 기존에 그런 체계가 있어 가지고 일단은 신중검토 의견을 드리고요.

그리고 9쪽의 열아홉 번째, 교육활동 침해학생 조치사항에 대한 학교생활기록 관리하는 것은 기본적으로 이태규 의원님 안에 동의를 하는데 여기에서 저희가 조금 수정의견을 드린다면 중대한 침해 조치사항에 대해서는 대통령령이 정하는 중대한 침해에 대해서로 한정을 해서 학교생활기록을 하고 저희가 대통령령에 나중에 기재를 한다면 중대한 침해를 학급교체 이상, 학급교체·전학·퇴학 세 가지 정도를 지금 생각을 하고 있습니다.

그리고 교육활동 침해행위에 관한 행정체계 개편은 지금 학교교권보호위원회가 있고 시·도교권보호위원회가 있는데 이게 어떻게 체계 개편을 하느냐에 대한 문제인데 저희는 기본적으로 강득구 의원님이 제시하신 기존의 학교교권보호위원회를 폐지하고 교육지원청으로 올리는 안에 동의한다는 말씀 드리겠습니다.

그리고 10쪽 상단의 서동용 의원님 안인 분쟁조정 기능을 교권보호위원회에서 분리를 해서 따로 교육활동분쟁조정위원회를 설치하자는 안에 대해서는 신중검토 의견을 드리겠습니다. 기존의 교권보호위원회에서 충분히 할 수 있기 때문에 별도로 체계를 가져가는 것은 바람직하지 않다고 생각이 되고요. 나머지 권은희 의원님이 제시한 안에 대해서도 저희가 그런 기초에서 일단 의견을 드리겠습니다.

그리고 11쪽의 교육활동분쟁조정위원회를 구성·운영하는 것에 대해서도 금방 말씀드린 것처럼 신중검토 의견을 드리고요.

22번의 피해교원 요청 시 학교교권보호위원회 개최 의무화도 학교교권보호위원회를 교육

지원청으로 올린다는 측면에서 학교교권보호위원회가 그렇다면 없어져야 되기 때문에 일단 신중검토 의견을 드리고요.

23번인 교권보호위원회의 회의 비공개·비밀누설 금지는 동의한다는 말씀을 드리겠습니다.

그리고 법 체계 정비 및 학생 생활지도 실효성 확보 방안 추가는 지금 시행령에 있는 학생생활지도에 관한 사항을 법률로 올리는 안인데 잘 아시다시피 초·중등교육법이 작년 말에 개정이 돼서 6월에 시행령이 되고 오늘 저희가 행정예고를 하면서 고시 체계가 마련이 돼 있기 때문에 지금 상황에서 다시 이것을 시행령을 법률로 상향하는 것은 조금 더 시행을 해 보고 판단을 해야 될 사항으로 생각해서 신중검토 의견을 드리겠습니다.

그리고 마찬가지로 12쪽에 특별법에 나와 있는 것도 지금 있는 고시 시행령 법체계 내에서 소화할 수 있기 때문에 법에 이렇게 규정하는 것보다는 지금 체계를 유지하자는 의견을 드리고요.

스물다섯 번째 보호자의 의무 세 가지가 있는데 모두 다 동의한다는 말씀 드리겠습니다.

그리고 스물여섯 번째 아동학대사례판단위원회와 아동학대전담조직 및 아동학대전담공무원 설치·운영인데 서동용 의원님의 기본적인 생각은 사안별로 이게 적정한 교육활동 범위 내에 있는 건지 아동학대 신고가 된 경우에 하나하나 판단을 해 보자고 하는 그런 취지는 충분히 이해를 하는데 실제로 이게 사례판단위원회를 저희들이 이 법 문안을 보기에 시·도교육청에 두고 한다는 건데 아동학대 신고가 들어올 때마다 사례판단위원회를 개최해 가지고 하나하나 하다 보면 사실 조사나 수사 개시가 흘러가 버리고 다 끝난 다음에 의견 제출을 하고 또 이것을 제대로 시간에 맞게 운영이 될 수 있을까라는 점을 감안해 본다면 좀 실효성이 없을 것 같습니다. 그래서 신중검토 의견을 드리고요.

스물일곱 번째 교원의 개인정보를 보호하자는 취지의 두 가지 유기홍 의원님이 발의하신 법안에 대해서는 동의한다는 말씀을 드립니다.

그리고 스물여덟 번째 학교의 장이 지원대상학생에게 전문가 상담을 받도록 하고 학습지원을 하도록 하는 그것은 오늘 저희가 발표한 고시에 그대로 내용이 들어가 있습니다. 그리고 2회 이상 이 권고를, 전문가 상담받도록 한 것을 거부하면 교권 침해행위로 교권보호위원회에 올릴 수

있도록 돼 있기 때문에 별도로 법에 규정할 실익은 없어 보인다는 말씀을 드리고요.

두 번째 민원에 대한 것, 주로 학교장의 의무를 많이 해 봤는데 기존의 민원처리법이나 현재 규정된 법을 가지고도 충분히 저희가 이 취지를 달성할 수 있다고 생각이 돼서 일단 신중검토 의견을 드립니다. 그리고 유아교육법 강민정 의원님 발의하신 것도 같은 취지에서 저희가 신중검토 의견을 드리겠습니다. 밑의 교원보호특별법도 마찬가지로 신중검토 의견을 드립니다.

그리고 14쪽에 마지막으로 스물아홉 번째 전문상담교사 배치 의무화는 아시다시피 교사를 일정 수 이상 반드시 두도록 의무화해서 확대해 나갈 필요는 있는데 기존의 정원 규정이나 정원을 확보하는 그런 프로세스상 저희가 이것을 법에다가 이렇게 강제화하는 것은 좀 어렵겠다는 말씀을 드리고 신중검토 의견을 드리겠습니다.

그리고 유치원 원장·교원의 생활지도권을 명시하는 서른 번째 항에 대해서는 동의 의견을 드리고요.

그다음에 서른한 번째 유치원에 교무학사 전담 교사를 두도록 하는 근거 규정은 기존에도 저희가 유치원 같은 경우에는 행정직원이라는 직원을 둘 수 있는 조항이 있기 때문에 별도로 가르치지 않고 그냥 학사 업무만 전담하는 교사를 두도록 하는 것은 기존의 운영 체계하고 좀 맞지 않다고 판단이 돼서 신중검토 의견을 드리고요.

권은희 의원님이 제시하신 실태조사에 대해서는 실태조사를 하는 내용을 기존의 법에 보강을 해서 반영을 할 필요가 있다는 말씀을 드립니다.

그리고 서른세 번째 특별휴가, 연차보고, 권한의 위임 내용들이 있는데 그 내용 중에 연차보고서 작성하는 것은 저희가 이견이 없고 동의 의견을 드리고 나머지 부분을 좀 신중검토 의견을 드리고요.

마지막에 용어의 정의도 기존의 법에 있는 내용이기 때문에 그 법을 기존에 보완한다면 별도로 필요 없어 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 김영호 수고 많으셨습니다.

오늘 우리 법안소위가 열린 목적이 교권 회복을 위한 여야 위원님들의 심사를 위해서 이렇게 모였는데요. 목적은 같고 다 공감하는 내용인데 약간의 입장 차이는 있을 수 있습니다. 따라서 자유로운 토론 중에 약간의 입장 차이가 있는 부

분은 서로 존중하는 분위기 속에서 토론을 해 주셨으면 하는 바람이고요.

또 많은 교사 선생님들과 국민들이 오늘 상정된 법안에 대해서 관심이 많은 만큼 심도 있는 논의를 해 주셨으면 하는 부탁의 말씀을 드리겠습니다.

그러면 지금부터 우리 위원님들 자유 토론해 주시기 바라겠습니다.

○강민정 위원 제가 알기로는 우리 강득구 위원님께서 지금 사보임을 하셔야 되잖아요. 그런데 어차피 오늘 법안이 이렇게 완결적으로 의결돼서 성안되기가 어렵기 때문에 강득구 위원님께서 발의해 놓으신 법안도 많고 그래서 일단 강득구 위원님께서 발의하신 법안과 관련된 의견을 오늘 일단 먼저 이렇게 들었듯이, 즉 일괄적으로 들었듯이 본인의 법안과 관련해서 의견을 개진할……

○소위원장 김영호 참고로 말씀드리면 우리 여야 간사가 아까 잠정적으로 합의한 것은 8월 23일 날 오후 2시에 법안소위를 다시 열기로 했다는 말씀 드리고요.

○강민정 위원 못 오시잖아요, 그때.

○소위원장 김영호 그날 못 오시나요?

○강민정 위원 예, 왜냐하면 8월 달 회기가 한번 사보임 하면 다음 회기가 돼야지…… 그렇지요?

○소위원장 김영호 이태규 간사님, 어떻게 그런 배려를 해 주실 수 있나요?

○이태규 위원 어떤 배려요?

○소위원장 김영호 그러니까 오늘 법안소위에 참석하고 사보임을 하신다는 거거든요. 그래서 대표발의한 것부터 좀 논의를 하자는 말씀이신 것 같아요.

○강민정 위원 의견을 이렇게 논의라기보다 본인이 발의한……

○이태규 위원 아니, 그러니까 법안을 내셨으니까 강득구 위원님께서 내신 법안에 대해서 한번 이렇게 즉 설명을 하실 시간이야 당연히 하는데 저는 조금 이 의사진행 관련해서 말씀을 드리면 지금 지난번에 서이초등학교 선생님 사고 이후에 법안들이 굉장히 많이 생기고 많은 위원님들이 관심을 가지고 교권 보호 관련 법안을 내셨는데 문구의 차이들은 있지만 사실 대략 큰 방향성들은 있습니다, 기본 골격하고.

그래서 저는 그 큰 골격과 방향성에 대해서 큰 차이가 없으니까 그 부분에 대해서는 저희가 공

감대를 좀 하게 되면 이 부분을 좀 더 신속하게 심의하기 위해서는 그 큰 방향성 속에서 여기에 있는 문구들을 우리 수석전문위원님과하고 정부 측하고 협의해서 위원회 대안 형식으로 해서 일단 1차 정리를 좀 해서 그 부분을 가지고 논의를 하게 되면 훨씬 더 효율적으로 토론이 좀 가능하겠단. 그래서 이런 말씀을 드리고 싶어요.

○소위원장 김영호 저도 공감합니다.

강득구 위원님.

○강득구 위원 오늘 여·야·정·시도교육감 4자협의체를 했나요?

○소위원장 김영호 예, 했습니다.

○강득구 위원 저는 이 합의문을 존중하고 그리고 우리 존경하는 이태규 위원님 말씀대로 오늘 법안 관련해서는, 사실 법안이 서른 개 정도 되나요? 그렇지만 주제는 다 교권 관련된 부분이잖아요. 그러니까 일단 4자협의체 합의문이라는 큰 틀 그리고 교권 보호 이런 부분에 대한 큰 틀의 사회적 요구들, 이런 것들을 잘 담아내야 된다는 그런 나름대로 책임감 속에서 이 자리에 온 것 아닙니까?

그래서 저는 이태규 위원님이 말씀하신 대로 쟁점에 대한 부분들을 먼저 정리하고 그것만 나름대로 서로 이견들을 도출하고 합의만 이끌어내면 저는 그런 사회적 요구들을 우리가 오늘은 어떻게든지 큰 틀에 담아내야 된단, 이런 게 제 개인적인 입장입니다. 제 개인적 입장을 떠나서 이런 사회적 요구들을 어떻게 하든지 오늘은 담아내야 된단 저는 이런 관점에서 오늘 소위……

○소위원장 김영호 그런 부분은 위원님들이 다 공감을 해 주시는 것 같다는 생각이 듭니다.

○강득구 위원 그렇기 때문에 제 개인 입장을 떠나서 그런 부분부터 먼저 고민해서 하는 게 순서인 것 같습니다.

○소위원장 김영호 권은희 위원님.

○권은희 위원 그런 부분들을 우리가 정리하는데 일단 좀 체계적으로, 지금 현행 교권보호법이 교육활동 침해행위를 규정하고 그 침해 활동이 있을 경우에 학생에 대한 조치 그리고 교원에 대한 보호조치 이 두 가지로 크게 나누어져 있고요.

○교육부차관 장상윤 예.

○권은희 위원 체계가 그렇게 돼 있고 학생에 대한 조치는 교권보호위원회를 통해서만 조치를 하도록 하는 그런 규정이 되어 있습니다.

○교육부차관 장상윤 맞습니다.

○권은희 위원 그래서 체계적으로 약간 이질적인 부분들이 교원보호특별법 제정안을 통해서 제가 도입한 것은 일단은 교육활동 침해행위와 교사의 정당한 생활지도 이 부분을 연계시키는 법체계가 필요할 것 같아서 그 부분을 연계시키는 그런 규정을 했고요. 그러니까 형법상의 개개의 구성 요건에 해당하는 행위만이 교육활동 침해행위가 아니라 교원이 정당한 생활지도, 교원활동을 하는 데 있어서 응하지 않은 행위 이 부분에 대해서 교권 침해로 연결되는 그러한 연계 체계가 하나 필요할 것 같고요.

그리고 이러한 교권 침해에 대해서 현행은 모두 교권보호위원회를 통해서만 조치할 수 있도록 되어 있는데 교권을 인정한다는 것은 교사가 어떤 정당한 생활지도, 문제 행동에 대한 지도를 했을 때 이에 불응하는 경우 교사가 직접 조치할 수 있는 부분이 포함이 돼야 된다고 보고 있거든요. 그래서 이 교권 침해에 대한 조치에서 위원회를 통한 조치뿐만 아니라 교사가 직접 조치하는 그러한 체계를 구축하는 것, 이 두 가지 체계를 교권보호법에 담아야 된다. 그래야지 학교의 교권이 보호되는 것이다.

지금 현행 형법상 상해죄, 폭행죄, 협박죄, 명예훼손죄 이런 것에 해당하는 교권 침해 활동은 엄밀히 말하자면 교권보호법이 없어도 형법상 수사기관에 고소하면 되거든요. 그러면 수사기관에 따라서 형사사법체계에 따라서 처벌하게 할 수 있거든요. 그런데 우리가 교권 활동으로 보호하는 것은 선생님들의 일상적인 업무로 행해진 행위에 대해서 규정을 하고 지도 범위를 정하고 여기에 간섭하거나 개입하거나 침해했을 때 이것을 교권 침해라고 규정을 하고 그 교권 침해에 대해서 사안에 따라서 선생님이 즉시 조치하거나 아니면 교권보호위원회를 통해서 조치하거나 이런 이중적인 조치 규정이 연계돼서 마련이 돼야 되고 그런 법체계가 필요하다는 부분이고요.

거기에 대해서 먼저 정리가 되고 나면 추가적인 법체계를 마련하지 않고 현행 법체계만으로 문구 정리하는 것 정도는 금방 할 수 있거든요. 그런데 지금 현장에서 원하는 것은 현행의 법체계가 좀 더 완성도가 높아지기를 원하기 때문에 그 부분에 대한 논의를 먼저 하시면 효율적이지 않을까 싶습니다.

○소위원장 김영호 좋은 의견이십니다.

○강민정 위원 하실 말씀 없어요, 이 의견에 대

해서?

○교육부차관 장상윤 저희가 이해하고 있기로는 지금 교원지위법에 따라서 교육활동 침해에 대한 또 교원의 지위에 대한 게 함께 규정이 돼 있고 말씀하신 교권보호위원회에 꼭 심의해 가지고 조치가 되는 사항은 사실 좀 커져서 사건화가 된 사안들을 지금 교원지위법 체계 내에서 규정을 하고 있고 일상적으로 발생하는 교육활동의 생활지도에 대한 것은 사실 권은희 위원님 말씀 주신 대로 그것을 일상 그다음에 사건화돼 가지고 어떤 중하게 처분할 것 이런 것들을 분리해 가지고 하나의 법체계로 하는 게 가장 바람직하지만 사실은 작년 연말에 생활지도권을 초·중등교육법에다가 근거를 마련해 놓고 시행령 마련하고 오늘 고시로 지도·상담·훈계 이런 아주 디테일한 내용들이, 일상생활에서 교원이 학생을 지도할 때 사용할 수 있는 것들 또 안 들으면 어떻게 한 다라는 것들이 그쪽에 체계가 잡혀서 시행을 바로 앞두고 있거든요. 그래서 우선은 생활지도에 대한 것은 그쪽에다가 운영을 하고 지금 여기서 교권보호위원회를 그동안에 규정은 해 났지만 미비한 점들이 있습니다.

예를 들어서 이 법안에도 개정안들이 있지만 교권보호위원회에 올리기 전에도 즉시 분리한다든지 또 학부모한테도 우선 조치를 할 수 있는 조항들이 기존 법안에 보강이 되면, 법체계를 나 중에 종국적으로 가서는 특별법으로 하나에 몰아가고 체계적으로 정리할 필요도 있지만 우선은 기존의 법체계를 교원지위법은 대폭 보강을 하고 생활지도권에 대해서는 초·중등교육법하고 고시에 이르는 체계로 같이 가져가면 그래도 현장에서는 지금 시급하게 원하는 것들이 바로 시행이 될 수 있지 않을까 생각을 합니다.

○권은희 위원 차관님이 좀 오해하신 것 같은데, 그 체계를 따로 분리해서 제정 법안을 만들어야 된다 이런 게 아니고 말씀하신 대로 정당한 생활지도 및 일상적인 업무에서 필요한 조치들 이런 부분들이 초·중등교육법을 중심으로 별도로 있고 그리고 이 교원 보호에 관한 특별법을 중심으로 해서는 교권 침해라고 인정되는 행위에 대해서 위원회를 통한 어떤 조치 이게 규정이 되어 있잖아요?

○교육부차관 장상윤 그렇습니다.

○권은희 위원 이것을 연계시켜 줘야 된다는 거지요. 그게 별도의 입법 형식을 반드시 취하지

않더라도 교원 지위에 관한 특별법에서 초·중등 교육법에 분리되어 있는 그러한 내용들을 연계시켜서 생활지도나 일상적인 어떤 업무와 관련해 가지고 교권 침해로 볼 수 있는, 그게 교권 침해거든요.

그러니까 우리가 사실은 엄밀하게 얘기하면 교권이 무엇인가 정의부터 시작해야 되는데 그 부분을 다 알고 있다라고 생각하고, 그 부분이 교권이거든요. 거기에 대한 침해가 있을 경우에 조치 사항들에 대해서 연계를 시켜 주는 그 내용부터 교권 활동에 관한 법안심사에서 함께 해 줘야 된다……

○**교육부차관 장상운** 맞습니다.

○**권은희 위원** 그렇지 않고 그것 별도, 이것 별도라고 하면 현장에서 이 부분은 실효적으로 도움이 되지 못하는 거거든요. 그것을 반드시 연결시켜 줘야 되는 부분이기 때문에 그 연결시켜 주는 작업들을 함께 심사하자라는 취지입니다.

○**강민정 위원** 그런데 저는 정확하게 뭘 말씀하시는지 약간 잘 모르겠거든요. 그러니까 그걸 연계시키겠다는 문제의식으로 지금 31개의 개정안이 나온 거예요. 그래서 지금 현장에서 필요로 되는 건 어떤 법체계 안에서의 그런 연계성을 가진 체계, 새로운 어떤 법형식 이런 게 현장의 요구가 아니고 실질적으로 지금 현장에서 부딪히고 있는 구체적인 상황에 적용 가능한 실질적인 실효성 있는 법 근거를 달라는 거거든요.

그리고 제가 생각할 때는 권은희 위원님이 비슷한 문제의식에서 출발했을 거라고 생각이 드는데 저 같은 경우도 사실은 초·중등교육법 개정안을 발의하거나 지위법을 발의했을 때 그런 문제의식을 가지고 연계를 시키겠다 그리고 이 현행법 안에서 그 연계의 구체적인 내용들을 살려내겠다라는 문제의식을 가지고 개정안을 냈고, 제가 검토한 31개의 법안들은 다 그런 문제의식 속에서 저는 발의했다고 봅니다.

그래서 저는 지금 권은희 위원님이 특별히 어떤 새로운 법 형식과 체계, 그러니까 제정법으로서 완결성을 가지고 2개를 하나의 체계 안에서 담아내는 법이 필요하다, 만일 이런 게 아니시라면 그 얘기는 이 법안을 그냥 같이 우리가 내용적으로, 아까 양쪽의 설명을 들을 때 개개의 해당되는 해당사항에 권은희 의원 법안도 같이 다뤘던 것처럼 그렇게 가면 좋다고 생각이 들고요.

그다음에 아까 강득구 위원님이 쟁점을 먼저

얘기하자고 하셨는데 저는 쟁점보다는 이견이 없는 것 있잖아요. 이견이 덜 발생할 수 있는 것부터 우선적으로 골라내고 그리고 쟁점과 관련해서는 저는 사실 그렇게 간단하게 우리 안에서 그냥 처리될 거라고 생각 안 합니다. 그러니까 그것에 관해서 깊이 있게 우리가 토론하고 검토를 해야 되는 쟁점들이 몇 가지 있다고 생각이 들기 때문에 지금 쟁점 중심으로 얘기를 하다 보면 진도나가는 게 어려워질 수도 있다는 생각이 들어요.

그래서 별 이견이 없는 부분, 지금 교육부의 의견도 들었고 그다음에 여기 발의한 분들이 좀 있기 때문에 이견이 없는 부분들을 먼저 추려내고 그리고 쟁점 부분은 나중에 검토를 하는 방식으로, 심의하는 방식으로 가는 게 효율적이지 않을까 저는 그렇게 생각이 들고.

그다음에 아까 제가 의사진행발언을 했던 것은 다음에 강득구 위원님이 참여를 못 하시기 때문에 특별히 참여하셨을 때 본인 발의안이 있으니까 꼭 이런 걸 강조점을 뒀서 발의하셨고 이걸 이렇게 검토해 줬으면 좋겠다, 저는 이런 의견이 있으실 것 같거든요. 그런 부분을 말씀하실 기회를 드리고 가는 게 어떨까 이런 생각입니다.

○**소위원장 김영호** 하여튼 강민정 위원님 또 권은희 위원님 말씀대로 한다면 31항에 대해서 우리가 일괄 상정하고 일괄 논의한 것은 다 연계가 돼 있다고 판단했기 때문에 함께 논의를 한 것이고, 다만 교권보호위원회 같은 경우는 사실 제대로 작동이 안 되고 있어서 이런 문제도 우리가 집중적으로 논의는 해야 될 필요는 있을 것 같습니다.

그래서 어떻게 할까요? 전문위원님이 오늘 주셨던 비쟁점 부분을 따로 추려서 그 부분을 먼저 하는 게 낫겠습니까, 아니면 하나하나 다 짚어가면서 순서대로 갈까요?

○**수석전문위원 채수근** 위원장님, 제 생각을 말씀을 드리면 지금 교육부에서 수용하고 불수용하고 의견을 냈지 않습니까? 저희가 드린 이 표를 보면서 거기에 대해서 위원님들 생각을 1번부터 죽 하신 다음에 그중에 동의가 안 되는 부분만 따로 빼시고 동의가 된 부분은 다 수용하는 걸로 넘겨 가시면 쟁점이 된 것과 안 된 게 딱 구별이 될 것 같습니다. 그래서 1번부터 죽 한번 하셔서 위원님들 의견을 취합하시면……

○**소위원장 김영호** 그러니까 뭐냐 하면 현재 정부 측과 특별히 이견 없이 동의를 해 주셨는데

위원님들도 개인 개인 판단을 모르기 때문에 이게 쟁점인지 비쟁점인지 참 분류하기가 어려워요.

그래서 시간은 좀 걸리겠습니다만 1회독, 2회독 하다 보면 쟁점 부분은 시간이 길어지고 비쟁점 부분은 짧게 짧게 넘어가니까 지금부터라도 빨리 그렇게 논의를 시작하는 게 좋을 것 같은데요.

이태규 간사님, 그렇게 할까요?

○이태규 위원 아까 종합 정리한 걸 가지고 논의를 하자 이 얘기인가요?

○소위원장 김영호 그게 사실 정확하지요.

○수석전문위원 채수근 교육부에서 신중 검토하고 또 수용 의견을 냈는데요. 거기에 대해서 위원님들 생각이 어떠신지, 만약 교육부 의견하고 같으시다면 그 부분은 넘어가는 걸로 하고요. 의견이 다르시면 추가로 따로 논의하는 시간을 가지면 될 것 같습니다.

○이태규 위원 왜냐하면 여기에 지금 전문위원 검토의견은 없어요. 그렇지요?

○수석전문위원 채수근 예. 그런데 저희들 검토 의견은 세세한 것이 좀 있긴 한데 이 구체적인……

○이태규 위원 내가 볼 적에는 자료가 조금, 뛰 시간이 없으셨겠지만 자료가 있을 적에는 사실 수석전문위원 검토의견하고……

○강민정 위원 여기에는 다 있는 것 같아요.

○이태규 위원 정부 측 의견이 양쪽에 붙어 있으면 위원들이 토론하기 훨씬 편했을 텐데……

○소위원장 김영호 아마 시간적으로, 8월 달부터 막 상정이 된 법안들을 오늘 일괄 상정하면서 그런 부분이 미흡했던 것 같아요.

○이태규 위원 아까 차관님 말씀하신 것 내가 대충 기억하는 것도 있고 기억 못 하는 것도 있고 그때마다 또 정부 의견 들어 봐야 되거든요.

○강민정 위원 지금 전문위원 말씀도 그렇고 위원장님 말씀은 1번부터 죽 이렇게 오케이, 노케이 일단 그것만 확인하고 토론은 나중에 하고, 오케이 안 되면……

○이태규 위원 그래서 일단 오케이 된 것만 따로 뽑아내 가지고 따로 정리를 시작하면 되잖아요.

○수석전문위원 채수근 그렇습니다.

○강민정 위원 그렇게 하자는 말씀인 것 같고.

강득구 위원님에 대해서는, 본인이 말씀하세요. 필요 없어요?

○소위원장 김영호 그리고 하나하나 짚어 가다

가 강득구 의원님 법안이 나왔을 때는 대표 법안을 발의하셨기 때문에 하실 말씀을 좀 더……

○강득구 위원 아니, 제 입장보다는 어쨌거나 수석전문위원이랑 위원장님이 말씀하신 대로 그렇게 순서를 밟아 가면 큰 문제 없을 것 같습니다.

○이태규 위원 강 위원님, 지금 발언을 하셔야 됩니까?

○강득구 위원 아니, 그런 건 아니니까……

○소위원장 김영호 오늘은 있을 수 있는 거고요.

○강민정 위원 예, 오늘만.

○소위원장 김영호 그렇게 하시지요?

○강득구 위원 그러면 그렇게 하시지요.

○소위원장 김영호 그러면 제1항부터 한번 논의를 시작해 주십시오.

아동학대범죄로 신고된 교원에 대한 직위해제, 아까 정부 측에서는 신중 검토였지요?

○교육부차관 장상윤 예.

○문정복 위원 이게 핵심 아니에요? 그러니까 아동학대로 신고가 되었을 때 특히 비정규직 교사 같은 경우에, 기간제 교사 같은 경우에 학교가 바로 직위해제를 해 버리잖아요. 이런 것과 관련해서 수사나 조사가 이루어지고 난 이후에 그리고 그 수사나 조사가 들어가기 이전에 관련된 사례위원회나 교육청에서 검토의견을 학교로부터 받고 이것이 아동학대인지 아닌지 확인한 다음에 의견을 내고 거기에서 만약에 이건 아동학대다라고 의심이 들면 일단 신고가 되겠지요. 그래서 신고가 되고 나서 수사나 조사 과정을 통해서 명백하게 이게 아동학대라고 판단이 될 때까지는 직원에 대한 직위를 해제하지 말아야지요, 무죄추정의 원칙에 의해서.

○교육부차관 장상윤 그런데 지금 교육공무원법에 아동복지법 17조에 따른 금지행위, 그러니까 아동학대로 위반을 했다고 그래서 들어오면, 그것을 교육공무원법에 어떻게 규정하고 있냐면 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 자로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 자를 직위해제 대상으로 하고 있습니다. 그러니까 교육감에게 재량을 주고 조건을 수사받고 있더라도 비위의 정도가 중대하고 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 자로 이미 규정을 하고 있고요.

실제로 저희가 작년에 초중등 교원 중에 아동학대 수사 개시 통보를 받으면 수사 대상이 됐다는 걸 교육청에서는 알기 때문에 직위해제 여부를 결정하게 됩니다. 그래서 수사 개시 통보를 받은 416건이 있었는데 직위해제된 분들은 33명입니다. 그러니까 퍼센티지로 보면 7.9% 정도밖에 안 됩니다. 그래서 자동 직위해제된다고 하는 것은 현실하고 좀 다른 주장이고요.

교육감님들이 기존의 여기 교육공무원법에 있는 조항들을 잘 해석해 가지고 운용을 하면 충분히, 직위해제가 자동으로 된다고 지금 오해를 하고 있는데 이것은 바로잡아질 겁니다.

○문정복 위원 그런데 이번에 교원들께서 나가서 장외 집회를 할 때 그 내용들을 들어 보면 실제로 나중에는 무죄를, 그러니까 혐의 없음으로 받았음에도 불구하고 직위해제를 받은 사람들이 굉장히 많은 거예요. 그런 것에 대한, 이게 7.9%라고 얘기를 하시는데 단 한 명의 교원도 부당하게 직위해제를 당하는 경우는 없어야 되는 것 아니겠습니까? 그래서 선생님들이 얘기를 하는 거고요.

그러니까 우리가 사회적 이슈로 명백하게 저건 너무 악질이야라고 얘기를 하거나 의심할 여지가 없는 부분에 대해서는 그렇게 판단을 할 수가 있겠지만 좀 더 신중하게 따져 봐야 되거나 검토가 필요한 사안들은 수사나 조사가 끝날 때까지는 직위해제를 하지 않아야 되는 것이 우리가 이번에 교권 보호를 위한 법률 개정의 기본이라고 저는 생각을 하는 거예요. 그러니까 첫 번째부터 이렇게 검토의견으로 넘어가게 되면 뒤의 부분들의 논의될 폭이 굉장히 줄어드는 거지요.

○교육부차관 장상윤 저희가 지금 주목하거나 아니면 심혈을 기울여야 된다고 보는 것은 아동학대로 그렇게 무분별하게 신고받은 분들이 조사나 수사 대상이 돼서는 안 됩니다. 그것부터 막아야 되는 거고요.

○소위원장 김영호 당연히 면책 부분적인 거지요.

○교육부차관 장상윤 예, 그 장치를 먼저 확실하게 갖추고 있어야 되고 기존의 교육공무원법에 의한 규정은 아동학대만 대상으로 한 규정이 아닙니다. 금품비위, 성비위, 교원이 저지를 수 있는 비위행위 전체에 대해서 직위해제 요건을 공통적으로 정하고 있는 것이기 때문에 여기에 대해서만 예외를 둔다는 것은 맞지 않습니다.

○문정복 위원 그 아래 보면 서동용 의원님의 교육공무원법이 있잖아요, 여기에 보면 아동학대 사례판단위원회라는 것을 두자. 그래서 아동학대로 신고가 되었을 때 이런 사례위원회를 뒤서, 이것이 아동학대인지 아닌지 조금 보면 알거든요. 그리고 어느 정도 들여다보면 알거든요. 그래서 그 위원회에서 판단을 한 다음에 정말 이것이 그렇다라고 생각이 들면 그때부터 조사나 수사를 개시하게끔 하는 완충장치가 저는 필요하다고 생각을 하는 거예요.

그렇게 완충장치가 필요한 시점부터 얘기를 해야지 이것 처음부터 안 된다 이렇게 하면 논의 자체가 불가능하지 않을까요?

○소위원장 김영호 차관님, 아동학대범죄로 신고가 되고 나서 어떤 절차가 있고 교육감이 어떤 과정을 통하고 결정을 하는 거지요?

○교육부차관 장상윤 아동학대가 신고되면 조사는 시군구 공무원들이, 아동학대 전담 공무원이 하는 걸 조사라고 그러고요. 수사기관, 그러니까 경찰에서 수사를 하는데 양쪽으로 다 신고가 가능합니다. 그리고 그 매뉴얼상 둘이 함께 출동하도록 돼 있습니다, 지금. 그런데 저희들이 확인을 해 보면 100% 다 함께 출동하는 건 아니고 어떤 것은 단독으로 가기도 합니다.

○소위원장 김영호 그러니까 조사가 될 수도 있고 수사가 될 수도 있다는 말씀이신 거지요?

○교육부차관 장상윤 그렇습니다. 그런데 조사가 들어간 것은, 조사가 일단 나오면 수사기관이 기다렸다가 그걸 받아서 심각한 경우에 하는 경우가 일반적이고 아주 명백하고 중대하다고 그러면 수사가 바로 들어가기도 합니다. 그런데 지금 아동학대 특별법에 어떻게 규정이 돼 있냐면 아동학대 신고를 받은 공무원은 즉시 출동하도록 돼 있고 그 신고한 것 조사나 수사 개시를 즉시 하도록 돼 있습니다. 그래서 현실적으로는 무조건 신고를 받으면 출동하고 수사·조사가 들어가도록 규정이 돼 있고요. 일반적으로 보면 조사나 수사 개시까지 걸리는 시간이 짧게는 2~3일, 길게는 2주 정도 걸린다고 그러합니다.

그래서 저희가 아동학대사례판단위원회를 무슨 취지에 안 맞아서 반대하는 게 아니고 시도에 아동학대사례판단위원회를 둘 경우에 그 많은 신고 건수들을 다 판단해야 되지 않습니까, 의견을 주려면? 그러면 2주 안의 조사 개시 전에는 불가능하다는 얘기지요, 결국은. 그리고 그 2주, 사례판단

위원회를 한다고 여기다가 넣어 놔다고 한들 조사나 수사기관은 아동학대 특례법이 있기 때문에 사실 기다려 주지 않습니다.

그래서 저희들이 생각하는 것은 이태규 의원님이 아동학대처벌법 발의하신 것처럼 조사·수사 개시 전에 교육청의 의견을 들을 수 있도록 하고 교권보호위원회를 교육지원청 단위로 올리면 그것을 서포트하는 조직들이 생길 겁니다. 그러면 그 사안을 심층적으로 위원회에 올리기보다는 일단 일차적으로 사안을 판단한 다음에 조사나 수사기관에 빨리 알려 줘야 합니다, 수사 개시를 하기 전에. 그래야 아주 경미하거나 정말 아닌 사안들은 거기서 조사나 수사 개시가 들어가기 전에 걸러질 수가 있는 거거든요.

이게 시간이 흘러가 버리면 모두 다 조사·수사 대상이 돼 버리고, 교육청은 조사·수사 개시 통보를 받으면 직위해제 여부를 검토해야 되고……

○소위원장 김영호 그래서 조사나 수사 과정을 보고받고 시·도교육감이 결정하는 거잖아요, 직위해제를?

○교육부차관 장상윤 그렇지요.

○소위원장 김영호 그런데 이번에 서이초 사건 터지고 나서 여당 위원님들, 야당 위원님들이 현장의 목소리를 많이 들었는데 그 직위해제, 그러니까 아동학대에 연관돼서 직위해제 때문에 굉장히 억울함을 너무 많이 호소하시는 거예요. 그러니까 차관님이 말씀하셨던 맥락은 좋은데 이게 제대로 작동이 잘 안 된다는 느낌이에요.

그러니까 저희가 대외적으로 볼 때는 수사기관과 조사기관이 바로 사건 접수되자마자 가동은 되는데 또 반면에 억울한 교사들이 많다는 현장의 목소리가 있어서 그런 부분을 어떻게 저희가 해석해야 되고 또 이 문제를 어떻게 처리해야 될지 참 난감하네요.

○교육부차관 장상윤 저희가 아까 데이터를 드린 것은 수사에 대한 데이터를 드린 거고 사실 조사에 대한 것은 데이터가 없습니다. 그래서 보통 행정기관에서 수사기관이나 조사기관의 조사·조사 개시 통보가 오면 웬만하면 이 법의 이런 것을 나중에 감사받을 때 재량권 남용이 아닌 것을 하기 위해서 관행적으로 직위해제를 하는 경향이 있습니다. 그것 사례나 이런 것들을 축적해가면서 교육감들이 여기서 얘기한 것처럼 비위 정도가 중대하고 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 이런 경우에만 직위해제를 하도록

가이드를 내주고 그리고 조사나 수사 개시 통보를 하기 전에 우리가 의견을 제출하기 위해서 사전 조사를 짧게라도 하면 그 의견을 교육감한테 바로 전달하게 되면 그것을 가지고 직위해제를 할 건지 말 건지를 판단하는 근거가 될 수 있을 거라고 저는 생각을 합니다.

○강민정 위원 실제로 제가 이번에 법안 발의를 하기 위해서 여러 가지 자료를 받아 봤는데 직위해제의 실제 집행 횟수는 굉장히 적습니다, 실제로는. 그러니까 2018년부터 6년 치를 제가 받아 봤는데요 서울시 전체에서 아동학대로 직위해제 받은 선생님은 18년에 2명 그다음에 19년에 4명, 20년에 1명 그다음에 21년 이후부터는 1명도 없어요. 그리고 경기도가 서울보다 학교 수나 학생 수가 훨씬 많고 교사 수가 많은데 경기도 아동학대가 2018년에 2명, 2019년에 3명, 2020년에 없고, 21년에 3명, 22년에 7명, 23년에 6명이에요.

그런데 문제는 뭐냐 하면 문정복 위원님이 말씀하신 것처럼 선생님들이 다른 학교에서 이런 직위해제가 됐다는 사실 자체가 선생님들한테는 자기가 당할 수 있다는 어떤 잠재적인 두려움과 위축감 이런 것들을 주면서 그게 이제 교육활동에 상당한 정도로 작용을 가하고 그래서 선생님들이 심리적 부담감이나 이런 어떤 것들을 많이 느끼고 있다는 사실이 지금 문제인 것 같고.

저는 그래서 아까 차관님이 말한 것처럼 거기 보면 현재도 교육공무원법에 직위해제의 조건이 되게 엄격하잖아요?

○교육부차관 장상윤 예.

○강민정 위원 그게 엄격한데, 그리고 이게 의무가 아니고 재량이고……

○교육부차관 장상윤 재량입니다.

○강민정 위원 그렇기 때문에 제가 처음에 직위해제 통계 보고 깜짝 놀랐는데, 거기에 어떻게 보면 엄격하게 지금 적용은 되고 있는 것 같은데 문제는 심리적인 어떤 두려움과 이런 가능성에 대한 보호장치 이런 것은 필요하지 않나…… 원래는 제가 생각할 때는 이 법이 있는데 이 법에 따라서 직위해제가 되기 전에 많은 선생님들이 알아서, 예를 들면 신고를 받게 되면 직위해제 되기 전에 스스로 병가를 낸다거나 어떻게 보면 이 상황을 개인적으로 스스로 해결하려고 하는 그런 과정에서 느끼는 고통이나 이런 게 더 큰 것 같아요, 사실은.

○소위원장 김영호 강민정 위원님, 이제 말씀을

좀……

○강민정 위원 아니, 그래서 저는……

○소위원장 김영호 왜냐하면 이 문제는 조금 다시 추가 논의를 할 수밖에 없을 것 같아서요.

○강민정 위원 예. 그래서 이게 쟁점이다, 그냥 합의하고 넘어갈 수가 없는 문제다……

○소위원장 김영호 예, 알겠습니다. 그렇게 하겠습니다.

그러면 1항은 추후 다시 논의하고요.

죄송합니다. 이렇게 말씀을 제가 중단시켜서 죄송하고요.

○강민정 위원 아니아니요. 저도 길게 얘기할 건 아니었어요.

○소위원장 김영호 2항으로 넘어가시지요.

2항은 정부 측에서는 동의의 의견을 주셨지요?

○교육부차관 장상윤 예, 동의를 하는데 조문을 좀 수정해 가지고 김용민 의원님이 제시하신 변호사 선임 이것도 커버를 하는 식으로 좀 넣으려고 하고 있습니다.

○소위원장 김영호 위원님 의견 주세요.

○문정복 위원 동의합니다.

○강득구 위원 동의합니다.

○강민정 위원 14조 2항이지요? 저도 동의……

○소위원장 김영호 권은희 위원님.

○권은희 위원 지금 정부 의견이, 일단 이게 가장 광범위하게 국가의 역할을 규정하고 있는 포괄적인 규정이지요?

○교육부차관 장상윤 예.

○권은희 위원 이 포괄적인 규정의 학생생활지도와 관련된 사항을 동의하셨어요?

○교육부차관 장상윤 예.

○권은희 위원 그래서 학생생활지도와 관련된 국가의 보호시책에 이 부분을 넣음으로써 생활지도와 교권 침해가 연계될 수 있는 하나의 연계 방안이 생긴 것은 당연히 필요한 일인데, 지금 그와 관련해 가지고 가장 포괄적으로 국가의 시책이 수립되고 국가의 시책과 관련된 부분이 규정되고 그리고 구체적으로 교육부장관이 그에 따라서 5년의 종합계획 그리고 교육감이 매년 시행계획 그리고 학교장이 당해 학교에 적용될 구체적인 행동준칙으로 해서 꼭 체계화를 시키는 그런 안을 냈는데 지금 이와 관련해 가지고, 학교장과 관련해 가지고는 신중검토의견을 내셨는데 아마 그 이유에 대해서 다시 한번 설명을 해 주시고요.

그리고 사실 이게 교권과 관련된 학교 내의 어떤 법안과 관련해서는 기본적으로 이 법률관계에 학교 당국이 포함되지 사실은 학부모 같은 경우에는 기본적으로 이 법률관계에 포함되지 않는 부분들이 있기 때문에 여기에 국민에게 협력의무를 부여함으로써 이런 교권 보호와 관련된 국가의 시책에 협력할 의무를 통해서 법률관계를 전체적으로 포섭을 시킴으로써 교권과 관련된 침해활동이나 이 침해활동에 대한 조치의 근거규정으로 작용하도록 법을 이렇게 체계화했는데 여기에 대해서도 신중검토의견을 주셨어요.

이 두 가지에 대해서 신중검토의견에 대한 이유를 설명을 좀 해 주시겠습니까?

○교육부차관 장상윤 지금 현행법이 ‘국가와 지방자치단체는 교원의 교육활동을 보호하기 위한 사항을 시책에 담아 가지고 수립·시행해야 된다’ 이렇게만 되어 있습니다. 그리고 그 내용이 주로 교육활동 침해에 대한 조치·관리 이런 행정적인 내용인데 위원님께서 제시해 주신 ‘이것을 좀 큰 틀의 방향을 담은 5년의 종합계획을 국가가 만들고 또 교육감은 매년 시행계획을 수립·시행하고’ 이 부분에 대해서 강화한다는 측면에서는 아까 말씀드린 것처럼 저희가 동의의 의견을 드렸고요.

그리고 저희들이 이번에 법을 보다 보니까 여기에, 조금 부끄러운 얘기이기는 하지만 ‘국가가 교권 보호에 관한 시책을 수립·시행하여야 한다’라고 되어 있는데 시행령에 가 보면 국가가 수립하는 시행계획을 시·도교육감한테 위임을 해 놓고 있습니다. 그러니까 결국 국가가 시책을 수립하지 않아도 되는 식으로 규정이 되어 있어서 이번에 시행령도 저희가 바꾸려고 하고 있고 그래서 시책을 만들고.

이번에 새로 생활지도권이 생겼기 때문에 이태규 의원님, 강득구 의원님이 주신 안대로 생활지도에 관련된 방안 이것도 여기다 넣고, 기존에는 ‘분쟁의 조정 및 교원에 대한 법률 상담’만 되어 있었는데 ‘상담 및 변호사 선임 등 소송 지원’ 이렇게 해서 조금 더 디테일한 것을 여기다 넣고.

말씀 주신 학교의 장이 행동교칙이라는 말로 매년 수립·시행을 하여야 한다는 것은 취지는 저희가 충분히 이해를 하는데 학교에 보면 이미 학교규칙이라는 게 있습니다, 학생은 뭘 해야 되고 선생님은 뭘 해야 되고 이런 것들이. 그리고 그것하고 별도로 학생 행동…… 명칭이 조금

다른데 학교생활에서 지켜야 될 행동에 대한, 학생들을 규율하는 별도의 규칙 내에 또 정하고 있는 게 있어서 이게 학교마다 어떤 시책을 달리 가져가기보다는 교육감이나 교육청에서 정한 시책을 학교에 적용하는 그 정도의 학교규칙에 담고 자율적으로 결정하면 되지 않을까 싶어서…… 매년 수립하는 시책에다가 이것을 주체로 담아야 되느냐, 그 부분은 어떻게 보면 또 부담이 될 수도 있거든요. 또 새로운 뭘 만들어 내야 되는 그게 있고.

국가 등 국민이 당연히 협력할 의무는 학부모 뿐만 아니라 학부모와 관계된 사람도 당연히 협력할 의무를 하는 것은 맞는데, 일반 국민들이 여기에 협력을 좀 등한시하고 안 하고 있으면 법조항으로도 할 필요가 있는데 실효성 측면에서 이것을 꼭 굳이 여기에다가 넣어야 되느냐, 그런 의미에서 좀 신중검토의견을 드린 겁니다.

○권은희 위원 차관님, 초·중등교육법에 정당한 생활지도와 관련된 규정이 있고 그리고 교육부장관이 이를 고시하도록 되어 있지 않아요. 그래서 정당한 생활지도에 대한 고시 내용이 생활지도와 관련해서 근거를 주는 거지요?

○교육부차관 장상윤 예.

○권은희 위원 교원에 어떤 근거를 주는 거고 이 생활지도와 관련해서 불응하는 경우 필요한 조치를 할 수 있어야지요?

○교육부차관 장상윤 예.

○권은희 위원 그리고 생활지도와 관련해서 이것이 오히려 아동학대 신고 등 역으로 어떤 고소나 고발이 들어왔을 경우 정당한 생활지도였음을 이유로 업무상의 행위로 면책이 돼야 되는 거지요?

○교육부차관 장상윤 그렇지요.

○권은희 위원 이 모든 것의 중심이 정당한 생활지도라는 부분에 있는 건데요 이게 저는, 그러니까 그게 그렇게 중요한 기능을 하는데 이 정당한 생활지도라는 부분이 고시로 충분하냐…… 교육부장관이 고시 제정을 했는데, 고시를 만들었는데 이 고시와 관련해서 모든 초·중등학교의 모든 유형을 포괄할 수 있을 정도로 아주 구체적으로 상세하게 고시에 그렇게 넣을 수 있느냐, 고시라는 체계가. 그게 일단 체계적으로 맞지 않고.

그래서 교육부장관에 들어가 있는 고시는 어떤 유형화지요, 유형화. 어떠한 생활지도를 할 수 있

고 어떠한 단계를 거치는 게 좋겠다라고 하나의 어떤 표준약관 같은 그런 기능을 하는 거고 이 표준약관을 가지고 각 학교에서 우리의 생활지도는 이런 것이다, 이 생활지도에 학생들은 함께 협력할 의무를 진다, 학부모는 함께 협력할 의무를 진다 이런 부분들이 각 학교에서 구체화될 수 있는 거지 교육부장관 고시로 이 모든 것이 다 포괄돼서 구체화될 수 있다라고 확신하시고 그걸로 충분하다고 생각하시는 겁니까?

○교육부차관 장상윤 고시 내용을 보시면 기본적인 범위하고 생활지도하는 방법이 나와 있고요. 그다음에 거기에 대해서 불복을 하거나 했을 때 교권 침해로 해 가지고 심의를 받을 수 있는 것, 심지어 학부모가 안 따를 때 교권 침해로 올릴 수 있는 것, 이런 이행하는 절차들이 나와 있고 각 조문 중에 학교마다 구체화를 해야 될 사항은 학교규칙으로 정하도록 고시에 또 규정이 되어 있습니다.

그래서 그 고시라는 것은 그냥 그것 하나만을 가지고 학교마다 똑같이 적용할 수는 없는 거고요. 기본적인 지침이고 그걸 가지고 학교마다 학교규칙으로 다시 구체화를 해 가지고 그 안의 사정에 맞게 가감을 하거나 본질을 훼손하지 않는 범위 내에서 정해 가지고 이행을 해야 됩니다.

○권은희 위원 그러니까 결국은 그런 체계로 가는 건데 생활지도권에 근거한 생활지도의 방식과 범위를 정한 고시, 그 고시에 따른 학교규칙, 그 학교규칙에 관련해서 이제 실질적으로 지도할 수 있고 조치할 수 있고 이렇게 할 수 있는 거지요?

○교육부차관 장상윤 예.

○권은희 위원 그런데 그 체계가 과연 맞느냐…… 그러니까 그 체계가 작동하기 위해서는 법에 국가의 시책 그리고 교육부장관의 종합계획, 교육감의 시행계획 그리고 학교장의 학교규칙, 이 체계를 만들어 줘야지 이 체계 내에서 교육부장관의 고시가 그 내용을 담는 어떤 역할들을 하는 거지. 법체계를 통해서, 이런 체계를 통해서 정당한 생활지도를 현장에서 구현하겠다는 것 같은 걸 굳이 신중검토하실 것은 저는 없을 것 같은데……

○소위원장 김영호 잠깐만요. 죄송합니다.

하여튼 교원보호특별법이 대표발의하신 권은희 위원님이 문제 제기를 하신 건데 이것도 일단은 넘기겠습니다.

○문정복 위원 저 한 가지만 이거에 대해서……

○소위원장 김영호 예, 참 쉽지가 않네요.

○문정복 위원 권은희 위원님께서 말씀하신 게 일면 아주 굉장히 타당해요. 타당한데, 우리가 이번 일로 인해서 많은 학교의 선생님들하고 간담회를 했잖아요. 그중에서 뭐라고 하나면 ‘우리가 이렇게 된 이유 중에 의원님들도 한몫했어요’ 이러는 거예요. 그래서 ‘왜요?’ 그랬더니 너무나 많은 문서를 생산하게 한다는 거예요.

가령 이렇게 행동규칙을 매년 수립하고 시행하고 학교장은 이를 또 관련 관청에 보고를 하고 국회에서는 자료를 요구하고 이러는 동안에 선생님들의 일들이 어마무시하게 늘어난다는 거예요. 그래서 이런 내용들을 다른 데 조금 담을 수 있으면 그렇게 담고 저희는 가급적이면 이번 법률안 개정에서는 선생님들의 업무를 좀 줄여 주는 쪽으로 방향을 잡아서 갔으면 좋겠다라는 의견을 좀 드립니다.

○소위원장 김영호 예, 그것도 속기록에 남기셨으니까요.

하여튼 이 문제가 대표발의한 권은희 위원님의 문제 제기가 있으셨으니까 이것도 넘길게요.

일단 3항으로 넘어가시지요.

○강민정 위원 그러니까……

○소위원장 김영호 그러면 이제 하나하나 다 길어지는 건데, 그러니까 제가 아까 말씀드렸던 게 비쟁점이라고 생각했던 부분이 들어가면 또 쟁점이 되고 막 그래요.

○이태규 위원 하여간 한 번씩 다 검토하고 넘어간다는 데 지금 의미가 있습니다. 전체적으로 한번……

○소위원장 김영호 그러니까 우리의 차이도 좀 보고 또 공감하는, 그래서 나중에 이걸 잘 적극적으로 조율을 해야지요. 우리가 어찌 됐든 교권회복이라는 목적을 갖고 하는 거니까요.

3항이 아까 신중 검토였지요?

○교육부차관 장상윤 예.

○소위원장 김영호 강득구 의원님이랑 권은희 의원님이 대표발의하셨는데……

○강민정 위원 아까 첫 번째에서 우리가 약간 이견이 있었잖아요. 첫 번째 이견이 있었던 이유는 뭐냐 하면 직위해제 자체가 아니고 직접 직위해제를 당하지 않더라도 그 위촉과 공포, 그래서 그게 교육 활동에 부정적 영향을 미치고 선생님들을 힘들게 하는 것을 막아 줄 장치가 필요하다, 그런 차원에서 사실 아동학대사례판단위원회

같은 게 제안이 된 거였거든요. 그래서 그 부분에 합의가 안 돼서 이견이 있고 더 검토를 하게 됐는데 이 문제도 결국은……

아동학대사례판단위원회가 제가 알기로는, 제가 검토한 바에 의하면 이것이 아동학대인지 아닌지에 대한 의견을 제출하도록 하는 내용이 거기서 생산되는 거잖아요, 판단을 해서. 그렇잖아요? 그래서 사실은 저는 그것하고 연동돼 있다고 봅니다. 1번 문제하고 이 3번 문제하고는 아동학대사례판단위원회가 승인이 되면 이것은 그냥 자동으로 되는 거고 승인이 안 되면 이게 별도로 얘기가 돼야 될 문제이기 때문에 1번하고 3번은 같이 묶어서 나중에 검토를 해 버리면 어떨까 싶습니다.

○소위원장 김영호 강득구 위원님, 권은희 위원님 동의하시나요?

○강득구 위원 예, 알겠습니다.

○권은희 위원 예.

○소위원장 김영호 그러면 1항이랑 3항이랑 같이 묶어서 검토하고요.

4항 검토해 주시지요.

○수석전문위원 채수근 김용민 의원안에 대해서는 신중 검토 의견이셨고요. 그다음에 이태규 의원님 안 문구를 약간 일부 수정을 해서 수용을 하는 걸로 그렇게 말씀을 하셨습니다. 그리고 뒤에 유아교육법도 이태규 의원안 일부 수정 수용하는 걸로 말씀을 했습니다.

이상입니다.

○소위원장 김영호 거기 교원보호특별법도 있잖아요, 권은희 위원님?

○수석전문위원 채수근 거기서는 아마 신중 검토 쪽으로 말씀하셨던 것 같습니다.

○소위원장 김영호 신중 검토 맞습니까?

○교육부차관 장상윤 예.

○문정복 위원 고의 또는 중대한 과실이 없는 경우 일부 수정을 어떻게 수정하시려고요?

○교육부차관 장상윤 이 부분이요?

○소위원장 김영호 아까 학생생활지도로 하자고 그러지 않으셨나요?

○강민정 위원 정당한 학생생활지도로 하자고 아까 정부 측 의견이 온 거고요.

제가 알기로는 학대죄라는 것 자체는 고의성이 없으면 원래 학대죄가 아예 성립이 안 되는 것이기 때문에 법리적으로 고의라고 하는 것은 여기에 굳이 넣을 필요는 없다, 그다음에 과실인 경우는

그게 커다란 상해 정도와 관계없이 과실인 경우는 과실에 관련된 법에 의해서 형사처벌받거나 이런 것이지 과실도 학대에는 적용이 안 돼요. 그래서 순 법리적으로 보면 저는 정당한 생활지도라고 하는 것, 뒤의 것은 학대가 아닌 건 학대가 아니게 하자 이런 말하고 동어반복이기 때문에 사실은 고의나 중과실이라고 하는 것은 빼는 게 맞는 것 같고.

그다음에 정당한 학생생활지도를 하는 것이 훨씬…… 어떤 게 더 두텁게 선생님을 보호할 것인가에서 법령과 학칙에 근거한 생활지도를 할 것이냐 저는 이것만 좀 논의를 하면 될 것 같다는 생각이 듭니다, 사실은.

○문정복 위원 동의합니다.

○소위원장 김영호 다 동의하시나요?

(「예」 하는 위원 있음)

○권은희 위원 법무부에서 고의·중과실이 없어도 된다는 의견을 주셨다고요?

○교육부차관 장상윤 예.

○교육부책임교육지원관 고영종 책임교육지원관 고영종입니다.

지금 법무부하고 복지부하고 같이 지금 쟁점 사항에 대해서 협의를 하고 있는데요. ‘고의 또는 중대한 과실이 없는 한’ 이것은 아까 강민정 위원님 설명하신 그대로 불필요한 내용이다 이렇게 해서 더 명확하게 하는 게 좋겠다는 의견을 줬습니다, 해당 부처에서요.

○교육부차관 장상윤 최종적으로 저희 안을 한번 읽어 드리면 ‘제1항에 따른 교원의 정당한 생활지도에 대해서는 아동복지법 제17조 제3호부터 제6호까지에 의한 금지행위 위반으로 보지 아니한다.’ 이렇게 정리를 좀 하려고 그러합니다.

○이태규 위원 그러니까 정당한 생활지도하고 고의나 중과실이 성립이 될 수가 없어, 내가 보니까요.

○강민정 위원 그러니까 결국 빼는 걸로 하시는 거지요?

○이태규 위원 그것을 빼는 게 맞다 이거지요.

○강민정 위원 학대죄는 미필적 고의라도 고의가 있어야만 학대가 되더라고요. 그래서 어차피 그거니까……

○이태규 위원 그러니까 정당한 생활지도가 고의일 수가 없다는 거예요.

○강민정 위원 그렇지요. 그게 법 문언상에 모순이 생기고……

○소위원장 김영호 그러니까 정당한 학생생활지도로 그것은 정리가 된 것 같고.

그 위 김용민 의원 법안의 신중 검토는 위원님들도 정부 측 의견에 동의하시는 거지요?

○강민정 위원 이것은 학대가 아니고 사실 교사의 일반적인 생활지도를 좀 더 포괄적으로 정의 내려서 만든 개정안이거든요. 그래서 이태규 의원님이나 강득구 의원님은 이것을 아동복지법 17조 몇 호부터 몇 호까지 아동학대죄로 적용하지 말자 이런 거고.

김용민 의원님 안은 학교에서 이루어지는 교사의 다양한 형태의 학생생활지도라고 하는 포괄적인 이 행위에 대해서 약간 감면이나 뭐 이런 거를 좀 하자 이런 거라 조금 성격이 다른 것 같은데요.

○교육부차관 장상윤 성격이 좀 다른 것 같고요. 그런데 여기서 징계 제재 그다음에 처벌하지 않거나 감형, 이 주체가 되는 징계 제재는 아마 교육감이 될 거고 처벌 감형은 수사기관이나 이런 데가 될 텐데 이제 조건이 법령, 학칙 준수하고 고의·중과실이 없는 경우라고 조건을 달고서 그것을 다 징계나 책임을 면하도록, 되게 포괄적인 조항입니다. 그리고 이 제재라는 것도 엄청나게 많은 종류가 있을 텐데 그냥 너무 막연하게 규정이 돼 있고……

○강민정 위원 알겠습니다.

○소위원장 김영호 너무 추상적이다 그래서 신중 검토라는 말씀이지요?

○교육부차관 장상윤 예.

○소위원장 김영호 그 부분에 대해서는 위원님들 다 동의하시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

○권은희 위원 잠깐만요. 핵심적인 사항이 이게 면책의 대상이 정당한 생활지도와 관련돼서 면책을 하겠다라는 게 이 규정의 핵심이잖아요. 그러면 결국은 정당한 생활지도를 판단하는 주체는 문제가 됐을 때는 수사기관이고 조사기관이고, 이 정당한 생활지도라는 판단의 기준은 뭐가 되는 겁니까?

○교육부차관 장상윤 갑자기 그렇게 물어보시니까……

○이태규 위원 우리가 지금 초·중등교육법에 학생생활지도권을 부여하고 있잖아요. 그렇지요?

○강민정 위원 20조의2.

○이태규 위원 그러니까 20조의2에 의한 생활지

도 이것은 정당한 거지요.

○**교육부차관 장상윤** 그렇지요.

○**이태규 위원** 법령에 의해서 하는 거니까, 이 법령에 의해서 하는 생활지도에 대해서는 아동복지법 17조 제3호에서 6호까지의 아동학대 3개, 신체적 또 정서적 그다음에 방임인가요? 하여간 그 학대죄를 물을 수 없다고, 지금 우리가 그 내용을 넣으려고 하는 거잖아요?

○**교육부차관 장상윤** 그렇지요.

○**권은희 위원** 그러니까 법이 말씀하신 그런 것들을 담으려면 ‘초·중등교육법 20조의2에 따른 생활지도’ 최소한 그게 들어가야 되고 그게 아니라면 정당한 생활지도를 여기저기에 넣어 놓으려면 ‘법령에 따른 정당한 생활지도’라고 해서 정당한 생활지도가 무엇인지 그 기준을 제시를 해 줘야 되고 그래서 그게 문제가 됐을 때 선생님이 이 법령에 따라서 이러한 상황이 발생했고 나는 이 근거에 따라서 이 생활지도의 범위 내에서 이 방식에 따라서 생활지도를 한 것이다라고 제시를 할 수가 있는 거거든요. 그런데 이렇게 그냥 정당한 생활지도라고 던져 놓으면……

○**소위원장 김영호** 아니, 그런데 강득구 의원이랑 홍석준 의원은 ‘법령과 학칙으로 정하는 바에 따른 학생생활지도’라고 또 이렇게 했어요.

○**권은희 위원** 그렇지요. 지금 법령이 들어가 있는데 빠진 부분이 학칙이거든요. 그러면 학칙에 의해서 정당한 생활지도를 규정할 수 있다라는 부분이 법체계 어디에서는 들어가 있어 줘야 되고.

그래서 제가 아까 학교장의 행동교칙권 그 부분이 필요하다라고 하는 부분이 이 정당한 생활지도권의 범위를, 실제적으로 생활지도를 하는 범위를 포괄하기 위해서는 교칙과 관련된 부분까지 규정이 돼서 ‘법령과 교칙에 따른 정당한 생활지도’ 이렇게 들어가 줘야지 이 면책권의 의미가 있거든요.

○**강민정 위원** 그런데 권은희 위원님, 20조의2 있잖아요. 초·중등교육법 20조의2가 법령과 학칙이라고 명시적으로 규정하고 있어요. 거기에 따라서 생활지도 하라…… 이렇게 아예 20조의2 자체가 학칙이라고 하는 걸 초·중등교육법 안에 명확하게 담았기 때문에, 저는 학칙이라고 하는 게 지금 교육 관련 법 어디에도 없어서 그걸 별도의 어떤 완결된 체계를 만들어야 된다 이렇게 하는 것은 지금 실제 법 현실하고도 안 맞는 것

같고.

문제의식은 알겠는데……

○**소위원장 김영호** 그러니까 권은희 위원님 말씀이 타당한데 그런 게 법적으로 법안에 담겨 있으면, 그것은 권은희 위원님의 지적이 법안에 담겨 있으면 다행인 거지요.

○**권은희 위원** 그러니까 그 학칙이라는 부분이 생활지도와 관련해서 생활지도를 규정할 수 있는 하나의 근거 규정으로 되어 있는데 굳이 생활지도를 수립해야 된다는 부분을 빼서 구체적인 어떤 행동 의무를 부과하지 않을 이유는 없다는 거지요.

○**소위원장 김영호** 차관님, 이해하시지요? 하여튼 주신 우리의 의견을 잘 담아내세요.

○**교육부차관 장상윤** 예.

○**소위원장 김영호** 그러니까 취지는 충분히 타당한 말씀이시니까요.

○**이태규 위원** 지금 말씀하신 부분은 현행법상으로 해소가 돼요.

○**소위원장 김영호** 그러니까 제가 볼 때 이것은 다 동의가 된 부분이라고 저는 해석이 됩니다.

○**강민정 위원** 아니, 이제 두 가지의 선택지가 생겼잖아요. 고의·중과실은 뺐지만 문언상에 초·중등교육법 20조의2에 근거한 정당한 학생생활지도로 할 것인지 아니면 강득구 의원이나 홍석준 의원처럼 법령과 학칙에 정하는 바에 따른 학생생활지도로 할 것인지는 우리가 판단을 해야 될 문제인 거지요. 그런데 그걸 지금 할 것인지 아니면 대충 큰 틀에서는 동의가 됐으니까 문언 이것은 다음에 얘기할 것인지……

○**이태규 위원** 그것은 위원장님이 수석전문위원하고 정부 측 의견을 들어서 정리하시는 걸로 하지요.

○**소위원장 김영호** 예, 그렇게 하겠습니다. 그러니까 이것은 어느 정도 우리가 동의가 됐다고 봐야지요.

○**강민정 위원** 제가 한 가지만 말씀드리겠습니다.

저는 입법자로서, 이거 있잖아요. ‘정당한 학생생활지도에 따른 것은 아동학대로 적용하지 않는다’, 사실 이거잖아요?

○**교육부차관 장상윤** 예.

○**강민정 위원** 그런데 이 말은 죄 없는 자는 처벌하지 말라는 말하고 사실상 똑같다, 그러니까 똑같고 그런 의미에서 아주 일반적이고 너무

당위적인 얘기를 하고 있는 거다, 다만 그런 면에서 저는 개인적으로는 참 고민을 많이 했어요. 이게 너무나 당연한 얘기를, 정당한 생활지도는 원래 아동학대이면 안 되고 아동학대일 수 없는 건데 그것은 아동학대에 적용하지 말자 이렇게 사실은 우리가 법안을 만들어 놓는 거거든요. 그런데 선생님들은 마치 이 법 조항이 생기면 학교에서 교사의 일체의 생활지도나 교육 활동이 아동학대에서 면책된다고 생각하시는데 절대로 그런 법은 아니다, 실효적으로 그렇게 실효성을 가지는 법이 아니라고 하는 것을 우리가 입법자로서…… 제가 인지를 못 했으면 모르지만 인지를 했기 때문에 이게 우리 토론 기록 안에 남겨야 될 필요가 있다고 생각을 하고.

그럼에도 불구하고 이런 문언이 없을 때보다 있을 때는 당연한 사실이지만 이게 현실에서는 아동학대와 관련해서 그 신고를 하게 될 때 훨씬 더 지금보다 신중하게 할 수 있는 어떤 사회적 분위기나 이런 것들을 만들어 놓는 효과나 역할은 할 것이다, 저는 이 정도 차원에서 동의를 합니다.

○소위원장 김영호 아마 여야 위원님들 다 의견에 동의하실 거예요. 그렇게 하시지요.

다음, 4항의 뒷부분은 4항의 나머지 두 유아교육법은 같은 취지로 적용을 할 수 있는 거지요?

○교육부차관 장상윤 예, 같은 취지로 가면 될 것 같습니다.

○소위원장 김영호 그리고 교원보호특별법 권은희 의원님 법은 신중검토 의견이신데 어떻게 할까요?

○권은희 위원 이게 후단에 전단에 있는 부분 정당한 생활지도라는 부분을 풀어서 설명한 거거든요. 학생생활지도, 행동교정 위반 이 부분이기 때문에 신중검토지만 결국 같은 취지라서 전단에는 동의가 이루어진 거고 지금 후단에 정당한 생활지도에 대해서는 수사기관이 수사를 개시하지 않을 수 있다라고 해서 수사기관이 수사 개시 전에 생활지도에 대해서 수사 불개시권을 행사할 수 있도록 하는 그런 규정이에요. 왜냐하면 이 규정이 없으면 형사소송법에 따라서 수사기관은 고소가 있으면 무조건 수사를 개시해야 되거든요.

그러니까 우리가 정당한 생활지도와 관련해서 면책 규정을 두고 있지만 결국은 이 면책에 해당하는지 여부에 대해서 일단 고소·고발이 되면

수사기관에서 판단하고 재판에서 판단하는 그런 과정을 밟을 수밖에 없어요, 형사소송법에 따라서. 그런데 기왕에, 정당한 생활지도라는 부분들이 사실은 이런 특별 규정이 없어도 강민정 위원님 말씀대로 이것은 형법상 위법성 조각사유거든요, 업무로 인한 행위, 법령에 의한 행위. 그래서 사실은 처벌 안 받아요. 안 받는데, 현실적으로 이게 고소·고발돼서 문제가 되니 면책 규정을 두고 이 부분을 강조해 놓은 건데 이 부분을 보다 실효적으로 하기 위해서는 형사소송법상 고소·고발이 있으면 무조건 수사해야 되는 그 규정의 예외 규정으로서 수사를 개시하지 않을 수 있다라고 해서 현장에서의 실효성을 더 높여 주는 그런 완결성을 좀 더 갖는 후단의 문구인데 이 부분에 대해서는 정부 측에서 법무부의 의견을 좀 들어 보셔야 될 거예요.

○교육부차관 장상윤 예, 그러겠습니다.

○권은희 위원 만약에 이 규정이 신설이 되면 형사소송법 규정의 예외 규정이기 때문에 법무부의 의견을 듣고 전달을 해 주시면 될 것 같습니다.

○교육부차관 장상윤 예.

○소위원장 김영호 그러면 23일까지 법무부 의견을 청취해 주세요.

○교육부차관 장상윤 예, 그러겠습니다.

○강민정 위원 이것은 남겨 놓는 거지요? 앞부분만 일단……

○소위원장 김영호 예.

다음은 5항인데 5항은 다 동의했던 부분 아닌가요?

○수석전문위원 채수근 수정 수용을 말씀을 했습니다. 그리고 6항도 5항에 통합해서 수정하면 된다는 의견……

○소위원장 김영호 5항, 6항?

○수석전문위원 채수근 6항의 앞부분은 5항에 수정해서 같이 통합하면 된다는 얘기를 했고요. 6항의 뒷부분은 신중검토 의견이었습니다.

○문정복 위원 5항에 민간 보험사까지 같이 넣겠다는 거잖아요. 맞지요?

○교육부차관 장상윤 예.

○문정복 위원 이것 반대해요.

○강민정 위원 저는 반대합니다.

○문정복 위원 그렇게 하시면 안 되고요.

○교육부차관 장상윤 그런데 지금 교원배상책임보험을 민간 손해보험회사들도 하고 있습니다.

○강민정 위원 알고 있어요.

○문정복 위원 그것 원래 교원공제회에서 돈 안 된다고 매각한 거잖아요. 그러면서 그것들이 문제가 된 거고 실질적으로 많은 분들이 자기 돈 내고 학교안전공제회에 들었는데 실제로 여기서 보호받지 못하고 사보험 들어서 하고 있는 거잖아요. 그러면 학교안전공제회에서 더 두텁게 교원들을 보호할 생각을 해야지 이것을 민간 사보험까지 풀어 가지고 교원들에게 더 많은 경제적 부담을 지우게 하면 안 되지요.

○교육부차관 장상윤 보험료는 교육감이 내는 겁니다.

○문정복 위원 아니, 어쨌든 간에.

그래서 저는……

○교육부차관 장상윤 그런데 저희들이 생각하는 것은 법에 공제에 대한 규정을 하면서 특정 단체에 대해서 이렇게 독점적으로 몰아주는 것은 맞지 않다고 봅니다.

○강민정 위원 이게 무슨 특정…… 안전공제회가 특정 단체가 아니잖아요.

○문정복 위원 그렇다고 민간 보험사에게 하라고……

○교육부차관 장상윤 왜냐하면 실제로 지금 민간 보험사도 하고 있고 그다음에 학교안전공제회도 하고 있지만 교원공제회가 안 하고 있는 것은 수익이 안 되기 때문에 안 하는 거거든요. 이게 표준모델로 해서 커버리지(coverage)가 나오게 되면 계산을 해 가지고 보험료 산정을 하면 충분히 경쟁이 가능하다고 봅니다.

○문정복 위원 이것은 아닌 거 같은데.

○강민정 위원 저는 일단 교직원공제회는 적합하지도 않다고 봐요. 학교에서 일종의 말하자면 교육활동과 관련된 침해행위 그걸 사법적으로 최악의 경우에는 판단해야 될 어떤 사항들이 발생했을 때 그 문제를 해결하는 거기 때문에 저는 안전공제회가 하는 게 맞다. 학교에서 무슨 교육활동 하다가 실험하다가 사고 나고 이러면 안전공제회에 가지 이것을 무슨…… 교원공제회는 원래 교원들이 낸 자기 회비, 공제기금인가? 기금에 적립된 걸 잘 불려서 교원 복지를 책임지게 하는 것이 교원공제회의 목적, 원래 조직 자체의 목적이 그거고요. 학교에서 어떤 구성원 간이든 교육활동 과정에서 발생하는 안전과 관련된, 이게 사실 침해행위라는 게 그렇잖아요. 학폭으로 인해서 우리가 무슨 일이 생겼을 때 그것 안전공

제회에서 해 주잖아요. 그렇기 때문에 그 사안의 성격에 맞는 것은 학교안전공제회라고 저는 봅니다.

그래서 이걸 무슨 교원공제회에서 왜 안 하고 있냐 그리고 교원공제회에 독점적으로 하도록 하는 건 안 맞는다, 마치 이것을 시장의 경쟁을 왜 독점시키냐 이렇게 접근하는 것 자체가, 일단 교육부가 그렇게 접근하는 것 자체가 잘못됐다고 생각이 들고 안전공제회를 통해서 선생님들이 사보험에 들지 않고, 선생님들이 교육청에서 지금 이런 게 제도가 불비하기 때문에 개인적으로 사보험에 들잖아요. 이런 것들을 이 안으로 소화해서 다 흡수할 수 있도록 해 주는 게 맞다고 봅니다. 민간 보험사를 여기에 포괄할 필요는 전혀 없고요. 공공성을 잘 지키면서 학교에서 벌어지는 선생님과 학생 간이나 학부모의 다툼 속에서 발생하는 안전의 문제는 여기서 해결하도록 하는 게 좋다고 봅니다.

○문정복 위원 예, 원안대로 가시면 될 것 같아요.

○소위원장 김영호 이태규 간사님 의견 있으세요?

○이태규 위원 그런데 여기 자료를 보면 이미 15개 교육청은 민간 보험사와 계약을 체결해서 운영을 하고 있다는 겁니다.

○교육부차관 장상윤 맞습니다.

○이태규 위원 이게 현실이고.

○강민정 위원 그것은 전환하면 된다고 봐요.

○이태규 위원 그래서 저는 사실 안전공제회나 민간 보험이니 이것 따질 필요가 없고 어떤 것이 교원들의 편익에 부합하느냐, 그래서 교원들이 이익에 부합하면 저는 민간 보험사가 필요 없다고 봅니다. 최종적으로 교원의 이익에 부합하면 어떤 수단이든 다 쓰면 됩니다.

○교육부차관 장상윤 선택권은 어차피 교육감이나 교육청에서 의견을 수렴해서 하도록 돼 있습니다.

○소위원장 김영호 이것 잠깐 보류시키고요. 한번 좀 더 청취해 보지요.

○강민정 위원 이것은 그러면 교육청이나 이런 쪽에 지금 하고 있는, 이것 다양하게 하고 있으니까 의견을 들어 봤으면 좋겠어요.

○소위원장 김영호 예, 이태규 간사님 말씀처럼 교사 선생님들의 편의를 우리가 봐드리는 게 좋을 것 같아요.

○**강득구 위원** 저도 한마디만 하면 강민정 위원님이랑 입장이 약간 다를 수 있는데 기본적으로 저는 교육자치라는 입장에서 보면 교육감들의 선택권을 존중하는 것도……

○**강민정 위원** 그러니까 교육감들의 의견을 좀 듣자고요.

○**강득구 위원** 교육감의 입장을 존중하는 게 저는 맞다고 생각합니다.

○**소위원장 김영호** 예, 그래서 야당 위원님들은 한번 교육감님들 의견을 청취해 보시고 또 여당 위원님들도 다양한……

○**강민정 위원** 저는 공식적으로 여기 우리 있으니까 교육위 차원에서……

○**이태규 위원** 말씀 취지는 충분히 이해하는데요. 어쨌든 저는 어떤 게 선생님들한테 더 유리하나, 그러니까 편의 중심으로 판단하는 것이 좋다 저는 그 말씀을 드리고 싶은 거예요.

○**소위원장 김영호** 좋습니다.

○**교육부차관 장상윤** 이번에 저희가 제시한 안에 보면 지금 교육청이 행사하는 구상권까지도 규정이 돼 있기 때문에 사실은 교육감들이 원한다 하더라도 그걸 받아들이는 공제회나 이런 데서 또 검토를 할 겁니다, 구상권까지 행사하는 비용이 들어가 있기 때문에.

○**소위원장 김영호** 그러지요. 일단 이걸 보류시킬게요.

7항 논의하겠습니다.

○**수석전문위원 채수근** 아까 차관님께서서는 관련 내용을 고시에 담으면 된다는 취지로 말씀하셨거든요.

○**교육부차관 장상윤** 아니, 그 취지가 아니고요. 지금 보면 법의 취지가 뭐냐면 관할청이 또는 학교장이 교육활동 침해행위라고 본인이 인지한 행위가 이러이러한 죄인 경우에는 필요한 보호조치 또는 피해를 입은 교원의 회복에 필요한 조치, 그것은 넓게 봐 가지고는 고발까지도 할 수 있고 교권보호위원회에 올릴 수도 있고 또 보호조치를 하는, 어떻게 보면 교원이 침해받았다고 하는 것의 범죄에 해당하는 것을 법에서 규정을 하고 있는 데요. 지금 이게 열거주의 방식으로 하다 보니까 잠재적으로 학생이나 학부모가 교원한테 침해할 수 있는 범죄를 쭉 나열을 하고 있습니다. 그러다 보니까 케이스가 현장에서 벌어지는 케이스는 이것보다 훨씬 더 많을 수가 있거든요. 그래서 자꾸 이 법을 개정하자는 의견이, 현행은 어

떤 범죄가 나열이 돼 있냐 하면 상해, 폭행, 협박, 명예훼손, 손괴, 성폭력범죄, 불법정보 유통 행위 해 가지고 7개가 나열이 돼 있습니다. 그런데 개정안에 따르면 공무집행방해도 넣자 또 무고죄도 넣자 이렇게 돼 있는데 이런 식으로 규정을 하는 것보다는 교육활동하고 관련해 가지고 교원이 침해받을 수 있는 범죄, 모든 범죄에 대해서는 침해로 보고 보호조치를 하는 게 더 탄탄하고. 그다음에 범죄는 아니지만 정당한 교육활동 침해행위로 지금 고시에 주로 내려와 있는 항목들이 교육활동을 반복·부당하게 간섭하는 행위라든지 생활지도에 불응하는 행위 또 교육활동 중인 교원의 활동을 촬영·녹음해 가지고 무단 배포하는 행위 그리고 마지막에는 그 밖에 학교장이 교권 침해로 판단하는 행위 이렇게 해 가지고 고시는 범죄가 아닌 것 위주로 해 가지고 쭉 구성이 돼 있거든요.

그래서 저희 쪽 의견은 뭐냐 하면 법에는 모든 교육활동을 침해하는 범죄행위에 대해서 교권 보호조치를 하고 나머지 부당하게 교권 침해하는 것은 교육부장관이 정하는 쪽으로 정리를 해 주면 계속해서 이렇게 범죄 하나하나 양태가 나타날 때마다 여기다가 추가하고 추가하고 하는 그런 것들을 좀 덜 수 있지 않나 그런 의견입니다.

○**강민정 위원** 그러면 지금 새로운 개정안을 내시는 건가요? 나는 무슨 말인지…… 교원에 대한 전반적인 모든 범죄행위를 여기다가 그냥 그 한 단어로 다 통쳐 버리자는 거예요? 1항에……

○**교육부차관 장상윤** 예.

○**강민정 위원** 저는 그건 아니라고 봅니다. 교원에 대한 범죄행위 자체가 어떤 것이 있는지도 그 자체가 굉장히 논쟁적인 문제이기 때문에……

○**교육부차관 장상윤** 이것은 주체가 학생 또는 보호자 등 주체가 있고요. 교육활동 중인 교원에 대한 범죄행위입니다, 그러니까 모든 개인적인 무슨 이런 것들을 하자는 게 아니고.

○**강민정 위원** 지금 1항에 1호부터 3호까지가 있고 4호가 있잖아요. 그런데 이 호를 다 없애 버리자는 거예요, 1호부터 4호까지를요?

○**교육부차관 장상윤** 그렇지요. 그리고……

○**강민정 위원** 저는 그렇게 하면 안 된다고 봅니다. 오히려, 그리고 지금 중요한 이 관련된 선생님들이 교육활동을 하면서 침해당할 수 있는 형사법적인 이런 범죄가 저는 여기에 열거돼 있다고 보고 오히려 지금 서이초 사태로 인해서 선

생님들이 직접적으로 고통을 받고 있는 부분이, 4호에 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위 이렇게 되어 있는 걸 이걸 좀 풀어 가지고 실질적으로 해결해 달라고 요구하시는 걸 법안에 추가로 담으면 된다고 봅니다. 오히려 이걸 애매하게 교원에 관련된 모든, 교육활동 관련 모든 범죄행위 그렇게 해 놓는 법안은 없어요, 사실은. 그건 옳지 않다고 봅니다.

그래서 저는 제 안대로 가야, 이 부분은 제가 제 것이기 때문이 아니고요 실질적으로 선생님들이 원하시는 게 이거예요. 이런 걸 원하시니까 이것을 4호에다가 집어넣고 그 외에 기타를 좀 열어 두는 걸 5호에 넣든가 이런 방식으로 하는 게 지금 선생님들이 강력하게 요구하시는 바입니다.

○소위원장 김영호 이태규 간사님, 권은희 위원님, 어떻게 의견 있으신가요?

○강민정 위원 그리고 거기 무고죄 뭐 이런 것 하나 더 넣었으면 좋겠어요.

○소위원장 김영호 그러니까 우리가 오늘 다시 한번 상기시키는 것은 서이초 이후에 지금 교사 선생님들이 많이 요구하는 요구 사항들이 있잖아요. 그걸 좀 담아내자는 취지로 우리 법안소위를 열었으니까 정부 측도 그것은 조금 유연하게 받아 주셨으면 좋겠습니다.

○교육부차관 장상윤 저희가 사실은 그 의견입니다. 그러니까 지금 열거되지 않은 범죄가 예를 들어서 스토킹범죄가 있다 그러면 지금 교육활동 보호 조치로 할 수가 없습니다.

○소위원장 김영호 그러니까 고시에 포함시키자는 거잖아요?

○교육부차관 장상윤 학부모가 계속 따라다녔다 했을 때 여기에 열거가 안 되어 있기 때문에 조치가 불가능하다는 거지요.

○소위원장 김영호 그래서 고시에 포함시킨 것을 여기다가 다시 포함시키자는 것 아니에요, 법안에다가?

○교육부차관 장상윤 그렇지는 않습니다. 고시는 범죄가 아니고……

○소위원장 김영호 그러니까요.

○이태규 위원 차관님, 그러니까 이게 새로운 범죄 유형이 나타날 때마다 계속 그때마다 법을 개정할 수는 없다는 얘기잖아요. 그렇지요?

○교육부차관 장상윤 예, 그렇지요.

○이태규 위원 그러니까 법체계상 법조문 관련

해 효율적으로 관리하는 측면을 계속할 수는…… 그러면 이것까지 포함하고 ‘등’ 자 갖다 붙이면 안 되는 거예요, 여기다?

○강민정 위원 저는 그래서 4호가 있다고 봐요. 4호를 열어 놓은 것이……

○소위원장 김영호 그 밖에 고시로 정하는 행위로서?

○이태규 위원 우리가 대표적인 것을 열거하고 그러니까 현재 의원님들이 이렇게 개정안을 내신 것까지는 저희가 열거를 하고 뒤에 뭐 ‘등’이나 이런 걸로 해서 추후에 나오는 것도 다 그 범주에 넣어서 처벌할 수 있도록 교권 침해 활동으로 이렇게 규정할 수 있도록 법조문상으로 정리가 가능하지 않을까요? 그걸 한번 검토해 보시면 어때요? 지금 여기서 결정하지 말고.

○교육부차관 장상윤 저희가 그러면 지금 있는 걸 그대로 두고 지금 서동용 위원님이 원하시는 공무집행방해, 위계에 의한 공무집행방해, 무고 이것을 추가하고요, 범죄니까.

그리고 마지막 호에다가 그 밖에 뭐 교육활동을 침해할 가능성이 있는 범죄 그리고 또 마지막에 고시로 정하는 것은 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 기타 행위 해 가지고, 지금 저희들이 문제의식 삼는 것은 고시에 이미 공무집행방해하고 업무방해죄가 또 들어가 있습니다. 그러니까 원래 법에서 중한 것을 하고 고시에서는 나머지 것들을 해야 되는데 막 뒤섞여 있거든요. 그래서 죄는 법에다가 올리고 나머지 교육활동을 방해할 수 있는 악성 민원이라든지 뭐 이런 것들은 고시에다가 담는 걸로……

○이태규 위원 그러니까 지금 말씀하신 대로 법률에 규정하는 게 맞다고 하는 게 지금 고시에 있으면 고시를 조금 수정하면 되잖아요?

○교육부차관 장상윤 예.

○이태규 위원 그렇게 하고. 그리고 지금 차관님 말씀하신 어떤 뭐 스토킹도 하나 추가로 넣든지 하셔 가지고……

○강민정 위원 그런데 저는요 지금 이것, 물론 일이라고 하는 게 실무적인 것이기 때문에 진행되고 있는 과정을 안 볼 수는 없어요. 그런데 어떻게 이렇게 아니, 법체계상 하위법은 고시가 먼저 있으니까, 그것은 아직 공식적으로 의결돼서 이게 공포된 것도 아니고 오늘 아침에 이것 공개해 가지고 의견 수렴받는 그 하위법 고시가 되어 있으니까 너네 상위법을 여기에 맞춰라 이런

식으로 얘기하는 것은 옳지 않지요.

○**교육부차관 장상윤** 오늘 고시한 것은 이게 아닙니다.

○**이태규 위원** 아니, 지금 저희가…… 강민정 위원님, 우리가 강민정 위원님 의견을 존중해서 법 개정을 하려고 합리적인 절충안을 지금 제시하고 있잖아요.

○**강민정 위원** 이태규 위원님은 절충안을 내셨다고 하는데 차관님의 지금 답변은 그게 아니에요. 그것은 고시에 되어……

○**이태규 위원** 그러니까 이런 부분에 대해서 검토해 보고 다음에 와서 이야기하자 이런……

○**강민정 위원** 지금 악성 민원이라고 하는 것 있잖아요. 학부모의 갑질과 악성 민원 이게 가장 집중적으로 선생님들을 괴롭히고 그것을 구체적으로 적시한 뭔가의 어떤 보호 수단이나 방어막 이런 게 선생님들은 필요하다고 이야기하는 거예요.

○**소위원장 김영호** 현장의 목소리를 담아낼 수 있는 법안으로 지금 하시자는 게 강민정 위원님이고 이런 것이 법안에 담겨져야지 선생님들의 집회가 그래도 좀 의미가 있었다라고 지금 보시는 것 같고요.

권은희 위원님.

○**권은희 위원** 저도 검토하고, 추가적으로 검토를 요청하는 내용을 말씀드리겠는데요. 일단은 교육부가 새롭게 유형이 나타날 때마다 법을 개정하는 부분들이 맞지 않다, 1·2·3호 그리고 고시 이렇게 규정하는 체계는 그대로 두고 고시에 이런 새로운 유형들을 두는 게 맞겠다라고 하는 부분들도 일응 이해가 되는데 중요한 것은요 법에 규정할 것과 고시에 규정할 것을 일단은 분류를 해야 되고요.

○**교육부차관 장상윤** 그렇지요.

○**권은희 위원** 그리고 법에 분류된 거면 1·2·3·4호가 있을 때 그 조치들이 다룰 수 있어야 돼요. 법의 1항 1호·2호·3호는 범죄행위로서 아주 중하잖아요. 이 경우에 해당 학생이나 학부모에게 행할 수 있는 조치가 중하고 신속하고 한 그러한 조치가 달라야 되고. 그리고 지금 강민정 위원님이 얘기하신 반복성·악성·강요성·강제성 민원들이 고시에 들어가 있잖아요. 이 부분과 관련해서는……

○**교육부차관 장상윤** 고시에는 지금 교육활동을 반복적으로 부당하게 간섭하는 행위입니다.

○**권은희 위원** 그렇지요. 거기에 다 들어갈 수 있는데 그것을 고시로 했다라면 그 고시에 행하는 조치들은 교권보호조치위원회가 아니라 생활지도에 불응하고 간섭하는 것이기 때문에 학교장이나 아니면 교사가 즉시 조치할 수 있도록 하는 그러니까 침해행위 유형도 중요하지만 침해행위 유형에 따라서 조치할 수 있는 것도 다르게 규정될 수가 있거든요. 그 부분까지 고려해서 침해행위 유형을 정하는 것이 의미가 있는 거지, 그래서 이 조치와 관련된 부분까지 종합적으로 검토를 해 주실 것을 추가로 요청드립니다.

○**소위원장 김영호** 강득구 위원님.

○**강득구 위원** 아동인권조례 관련해서 정부에서 고시로 다 처리하겠다 이런 메시지를 낸 적이 있었지요?

○**교육부차관 장상윤** 아동인권조례요?

○**강득구 위원** 예, 아동인권조례. 지난번에 아동인권조례 관련해서……

○**교육부차관 장상윤** 학생인권조례.

○**강득구 위원** 예, 학생인권조례, 미안합니다. 학생인권조례 관련해서 고시로 처리하겠다 이런 식의 메시지를 낸 적이 있지요?

○**교육부차관 장상윤** 고시로 처리하겠다는 말씀드린 것은 없고요. 고시가 나오게 되면 법령에서 정해진 게 확정이 되기 때문에……

○**강득구 위원** 학생인권조례 관련해서 고시로 이 부분에 대해서 대체하겠다 이런 식으로 메시지를 낸 적 없나요?

○**교육부차관 장상윤** 그러니까 고시가 오늘 행정예고에 들어갔는데 고시에 있는 조항 중에 기존의 학생인권조례하고 충돌하는 조항이 있기 때문에 그것은 개정을 해야 되겠지요.

○**강득구 위원** 제가 말하고자 하는 게 뭐냐 하면 최근에 와서 고시 그러니까 법률 위에 고시가 있는 듯한 모습을 보이는데 이것은 어떤 의미에서 입법권에 대한 고민도 동시에 필요한 것 아닌가요?

○**교육부차관 장상윤** 저희가 고시만 있는 게 아니라 초·중등교육법에 근거를 두고 체계를 갖춘 법령입니다. 그래서 그 틀을 조례는 따라야 되고요.

○**강득구 위원** 그것은 인정하는데 지금 강민정 위원님이 말씀하는 것은 제가 우려하는 거랑 비슷한 것 아닌가요? 저는 강민정 위원님에 대한 고민을 일정 정도 제가 공감합니다.

○**교육부차관 장상윤** 그러니까 제가 말씀드리는 것은 지금 교육활동 침해행위로 보는 범죄를 나열하고 있는데 그 나열하는 게 학부모가 교권을 침해하는 행위들을 범죄 형태로 나열을 하고 있는데 이게 양태가 계속 바뀌지 않습니까? 그래서 여기에 나열되지 않은 게 나오면 계속 추가해야 되는 문제가 있으니……

○**강득구 위원** 그러니까 그런 것에 대한 고민은 있는데 그것을 다 고시로 대체하겠다 이것은……

○**교육부차관 장상윤** 고시하고는 상관이 없어요. 오늘 저희가 행정예고한 고시는 이 고시가 아닙니다. 이것은 교육활동 침해 고시입니다.

○**강득구 위원** 그러니까 지금 이 부분, 앞으로 이런 계속 새로운 뭔가가 나오면 그 부분을 법률로 계속 개정하기에는 좀 경직성 이런 부분에서 한계가 있으니까……

○**교육부차관 장상윤** 그렇지요.

○**강득구 위원** 고시로 대체할 수 있도록……

○**교육부차관 장상윤** 아니, 고시로 대체하는 게 아니라 법 문언을 모든 범죄행위로 바꾸자는 겁니다.

○**강민정 위원** 아니, 그렇게 하면 안 돼요. 그렇게 두리뭉실하게 하면 진짜 선생님들이 제대로 보호 못 받아요. 진짜 뭐 알파에서 오메가까지 그 안에 모든 범죄행위가 다 들어가는데, 이게 중대한 범죄이기 때문에 선생님들이 절대로 이런 범죄에 노출돼서는 안 되기 때문에 이런 것에 의미가 있어서 이걸 열거한 거고……

○**교육부차관 장상윤** 그래서 저희가 아까……

○**강민정 위원** 지금 와 가지고 그렇게 돌리는 것은 지금 뜬금없이 개정안 내는 거예요, 정부가.

○**소위원장 김영호** 그러니까 아까 이태규 간사님이……

○**강민정 위원** 그러니까 있는 데다 추가해서, 지금 선생님들이 가장 직접적으로 고통스럽다, 이 법으로 좀 부족하니까 그 부분을 해결해 달라고 해서 이 개정안이 나온 것이기 때문에 그 부분에 관해서만 우리가 집중해서 추가하면 되는 거예요.

○**소위원장 김영호** 그러면 강민정 위원님은 고시 말고 제일 밑에 있는 부분을 법안에 신자는 거지요?

○**강민정 위원** 저는 그렇게 하는 게 맞다고 봐요. 다만 이게 약간 너무 상술돼 있다거나 이러면 예를 들면 언어적 폭력과 반복적·강요성 민

원 뭐 이런 것은 충분히 바꿀 수 있다고 봐요. 어쨌든 악성 민원, 학부모의 악성 민원이라고 하는 것이 법안에 교권 침해행위로 반드시 적시되어야 된다 이것을 얘기하는 거예요.

○**이태규 위원** 너무 오래 토론이 되는데요. 차관님, 아까 저도 질충안을 말씀드렸고, 또 강민정 위원님 말씀하시는 현장의 요구들 이런 부분들을 감안해서 가지고 한번 돌아가서……

○**교육부차관 장상윤** 예, 문언을 현재 틀 내에서 추가하고 만들어 보겠습니다.

○**이태규 위원** 예, 그렇게 해서 다음에 지금 여기 논의되는 내용을 다 담을 수 있는 표현으로 해 가지고 한번 정부 측 의견을 제시해 주세요.

○**교육부차관 장상윤** 예.

○**소위원장 김영호** 이게 강민정 위원님 개인 요청이 아니라 사실 다수 교사 선생님의 요청이니 까요 그것을 잘 좀 담아 주셨으면 좋겠습니다.

그러면 8항은……

○**수석전문위원 채수근** 수정수용을 말씀하십니까.

○**소위원장 김영호** 기본적으로 동의하고, 문구 수정인 거지요, 8항?

(「예」 하는 위원 있음)

○**교육부차관 장상윤** 예.

○**수석전문위원 채수근** 위원장님, 저희가 실무적으로 실수를 한 게 있어서 말씀을 드리겠습니다. 초·중등교육법 강민정 의원안에 해당 학생을 즉시 분리할 수 있도록 한 내용이 있는데요. 강민정 의원께서 똑같은 내용의 유아교육법을 같이 개정안을 내셨거든요. 그런데 그 내용이 지금 자료에 포함이 안 돼서 같이 말씀을 드립니다.

○**문정복 위원** 동의합니다.

○**이태규 위원** 우리가 시간이 조금 촉박한데 차관님, 만약에 여기에서 필요한 경우에 특별교육이나 이런 것 하잖아요?

○**교육부차관 장상윤** 예.

○**이태규 위원** 특별교육이 어떤 겁니까?

○**교육부차관 장상윤** 그러니까 강민정 의원님이 발의하신 법안에 지금 특별교육이 들어가 있는데 특별교육은 우리가 교육활동 침해행위에 대한 조치 사항으로서의 특별교육이……

○**강민정 위원** 그게 아니고, 이것은 그런 특별교육이 아니고요. 지금……

○**교육부차관 장상윤** 그러니까 용어를 저희는 특별교육이라 안 쓰고 다른 식으로 쓴 겁니다.

○강민정 위원 뭐라고 쓴 거예요?

○교육부차관 장상윤 거기 본안……

○강민정 위원 징계의 특별교육과 헷갈리니까?

○교육부차관 장상윤 그렇지요.

○강민정 위원 그래서 어떤 식으로 수정하시는 거예요?

○교육부차관 장상윤 거기 자료 49쪽 보시면 저희 의견이 나와 있습니다. 그러니까 취지가 지금 학습권을 보장하자는 거니까요.

○이태규 위원 그래서 저는 어쨌든 지금 정부 측 의견을 존중하는데 저희가 입법이나 이런 것은 좋은 취지로 만들었는데 나중에 시행하는 과정에서 특별교육의 내용이 정말 제가 볼 때는, 누가 봐도 정말 동의하기 어려운 특별교육 내용으로 구성이 되면 그게 나중에 더 문제가 될 수 있는 거잖아요. 잘못하면, 우리 민방위 교육받듯이 이런 식으로 하면 곤란하잖아요. 그렇지요?

○교육부차관 장상윤 아니, 여기……

○이태규 위원 그러니까 실질적으로 이 아이가 교육을 통해서 정말 더 잘될 수 있도록 하는 그런 부분들에 대한 고민을, 아까 고시도 마찬가지잖아요. 우리가 고시를 하는 데 여러 가지 방법이 있지만 실질적으로 어떤 부분에 대해서 현장에서는 전혀 예측하지 못한 아주 다양한 형태의 어떤 교권 침해 유형들이 있을 거라고요. 그 사례들에 대해서 다 이 부분들은 이걸로 조치가 가능하다고 하는 매뉴얼을 만들 텐데 사실 그것을 잘 만들어야 일선에서 선생님들이 그걸 보고 대응할 수 있는 거잖아요, 금방 숙지할 수 있는 거고.

○교육부차관 장상윤 예.

○이태규 위원 그런 차원에서 말씀을 드리는 거예요. 그래서 특별교육이라는 게 도대체 뭐냐……

○교육부차관 장상윤 저희들이 생각하는 것은 학폭도 이것하고 비슷한데요. 분리조치를 들어가면 애가 교실에서 떠나기 때문에 그 시간 동안에 학습권을 침해받아서 이것은 별도의 공간이나 원격교육이나 이것을 통해 가지고 보충교육을 시켜주는 겁니다, 그 수업을 못 듣기 때문에.

○강민정 위원 그러니까 교육과정에, 분리된 형태로 교육과정을 애가 진행할 수 있도록 해 주는 거예요. 그러니까 제가 2개의 법안을 설명드리면 첫 번째, 교원지위법은 우리가 학폭에서 가해학생과 피해학생을 분리해서 피해학생을 보호하려는 것하고 동일한 정신과 원칙에 따라서 교사도

보호가 돼야 된다, 그래서 이것은 일정하게 저는 교권보호위원회나 이런 게 소집이 돼서 ‘너는 이게 확실한 교권 침해야’ 그래서 판정이 나올 때까지 교사가 보호되는 게, 피해자니까. 그런 차원에서 진행하는 그런 분리고요.

두 번째, 초·중등교육법의 분리는 이것은 그냥 학교에서 일상적 교육활동, 수업이나 생활지도하다가 순간적으로 아이들이 선생님한테 수업을 방해한다거나 이래서 약간 일시적으로 안정을 취하게 하고 애가 안정되지 않으면 수업에 약간 지장을 받을 수 있는 이런 상황이 있잖아요. 그러니까 이것은 길게 분리하는 게 아니고 즉시 분리, 그러니까 생활지도상의 즉시 분리고. 교원지위법상의 분리 교육은 교권 침해를 당한 교사를 일정 기간 공식 결정이 나올 때까지 우리가 학폭에서 피해자 보호하는 것과 같은 정신으로 보호하기 위한 분리고, 그래서 조금 다릅니다.

○권은희 위원 위원장님, 지금 현재까지는 말씀하신 대로 어떤 교권 침해행위에 대해서 교권보호위원회를 통하지 않은 즉시 조치로 지금 즉시 분리가 처음 도입되는 거잖아요. 그래서 지금 말씀은 하셨는데 말씀만 가지고 저희들이 할 게 아니라 이것과 관련해서는 자료에 이게 어떻게 법안이 되어 있는지, 문구가 어떻게 되어 있는지 한번 검토를 해 보시고. 페이지가 어떻게 됩니까, 수석전문위원님?

○교육부차관 장상윤 48쪽, 49쪽 보시면 됩니다.

○소위원장 김영호 48쪽이요?

○수석전문위원 채수근 예, 교원지위법은 48쪽에 내용이 있고요. 그다음에 초·중등교육법은 의사일정 21항 강민정 의원이 대표발의한 법안의 5쪽부터 그 내용이 있습니다.

○소위원장 김영호 색칠된 부분인가요?

○수석전문위원 채수근 교원지위법 말씀하시는 건가요? 그것은 48쪽의 색칠된 부분에 정부 수정 의견이 들어가 있고요. 그리고 초·중등교육법은 저희 자료에는 정부에서 얘기한 수정의견이 지금 반영이 안 돼 있는 상태입니다. 공란으로 되어 있습니다.

○강민정 위원 그러니까 초·중등교육법은 상담 선생님이나 혹은 교장·교감선생님이나 이렇게 수업을 안 하는 선생님들이 선생님이 도움을 요청하면 그 아이를 그 수업 시간에 순간적으로 분리해서 안정실이나 이런, 영국 같은 경우는 안정실로 그걸 부르는데 안정실로 애를 데려가고 그

러면 애가 짧으면 10분, 20분 만에 안정해서 갈 수도 있고 아니면 한 2·3교시 안정이 안 되면 거기서 전담선생님이 개를 수업에 합류시키지 말고 그날 안정이 될 때까지 데리고 있는 그런 즉시 분리 조치예요.

그리고 여기 교원지위법 49쪽은 피해 입은 교사를 보호하기 위한, 일정 기간 동안 가해 혐의를 받고 있는 학생이…… 지금은 선생님들이 셀프 병가를 낸다든가 이런 식으로, 오히려 피해를 입었다고 추정되는 선생님들이 직을 유지 못하는 방식으로 가기 때문에 그 부분과 관련된 분리 조치입니다, 일정 기간이 있는. 이것은 뭐랄까 교육과정이 이수될 수 있도록 개한테 학교가 교육을 해 줘야 되는 거고 전자는 안정……

○**이태규 위원** 그런데 가해 학생의 학습권도 중요하지만 만약에 선생님이 충격을 받아서 정상적인 수업을 못할 정도의 교권 침해가 이루어졌다면 일단 이 아이가 학교에 나오면 안 되는 거지요. 그렇지요? 그건 나올 수 없도록 해야지요.

○**강민정 위원** 아니, 그런데 저는……

○**이태규 위원** 보세요. 그러니까 이걸 만약에 즉시 분리를 하는데 누구를 어떻게 분리하느냐 부분에 있어서 가령 지난번에 선생을 폭행해 가지고 선생님이 중상을 입을 정도의 그런 교권 침해가 이루어졌는데 선생님은 충격을 받아 병원에 입원해 있고 가해 학생은 학교에 나와 돌아다니냐? 저는 이것처럼 불합리한 것은 없다고 봐요.

○**교육부차관 장상윤** 지금 주로 그렇습니다.

○**이태규 위원** 이것 단호하게 해서 등교 정지시키고 거기다 확실한 페널티를 줘야지요. 학습권 보장은 따로 비대면 교육을 시키든 뭐든 간에 여기에 대해 명백한, 명확한 페널티를 주지 않으면 절대 이것 잡을 수가 없어요.

그러니까 우리가 안정을 시키고 타이르고 조언하고 이렇게 해서 가르칠 수 있는 아이가 있는 거고 명확하게 제재를 해서 그리고 그 즉시, 그 즉시 학교에서 내쫓든지 이렇게 하는 아이들이 있는 거예요. 영원히 추방하자는 건 아니지만 도를 넘는 부분의 교권 침해에 있어서 그것은 명백하게 선생님 중심의 분리가 이루어져야지 선생님은 병원 가서 입원하고 또 창피하고 그러니까 못 나오는데 애는 학교에 나와서 돌아다니면 이게 개판 학교인 거예요. 그건 나는 막아야 된다고 봅니다.

○**교육부차관 교육지원관 고영종** 책임교육지원관

고영종입니다.

그래서 이태규 간사님 말씀하신 것처럼 이번에 교권보호 대책 안에 지금 그 말씀이 들어 있습니다. 그래서 즉시 분리하고 우선 조치를 해야 되는데 그 우선 조치가 학교봉사, 특별교육, 출석정지 그다음에 학급교체까지도 지난번에 학교폭력 대책법에서 논의를 해 주셨기 때문에 이렇게 선생님하고 학생을 분리시키는 것입니다. 그래서 그 방안으로 선생님들의 교권을 보호한다는 내용으로 그것은 교권보호 대책으로 들어가 있습니다.

○**권은희 위원** 이태규 간사님하고 강민정 위원님이 생각하시는 ‘분리’도 좀 다르지요? 이태규 간사님은 중한 사안에 학교 밖으로의 퇴거까지 포함하는 개념이고 강민정 위원님은 일상적인 교육 지도에 불응했을 때 일시 안정에 대한 부분……

○**강민정 위원** 아니, 그것은 초·중등교육법의 즉시 분리고, 달라요. 교원지위법의 분리는 가·피해자 분리고.

○**권은희 위원** 그러니까 그 가·피에 대한 분리라는 개념도 이 분리 하나로 어느 정도의 분리까지인지 좀…… 분리라는 게 사실은 학교에서 취하는 강한 조치거든요?

○**교육부차관 교육지원관 고영종** 그렇습니다. 먼저 분리 조치를 하고 추인을 받는 겁니다.

○**권은희 위원** 강한 조치기 때문에 그다음에 위원회의 조치가 아닌 부분이기 때문에 좀 더 명확해야 될 필요가 있는데 그렇다고 한다면 교육활동 침해행위 중에 즉시 분리 조치가 취해질 수 있는 교육활동 침해행위는 어떤 것이 있는지, 이게 교육활동 침해행위를 열거하는 이유 중에 하나거든요. 예컨대 1호, 2호, 3호 그러니까 공무집행…… 아니, 이것은 고시고.

법안에 형법상 상해 그리고 성폭력범죄 그리고 배포, 촬영 이런 유형의 교육활동 침해행위가 있을 때 단호하게 엄격하게 즉시 분리하는 조치의 근거 규정으로서 작용하는 것인지 아니면 이렇게 규정했을 때는 고시에 나오는 정당한 생활지도에 불응해서, 그러니까 수업 시간에 생활지도 학생에게 ‘수업을 방해하는 활동 하지 마’라고 했는데 이것에 불응하는 것에도 즉시 분리를 취할 수 있는 건지 이 규정상으로는 명확하지가 않아요.

그러니까 침해행위에 따라서 엄하게 분리하겠다는 그런 취지의 규정이라면 침해행위에 1호부터 6호까지 이렇게 분리해서 규정하고 있는

이유가 이런 부분들 때문이거든요. 그래서 침해 행위의 어떤 부분들인지 그걸 좀……

○강민정 위원 저는 제가 법안 발의했으니까 약간 2개가 막, 한꺼번에 지금 여기다 놓으셔 가지고…… 이걸 전혀 다른 성격의 분리인데 섞여서 약간 그렇긴 한데, 저는 이것은 교권보호위원회가 있기 때문에 교권보호위원회에서 공식적으로 판정되기 전까지는 선생님이 무죄추정의 원칙을 주장하듯이 저는 학생에게도 사실은 무죄추정의 원칙이 적용돼야 된다.

다만 선생님은, 제가 교사 입장에서 보면 팔이 부러지거나 피가 난다거나 이런 것 당하는 것도 마음이 아프지만 내가 가르치는 제자한테 아주 진짜 모멸감을 받는, 그냥 말로만 한 것도 엄청나게 큰 상처가 되고 교사로서의 자기 자존감이 나 이런 게 무너지고 거기서 저는 마음의 병이 온다고 생각해요.

그래서 꼭 가시적으로 무슨 눈에 드러나는 상해나 폭력을 휘두른 이런 경우가 아니라도 선생님은 내 제자인데 내 제자로부터 나의 존재를 부정당하고 어떤 모멸감을 느끼게 되는 그런 상황이 발생한 것으로부터 받는 상처가 있고 이것은 보호돼야 된다.

그리고 교권보호위원회를 통해서 명확하게 그 아이가 일정하게 자기 행위에 책임을 져야 되는 어떤 침해행위라고 하는 게 판명 날 건데 나기 전까지는 선생님의 그런 심리적 상태나 이런 것들을 우리가 지켜 주고, 선생님이 개별적으로 병가 내고서 집으로 가서 학교를 안 나오는 방식이 아니고 거꾸로 아이를 선생님과 같은 공간에서 계속 배우지 않도록 그런 기간 동안 일시적으로 분리하자, 교권보호위원회가 확정될 때까지. 저는 이렇게 보는 거예요.

이태규 위원님이 말씀하신 것처럼 진짜 막 폭행범 같은 이런 상황도 있지만 사실 선생님들 입장에서는 그렇고, 그 과정에서 교권보호위원회에서 공식 결정이 내려질 때까지의 선생님의 심리적 보호 장치로서 저는 이 분리를 말씀드린 겁니다.

○이태규 위원 차관님, 그래서 제 의견은 49페이지에 정부 측 수정의견이 있잖아요. 거기에 ‘분리조치된 학생을 교육하는데 필요한 교육방법을 마련·운영하여야 하며 분리의 기간 및 장소 등’ 이잖아요. 저는 ‘분리의 방법’이라는 걸 여기다 넣었으면 좋겠어요. ‘분리의 방법과 기간과 장소

등 이것은 영으로 정한다’ 이렇게 가면 어떤 방식으로 선생님과 아이를 분리시킬 것인가에 대해서 구체적인 여러 방식이 있을 것 아니겠습니까? 그 방식을 대통령령으로 정할 수 있으면 일선 현장에서 훨씬 더 대응하기가 편하지 않겠나 생각이 듭니다.

○교육부차관 장상윤 예.

○소위원장 김영호 분리의 기간과 방법?

○이태규 위원 예, 기간과 방법.

○강민정 위원 예, 동의해요. 저는 동의합니다, 거기까지는.

○소위원장 김영호 그러면 그렇게 정리를 하세요.

○권은희 위원 그러면 이태규 위원님하고 강민정 위원님 모두 다 현행법과 고시를 포함한 교육활동 침해로 규정된 모든 행위에 대해서 즉시 분리 조치는 가능한 걸로 개정 취지는 그렇게 되는 거지요?

○소위원장 김영호 예.

○강민정 위원 교권 침해 상황에서.

○권은희 위원 정당한 생활지도 불응을 포함한 모든 교권 침해행위에 대해서 즉시 분리 조치가 가능한.

○강민정 위원 정당한 뭐요?

○권은희 위원 정당한 생활지도 불응을 포함한 모든 교권 침해, 가장 포괄적인 교권 침해.

○강민정 위원 ‘정당한 생활지도 불응’ 이것은 그 자체도 되게 여러 가지로 해석되기 때문에 그걸 여기다가 넣을 필요는 없잖아요.

○권은희 위원 아니, 이렇게 규정돼 버리면 그게 당연히 들어가 버린단니까요?

○소위원장 김영호 다 들어가 있는 거지요. 아까 언어폭력 그런 게 다 들어가는, 범죄행위는 아니더라도 아까 고시 그 내용도 다 포함된다고 봐야지요, 즉시 분리가. 맞지요?

○교육부차관 장상윤 그러니까 교원지위법에서 교육활동 침해행위에 대한 조치의 전제가 아까 말씀드린 형법의 상해·폭행·협박 이게 법에 쫓나와 있고요. 그다음에 법의 4호에 보면 ‘교육부장관이 정하여 고시하는 행위로서 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위’ 그래서 고시로 내려가 보면 다시 공무집행방해 이런 것들이 쫓 있어 가지고, 마지막에는 또 이게 있습니다. ‘학교장이 교육공무원법 제43조제1항에 위반한다고 판단하는 행위’ 이렇게 돼 있는데 이게 교권

을 존중해야 되고 부당한 간섭을 받지 않는다 이 조항이기 때문에 실질적으로는 다 포함해 가지고 즉시 분리 조치를 할 수가 있습니다.

○소위원장 김영호 예.

○강민정 위원 그런데 이태규 의원님이 발의한 안도 보면 ‘교육활동 침해행위를 인지한’이고 제가 발의한 것도 ‘교육활동 침해행위를 알게 된 경우’잖아요? 그리고 이때의 교육활동 침해행위는 우리가 아까 본 그 15조에 명시된 그 행위인 거예요. 그런데 여기다가 선생님의 지시 불이행, 뭐 모든 것들을 다 넣어야 된다 이렇게 하면 안 된다고 봐요.

○권은희 위원 아니, 법체계가 그렇게 된다고.

○이태규 위원 그러면 우리가 법체계나 문구나 이걸 좀…… 저도 이 법안 개정안의 취지는 강민정 위원님 말씀하신 것과 같거든요.

실제로 학생의 어떤 행위로 인해서 그 교사가 피해를 입었을 적에, 특히 그것이 폭행이든 뭐든 중대한 문제가 발생이 됐을 때 떨어뜨려 놔야 되니까, 떨어뜨려 놔야 돼서 그래서 학생의 어떤 가해행위로 인한 행위를 제가 분리 대상으로 본 거고 지금 말씀하신 생활지도 고시에서 소극적으로 교권을 침해하는 행위도 있잖아요? 교실에 안 들어오고 바깥에 있다든지 뭐 그런 애들도 많으니까. 그리고 엎드려 자는 애, 이것도 사실 소극적으로 교권 침해하는 건데 그 애를 분리시킬 이유는 없거든요, 제가 볼 적에는. 그래서 생활지도 고시에 불응했을 경우에 그 페널티를 어떻게 할 것인가는 지금 이것하고는 조금 달라야 된다 저는 그렇게 생각해요.

○강민정 위원 그래요. 이것은 여기까지만 토론하고 다음에 정리했으면 좋겠어요.

○이태규 위원 여기 의견을 좀 감안하셔 가지고 돌아가셔서 한번 생각해 보세요.

○교육부차관 장상윤 예.

○권은희 위원 개정안 내신 분들은 그렇고 저는 교원지위 특별법과 관련된 입법 취지는 그거거든요. 즉시 분리가 사실은 굉장히 중요한 필요한 조치인데 이게 지금 학교장이 교육활동 침해행위로 해서 분리해야 된다고 하는 부분은 상당히 중한 조치 개념으로 이해가 되는 부분이고, 사실 정당한 생활지도에 불응하는 경우에 교사가 분리 조치를 할 필요성이 매우 높거든요.

이것은 교사의 교권 활동뿐만 아니라 다른 학생의 학습권, 다른 학생의 학습권을 보장해야 하

는 교사의 교권 활동 이 부분에 대한 침해행위, 여기에 대한 분리 조치의 필요성도 현장에서는 굉장히 높기 때문에 그 부분에 대한 분리 조치가 포함되는 것이 맞는데……

○강민정 위원 저는 그것은 구분해야 된다고 본다 고요.

○권은희 위원 그러니까 제가 말씀드린 것은……

○강민정 위원 제가 초·중등교육법에서 얘기한 즉시 분리, 위원님이 지금 얘기하신, 선생님이 수업을 하는데 수업을 방해하는 돌출행동을 한다가 교실을 갑자기 왔다 갔다 한다가 이런 경우에 제지할 필요가 있잖아요. 그런데 이것은 그 자체로 우리가 교권침해행위라고 보면 안 돼요. 그래서 그것은 교육활동을 지속해 나가기 위한 환경을 만들기 위해서, 다른 아이들이 학습권 침해를 받지 않기 위해서 일시적으로, 정말 어떤 경우에는 10분 어떤 경우에는 제가 아까 말한 것처럼 1시간 이렇게 선생님이 전문가로서 판단해서 말로 제지했는데 안 되면 분리해서 수업 안 하는 선생님 콜해서, 교장선생님 부르든지 상담 선생님 부르든지 해서 안정실에 잠깐만 데려다가 ‘안정 좀 시켜 주세요’ 이렇게 하는 거고 이것은 교권침해행위로 위으면 안 된다는 거지요.

○권은희 위원 아니, 강민정 위원님이 설명은 그렇게 하시는데 개정안의 문구대로 해석이 되면 그 모든 것이 교육활동 침해행위로 즉시 분리 조치가 이 조항에 의해서 가능하게 해석하기 때문에……

○강민정 위원 아니, 교육활동 침해행위면 이 법안에……

○권은희 위원 그 취지를 반영하려면 교권활동 침해행위에 대해서 좀 더 명확하게 분류하는 작업들이 추가적으로 있어야 된다는 거고 그 이외의 분리 조치도 강민정 위원님 말씀대로 필요하기 때문에 그것과 관련해서는 교사에게 분리조치권을 주는 방안을 추가적으로 검토해서……

○강민정 위원 그렇지 않습니다. 그렇지 않습니다.

○권은희 위원 검토하자는 거지요.

○강민정 위원 권은희 위원님 말씀하신 그 교육활동 침해행위는 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 제15조에 있습니다. 이 법으로 명시돼 있는 것을 교육활동 침해행위라고 하는 거예요. 이것 외에…… 권은희 위원님 자꾸 주관적이고 자의적으로 더 폭넓게 교육활동……

○권은희 위원 아니, 주관적이고 자의적인 게 아니라 15조 4호에 교육부장관이 정하여 고시하는 내용이 교육활동 침해행위로 되어 있잖아요. 우리가 조금 전에 논의를 했고 그 고시에……

○강민정 위원 그 고시 내용 오늘 얘기하지 않았어요.

○권은희 위원 위원님이 얘기한 반복적인 악성적, 강요적, 강제적인 그 민원 포함해서 정당한 생활지도에 불응하는 것도 교육활동 침해행위로 되어 있어요.

○강민정 위원 학부모는 분리할 필요가 없어요, 분리돼 있기 때문에. 우리가 여기서 고민하는 것은 학생입니다, 학생.

○소위원장 김영호 잠깐만, 두 분 잠깐 말씀을 좀 하지 마시고요.

○강민정 위원 오늘 정리 좀 했으면 좋겠어요.

○소위원장 김영호 아니, 위낙 지금 우리가 집중력 있게 이것을 하다 보니까 조금 예민해지신 것은 있는데…… 지켜보신 문정복 위원님.

○문정복 위원 저는 교사들의 상식을 좀 우리가 인정하고 믿어야 되지 않을까 싶어요. 가령 우리가 소위 말하는 금쪽이 아이들 있잖아요. 학교 교실에서 막 돌아다니고 이런 아이들 돌아다니다고 해서 선생님이 교권 침해라고 생각 안 해요. 그리고 그 아이들에 대한 보호 방법을 다른 방법을 통해서 이렇게 하지. 그래서 우리가 너무 세세한 것까지 법률로 강제하고 이러면 선생님들 일 못 해요. 그리고 우리가 선생님들뿐만이 아니라 아이들도 생각해야 되고 그리고 학부모님들도 생각해야 돼요. 어떻게 일편적으로 선생님들의 지위만 또 생각을 합니까?

지금 부처의 수정의견이 아주 합리적이에요. 그러니까 부처의 수정안 하고 그다음에 필요한 내용들은 시행령이나 규칙으로 정해서 좀 규정해 주면 될 건데 이것 갖고 이렇게 오래 논쟁할 일은 아닌 것 같은데……

○소위원장 김영호 아니, 그러니까 교권 회복 중에 분리 조치가 상당히 중요한데, 제가 판단하는 것은 강민정 위원님의 우려를 권은희 위원님도 저는 이해를 하고 있다고 보거든요. 그래서 지금 논의했던 부분을 전문위원이랑 정부 측에서 한번 답아 보시고 다음번 때 강민정 위원님의 취지에 상반되면 그때 또 논의하겠습니다. 저는 이해를 하시고 있다고 보거든요.

○교육부차관 장상윤 종합을 하면 지금 저희가

논의하는 것은 교원지위법이기에 때문에 교육활동 침해행위 좀 중한 것, 뭐 폭행이나 이런 것들이 있을 때 즉시 분리를 이렇게 해야 되고 구체적인 기간, 방법 이것은 정하는 거고요. 후자로 아까 강민정 위원님이 학교 일상생활에서 나올 수 있는 그냥 훈육 차원의 분리 그것은 오늘 저희가 고시한 초·중등교육법상의 생활지도권에 따른 고시에 이미 들어가 있습니다. 그러니까 여러 번 주의를 줬는데 잘 말을 안 들으면 수업시간 동안에 ‘잠깐 뒤에 서 있어라’ ‘나가 있어라’ 이런 내용들이 들어가 있거든요. 그래서 초·중등교육법에 그렇게 근거를 안 하더라도 충분히 가능한 상황이 됐고, 이 부분은 이 부분대로 중대한 교권 침해에 대한 조치로서 저희가 규정을……

○소위원장 김영호 그것을 한번 정리해 보시라고요.

그래서 이것은 또 다음번 우리 법안소위 때 논의하겠습니다.

○이태규 위원 위원장님, 한 10분 쉬었다 하면 안 됩니까?

○소위원장 김영호 그럴까요? 시간이 얼마 안 남아서……

○이태규 위원 아니, 10분 쉬었다 또 하는 거지요.

○소위원장 김영호 그러면 잠시 10분 회의를 중단할게요. 휴식 시간이 좀 필요할 것 같습니다.

회의를 잠시 중단하겠습니다.

(17시50분 회의중지)

(18시10분 계속개회)

○소위원장 김영호 그러면 자리를 정돈해 주시고요, 법안소위를 속개하겠습니다.

우리 몇 번부터지요?

○수석전문위원 채수근 9번입니다.

○소위원장 김영호 9번부터……

○수석전문위원 채수근 아까 정부에서는 신중 의견 냈었습니다.

○강민정 위원 이것을 ‘보호자 등’에서 ‘등’을 뺐 거잖아요.

○교육부차관 장상윤 예.

○강민정 위원 이걸 오히려 축소시키는 거라고 생각해서 원안대로 그냥 갔으면 좋겠습니다.

○문정복 위원 그러시지요.

○강민정 위원 이것 이의 없습니다.

○소위원장 김영호 이의 없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 9번은 다 동의한 것으로 하고요.

10항, 우리 전문위원님이 아까 분위기 좀 전해 주세요.

○수석전문위원 채수근 아까 차관님께서서는 피해 교원의 요청이 없더라도 형사고발을 할 수 있는 재량사항으로 규정한 강득구 의원안에 동의를 하셨습니다.

○문정복 위원 이것 만약에 피해교원이 요청하지 않을 수도 있거든요. 가령 이렇게 쌍방이 있다 보면 서로 변호사를 하게 되고 소송으로 갈 개연성이 있기 때문에 굳이 피해교원이 요청하지 않으면 이것 의무화할 필요 있을까요? 어떻게 생각하세요?

○강민정 위원 아니, 그런데 현장에서는 하고 싶는데 못 하는 경우가 더 많다는 거예요. 그러니까 교권보호위원회에 요구하고 신청하는 것 자체도 일단 10번 중에 한 5~6번 정도만 하고, 왜냐하면 자기가 신청하는 순간 교권보호위의 업무담당자 업무가 생기고 이런 것 때문에 그걸 다 자제하고 있고.

그다음에 지금은 이것에 대해서 학교장이 교권보호위원회를 소집하는 권한이 있고 처리하는 최종 공식 권한이 있잖아요. 그래서 자기가 사실 마음속으로는 그렇지 않은데, 특히 학생이 아니고 학부모의 경우에 관해서 자제를 할 수밖에 없는 그런 게 현실이라는 거지요.

그런데 제가 이것과 관련해서 말씀드린 게 뭐가 있냐면 지금 15조 4항에 보면은요 15조 4항 자체가 형사적으로, 원래 현행법 안에 그렇게 돼 있어요. 아무거나 고발하라는 게 아니고 형사처벌 대상이 되는 것을 고발하라는 거예요. 그런데 이렇게 되는 것도 현행법은 교사가 요청할 경우에 하는 거고 그렇게 할 필요 없다, 형사처벌 대상이라고 하는 게 판단이 됐는데 왜 그걸 교사가 요청할 때까지 기다리냐, 그러면 당연히 학교장이 그 교직원의 보호자로서 자기 책무다, 그래서 이것은 의무로 하는 게 맞다 이 말씀을 하나 드리는 거고요.

두 번째는 지난번에 작년 11월 24일 날 우리가 이것을 검토를 했었어요. 그때는 교육부에서 뭐라 그랬냐면 ‘재량으로 변경할 경우에 기존 보호조치보다 약화될 우려가 있다’ 차관님이 이렇게 얘기했어요. 그래서 재량으로 하는 것에 반대하셨습니다. 속기록 한번 보세요. 그런데 지금 와가지고 다시 이 의무가 문제가 된다, 의무 규정

에 문제가……

○문정복 위원 아니에요. 교육부는 동의해요. 제 생각인 거예요, 제 생각.

○강민정 위원 아, 문정복 위원이 동의한 거예요?

○문정복 위원 예, 교육부는 동의했어요.

○강민정 위원 아니, 그런데 아까도 강득구 의원안을 동의했어요. 제 안은 신중이었습니다.

○교육부차관 장상윤 맞습니다.

○강민정 위원 그러니까 이게 왜 몇 달 사이에 입장이 또 바뀌었는지, 그다음에 내 안은 현행법안에……

○교육부차관 장상윤 12월 달에는 저희가 피해자의 요청이 있었을 경우에 한정을 해서 생각을 한 겁니다.

○강민정 위원 제 안에도 얘기했잖아요. 형사처벌이 대상인 경우에만 이게 적용이 되는데 왜 그걸 본인이 요청을 해야 되냐고, 선생님이 요청하지 않아도 내가 형사적인 어떤 침해행위를 받았으면 그것은 기관장이 당연히 자기의 직원을 보호해 주는 게 맞지요.

○교육부차관 장상윤 그리고 고발 주체는 학교의 장이 아니고 관할 교육청입니다.

○강민정 위원 학교 관할청도 마찬가지로요.

○교육부차관 장상윤 그런데 지금 학교장은 사실은 이런 게 불거지는 게 싫기 때문에 만약에 학교장이 맡게 되면 잘 안 하지요..

○강민정 위원 안 하지요. 그래서 저는 교사의 의사와 관계없이 형사처벌 대상인 경우에는 이것은 의무적으로 해야 된다, 그게 내 법안에는 지금 관할청으로 돼 있습니까?

○교육부차관 장상윤 예.

○강민정 위원 관할 교육청이 해야 된다는 거지요? 교육청이 해 주면 제일 권위가 있지요. 그렇게 하는 게 맞지요. 이걸 왜 선생님이 요청해야 됩니까? 내가……

○교육부차관 장상윤 그러니까 요청은 빠고 대신에 관할청의 재량으로 두는 게 저희는 합리적이라고 본 겁니다.

○강민정 위원 지난번에 그거 얘기했잖아요. 왜 재량…… 거기 보세요. 현행법 법안에 보세요. 형사처벌 규정에……

○교육부차관 장상윤 요청하는 경우지 않습니까, 현행법은?

○강민정 위원 그렇지만 그 대상이 뭐냐고요.

형사처벌 규정에 해당되는 그런 침해행위라는 게 들어가 있잖아요.

○**교육부차관 장상윤** 그렇지요.

○**강민정 위원** 그런데 내 아래 부하직원인, 내 소속 기관에 소속된 직원이, 구성원이 형사처벌 대상의 침해를 받았다는 걸 인지를 했는데 기관장이나 관할 총장이 이것을 왜 고발을 안 하나요. 당연히 하도록 만들어야지요. 선생님은 지금 까지 그걸 자기가 아는 학부모들이고 자기가 아는 학생의 부모고 이런 여러 가지 이유 때문에 그걸 하고 싶어도 못 하고 자제했던 게 많다는 거예요. 명백하게……

○**소위원장 김영호** 강민정 위원님 취지는 저희가 충분히 알았습니다.

○**강민정 위원** 제가 또…… 1분 안에 끝내려 했는데……

○**이태규 위원** 그런 것 같아요. 제가 여기 자료를 보니까 재량과 의무 이 사항에 대해서 시·도 교육청도 또 의견이 다른 것 같아요. 서울·경기청 같은 경우는 재량을 선호하고 울산이나 전남 같은 경우에는 의무사항으로 이렇게 하는데 저는 재량으로 한다고 하더라도 누가 보더라도 객관적으로, 합리적으로 이거는 고발하는 게 맞는데 안 했다 그랬을 적에 저는 문제가 된다고 보거든요. 그래서 저는 재량사항으로 두더라도 이것이 확실하게 선생님을 보호해야 되고 정도가 심해서 형사처벌 사안이라고 한다면 교육청이 저는 마땅히 할 거라고 봅니다.

다만 그런 형사처벌의 어떤 개연성은 있지만 여기 서울·경기청 의견대로 종합적인 상황을 보고 또 교원과 학생 간의 피해 회복 관계나 이런 걸 감안했을 적에 이것은 고발 안 하는 것이 더 낫다고 교육청이 판단할 수 있다고 보거든요. 그러면 그 기회를 의무사항으로 해 가지고 그거를 없애 버리면 안 된다고 보는 거거든요. 그런데 누가 봐도 그런 피해 회복이나 이런 것도 아니고 종합적 상황도 아닌데 만약에 고발을 안 해 가지고 실질적으로 선생님의 어떤 권리나 권한이나 이런 것을 교육청이 침해했다고 그러면 그건 나중에 문제 삼을 수 있는 거 아니겠습니까? 그때 왜, 이것을 고발하지 않은 합리적인 이유를 대라 했을 적에 교육청이 못 댄다면 저는 교육감이 굉장히 정치적 부담을 느끼기 때문에 임의로, 자의적으로 하기는 어렵다고 봅니다. 그렇기 때문에 저는 재량사항으로 두더라도 실질적으로 교사를

보호하는 데 큰 문제는 없지 않겠느냐, 저는 그런 생각을 좀 해 봐요.

○**강민정 위원** 저는 사실 우리가 아까 정당한 생활지도 이런 얘기도 했지만 지금 현행법이 직위해제도 그렇고 의외로 굉장히, 물론 사각지대가 있기는 하지만 의외로 촘촘하게 돼 있어요. 그렇게 돼 있음에도 불구하고 왜 오늘날 같은 사태가 발생했는가를 저는 볼 필요가 있다고 봐요. 그 책임이 사실은 저는 교육부하고 교육청하고 학교장한테 있다고 봐요. 그 있는 법들이 제대로 작동되도록 자기에게 주어진 권한을 제대로 행사하지 않았기 때문에 지금 이런 문제가 발생한 거거든요. 그래서 그걸 우리가 막 강화하고 보완하기 위해서 어떻게 보면 당연한 얘기를 법문항으로 만드는 이런 지경까지 오게 된 거예요. 그래서 저는……

물론 상식적으로 생각하면 교육감이, 교육청이 책임이 있는데 안 하면 나중에 부담이 되고 이런 텐데 여태껏 안 했거든요. 학교장들도 여태 안 했어요.

○**소위원장 김영호** 저희가 간담회 때 우리 교육 현장에서 이 목소리는 안 나왔었지요, 의무화하느냐 재량껏 하느냐? 그런데 이게 지금 우리 교육위원회 문제, 특히 우리 같은 당 위원님들의 상반된 의견이니까 이거 보류하지요.

○**문정복 위원** 예.

○**소위원장 김영호** 일단 이거 보류시키겠습니다.

○**강민정 위원** 예, 조금 더 그러면……

○**권은희 위원** 보류할 때 검토 관련해 가지고, 보류한 후에 추가적으로 논의할 때 검토를 좀 해주셨으면 좋겠는 게 강민정 위원님 말씀하신 수사기관의 고발 의무화 관련이 외국에서는 사실 교권 강화 활동을 위한 제도로 이 부분이 도입이 돼서 실제 교권 보호가 강화됐다라고 평가받는 그런 제도 중의 하나입니다.

그러니까 교원이 이 분쟁에서 당사자의 지위에서 빠지고 당국이 당사자로서 전면에 나서서 이 활동을 한다라는 점에서 아주 의미가 있는 그런 제도인데요. 다만 그러한 경우에도 아까 중한 침해행위와 즉시분리를 연계시킬 것인지 이 부분에 대한, 그런 부분들에 대한 검토가 필요하다라고 했는데 이 부분도 마찬가지로 보호조치와 수사의뢰가 지금 법문은 들어가 있거든요. 보호조치를 하고 필요한 경우에 수사의뢰를 한다고 돼 있

는데 보호조치 중에 좀 더 강한 보호조치를 했을 때 의무적인 수사·고발하고 연계시키는 그런 방안으로 검토가 될 수는 없는지, 그러니까 일반적인 건 그냥 재량으로 두더라도 강한 보호조치가 들어갔을 때는 의무적인 수사·고발하고 연계시킬 수 있는 그런 방안을 둘 수는 없는지 그 부분을 추가적으로 검토를 해 주셨으면 합니다.

○소위원장 김영호 좋은 의견이시네요. 이게 또 교권 회복의 외국 사례를 들어서 말씀을 해 주셔서 고맙습니다.

다음은 11항으로 넘어가겠습니다.

○수석전문위원 채수근 이 부분은 동의 의사를 밝혔습니다.

뒤 페이지 교원보호특별법은 현행 교원지위법에 있는 내용이어서요 동의 말씀은 안 하셨고요. 앞부분은 동의 의견을 피력했습니다.

○강민정 위원 이태규 의원안에 동의한다는 거지요?

○수석전문위원 채수근 예, 그렇게 알고 있습니다.

○강민정 위원 축소, 은폐 그다음 시도 징계 저도 동의합니다.

○문정복 위원 동의합니다.

○소위원장 김영호 그다음 권은희 위원님 제12조 여기는 취지는 동의하는데 문구 조금 조정하시겠다는 것으로 아까 말씀하셨지요?

○강민정 위원 이게 같은 내용이지 않아요, 지금. 그거 현행……

○소위원장 김영호 문구를 좀 바꾼다고 그러지 않으셨나?

○교육부차관 장상윤 그러니까 저희가 이 부분은 취지가 같기 때문에 이태규 의원님 안으로 정리하는 게 좀 낫지 않겠나……

○소위원장 김영호 그렇게 할까요?

(「예」 하는 위원 있음)

11항은 다들 동의를 해 주셔서 감사합니다.

다음, 12항이요.

○수석전문위원 채수근 신중 검토의견이었습다.

○문정복 위원 이게 왜 신중 검토지요?

○교육부차관 장상윤 저희가 이거는 여기에 별도로 이렇게 건강장해 예방을 위해 필요한 조치, 폭언·폭행 이게 결국은 이제 민원에서 발생하는 것들이거든요. 그래서 저희가 민원 대응 절차를 이미 예를 들어서 직접 대면하거나 이런 게 아니

고 상담하려면 사전 예약하고 통합 대응팀을 만들고 하고 있고 또 아까 이태규 의원님 법안 중에 치유센터를 교육활동보호센터로 해 가지고 이러한 조치들을 확대를 하고 있기 때문에 굳이 여기에다가 새로운 조항을 넣을 필요는 없을 것 같아서 신중 검토의견 드렸던 겁니다.

○문정복 위원 그럼에도 불구하고 지금 선생님들이 굉장히 힘들어하는 부분이 폭언·폭행 등 이런 것들을 힘들어하는 거잖아요. 그러면 민원 대응 절차를 만들고 있어도 이런 것들을 법률 조항에 명시해 놓으면 훨씬 더 확고하게 선생님들을 보호할 수 있는 장치로서의 역할을 할 건데, 그리고 내용들이 굉장히 평이한 거잖아요.

○소위원장 김영호 상식적인 거지요. 상식적인 거예요.

○문정복 위원 아주 상식적인 거라서 이것을 굳이 삭제하거나 그래야 될 필요성을 못 느끼겠는데요?

○교육부차관 장상윤 아니, 저희가 그렇게 이 내용을 반대하는 건 아니고요.

○문정복 위원 그러니까요.

○교육부차관 장상윤 법이 그냥 상식적인 거를 계속 담는 거는 좀 그래서……

○문정복 위원 그 상식적인 게 명확하지 않으니까 좀 명확하게 하자는 의미인 거지요.

○이태규 위원 그러니까 여기서 이야기하는 건 건강장해를 예방하기 위한 조치 이게 뭐니까? 행정적인 조치를 여기서 의미하는 겁니까, 아니면 의학적인 조치입니까? 의학적인 조치는 제가 볼 때는 불가능하다고 보여지는 거고요.

○교육부차관 장상윤 그러니까 이게 문구도 저희가 실행하기에 조금 모호한 측면이 있습니다.

○이태규 위원 그래서 제가 이 성격이 뭐냐, 이 예방 조치라는 것이 의료적·의학적인 조치인지 이게 행정적인 조치인지……

그런데 아까 행정적인 조치나 이런 부분은 조희연 교육감님이 가장 강력한 의지를 갖고 계시더라고요. 그래서 학부모님들의 악성 민원을 일선 선생님 개개인이 직접 담당하지 않고 학교의 행정체계를 통해서 해결할 수 있도록 하는 부분에 대해서는 아주 단호한 의지를 갖고 계시더라고요. 그래서 저는 그런 식으로 서울시교육청, 경기도교육청이 시범적으로 그런 행정조치들을, 대응시스템을 만들어 간다면 지금 여기에서 굳이 이렇게 법률적으로 안 담아도 일단은 저는 상당

부분 해소가 될 거라고 보거든요. 저는 아까 깜짝 놀랐어요, 그렇게 단호하게 말씀하시는 거 보고. 이거는 일단 밀고 나가야 된다고 아주 단호하게 말씀하시더라고요.

○강민정 위원 저도 예방 조치는 행정적 조치가 사실은 지금 실질적인 것 같고, 제가 서동용 의원안에서는 현재 있는 거를 좀 보완하는 성격은 사실은 그 밑에 있는 거라고 생각해요. 교원이 필요한 업무의 일시적 중단이나 전환 등 필요한 조치를 요구할 수 있도록 하고 그 요구를 이유로 불리한 처우를 받지 않도록 한다 이게 지금 선생님들한테 실효적으로 의미가 있는 내용이라고 생각하거든요. 그래서 예방 조치라고 안 하고 ‘등’이라고 여기 조항에도 해 놓은 것 같은데 이 부분을 살릴 것인가를 같이 좀 고민을 했으면 좋겠어요.

○이태규 위원 이거 추가 논의하시지요.

○소위원장 김영호 예, 강민정 위원님 말씀하셨던 제일 하단에 있는 교육감 또는 학교장 이 부분을 한번 살릴 수 있는 부분도 정부 측에서 검토해 주셨으면 좋겠네요. 이거 좀 보류하겠습니다.

13항 넘어가겠습니다.

○수석전문위원 채수근 교육활동 침해행위의 신고의무 신설인데요. 정부 측은 동의하고 있습니다.

○문정복 위원 동의합니다.

○소위원장 김영호 동의……

○이태규 위원 예.

○강민정 위원 예, 반대 없어요.

○소위원장 김영호 13항은……

○교육부차관 장상윤 동의를 하는데 여기 본문의 검토의견 보시면, 전문위원 검토의견 보면 신고의무도 있지만 신고를 한 이유로 불이익을 당하지 않는다는 것도 보완적으로 같이 넣으면 좋을 것 같습니다.

○권은희 위원 몇 페이지예요?

○교육부차관 장상윤 60페이지에 나와 있습니다.

○소위원장 김영호 60페이지 참고해 주세요.

○이태규 위원 그러면 이 조항은 나중에 저기 대안을 만들 적에 수석님 말씀하신 의견이 들어가야지요?

○수석전문위원 채수근 예, 반영토록 하겠습니다.

○권은희 위원 그런데 지금 조문상 불이익 조치

가 몇 군데서 언급되는 것 같은데 해당 조문마다 불이익 조치 금지, 불이익 조치 금지 이렇게 들어가는 것보다 맨 마지막 뒤에 모아서 몇 호, 몇 호에 해당하는 것과 관련해서 불이익 조치 금지 이렇게 일괄해서 하는 게 체계적으로 더 좋을 것 같은데 그것도 한번 추가적으로 검토해 주시지요.

○수석전문위원 채수근 예, 검토를 같이 하겠습니다.

○소위원장 김영호 좋은 의견이세요.

그러면 불이익 금지 규정 추가는 그렇게 준비해 주시고요.

14항.

○수석전문위원 채수근 학교 내 괴롭힘 금지 및 괴롭힘 발생 시 조치인데요. 정부는 신중 의견을 피력을 했습니다.

○강민정 위원 이거는 제가 사실은 발의한 게 우리가 한번 법안소위에서 검토가 된 적이 있고요. 제가 생각할 때는 교사들의 말하자면 직장 내 괴롭힘 금지를 학교 버전으로 할 필요는 있다고 봅니다. 교육계 안에서도 충분히 발생할 수 있는데 그걸 위한 제대로 된 장치가 없어서 교육공무원법을 제가 그때 발의를 했는데 교원지위특별법에 들어오기는 약간 미스 매칭 아닌가 그런 생각이 들어요.

그래서 제가 발의했던 교육공무원법을 그대로 저는 하는 게 좋다고 보고, 아까 차관계서 이게 무슨 국가공무원법이나 지방공무원법이 먼저 돼야지 이게 될 수 있다 이런 식으로 그때도 얘기하셨는데 또 지금도 얘기하십니다. 이거는 전혀 저는 이유가 되지 않는다고 봅니다. 우리가 거꾸로 교육계 안에서 사실 문제가 드러나지는 않았지만 서이초 같은 경우도 얼마든지 학교 안의 동료들 간이라든가 아니면 상하 관계에서라든가 이런 문제들이 발생할 소지들 되게 많아요. 업무 폭탄이라고 하는 게 있었기 때문에 그 업무 폭탄, 폭탄 돌리기를 할 수밖에 없는 현실이 있는 거고 그럴 때 힘이 약한 사람들이 괴롭힘을 당하지 않도록 해 줘야 되는데 지금 사회적 이슈가 되는 건 주로 학부모의 악성 민원, 갑질 이런 게 주로 집중돼서 그렇지.

그래서 저는 서동용 의원안에 이런 게 나왔다고 생각하니까 우리가 급하게 교육계에서 이런 문제들을 해결해 달라는 요구가 있을 때 저는 동료들 사이에서도 갑질이 일어나지 않도록 하는

기왕에 발의된 교육공무원법을 이번에 같이 처리하고, 우리가 했으니까 행안위예다가 지방공무원법이나 국가공무원법도 같은 취지로 처리해라 이렇게 저는 말하면 된다고 봅니다.

○소위원장 김영호 그러니까 이게 국가공무원법에도 이런 조항이 없기 때문에 지금 못 하겠다는 거잖아요?

○강민정 위원 예, 교육공무원법 그러니까 공무원법은 없어요. 근로기준법에 그게 있어서……

○소위원장 김영호 이것은 사실 짧게 논의할 부분이 아닌 것 같아서 일단 보류할게요.

○권은희 위원 강민정 위원님이 이게 체계적으로 여기에 들어가는 것은 좀 이상하다라고 했는데 저는 강민정 의원님의 교육공무원법 개정법률안에 대해서는, 사실 그 부분에 대해서는 좀 부정적인 의견을 피력했는데요. 교원보호법에서는 이 법조문이 오히려 필요하다라고 봅니다. 그러니까 우리가 교권 활동 침해로 볼 때 학생·학부모 이것을 하지만 또 하나 중요하게 보는 게 교육당국으로부터 교권의 자율성이 침해되는 것도 교권 활동 침해의 하나의 유형으로 보고 있거든요.

○소위원장 김영호 예, 그렇지요.

○권은희 위원 그렇게 봤을 때 세종에서 최근에 일어난 교육부 사무관의 갑질 행위 있지 않습니까, 그것 교권 활동 침해로 볼 수 있거든요, 근무환경을 악화시키는 행위로.

○교육부차관 장상윤 그것은 관리 감독 기관이 아니고 학부모 입장이지요.

○권은희 위원 학부모 입장이지만 그 사람의 지위가 있잖아요, 관계가 있고. 그렇기 때문에 또 교육당국에 과도한 행정적인 감독으로 인한……

○교육부차관 장상윤 여기서 얘기하는 것은 직장 내 괴롭힘이니까 그것은 사실 민원인에 의한 것이기 때문에……

○권은희 위원 그러니까 그 사안 자체를 엄밀하게 얘기하면 학부모의 입장에 가깝다라고 볼 수 있지만 이 규정이 있었다라면, 관계나 지위가 이렇게 설정이 되어 있다라면 학부모이기도 하고 동시에 교육당국에 의한 교권 침해로도 볼 수 있는, 양쪽으로 다 경합할 수 있는 그런 부분이 있고.

또 우리가 교권 활동할 때, 침해될 때 빠트리지 않아야 될 부분이 행정당국에 의한 교권 활동의 자율성 침해 이 부분도 빠트리지 않아야 되거

든요. 그런데 그런 측면에서 봤을 때는 이 규정이 저는 여기에 들어가는 것은 오히려 의미가 있다고 봅니다.

○강민정 위원 그런데 서동용 의원안은 학교 내 괴롭힘 금지예요, 이 안 자체가.

○소위원장 김영호 그러니까 동료 교사들 간의 그런 갑질이지요?

○강민정 위원 예, 학교 안에. 직장 내 괴롭힘 금지 그것을 그대로 냈기 때문에……

○소위원장 김영호 굉장히 중요한 법이기는 하나 하여튼 저희가 이번에는 이것은 다음 법안소위 때 다시 재논의를 하도록 하겠습니다.

하여튼 정부 측의 입장은 변함이 없는 거지요?

○교육부차관 장상윤 예, 그러니까 저희가 지금 국가공무원법, 교육공무원법이 기본적으로 국가공무원법을 준용하도록 되어 있는데 그러니까……

○소위원장 김영호 그러니까 순서가 잘못하면 뒤바뀐다는 말씀이지요?

○교육부차관 장상윤 같은 공무원이기 때문에 일반적으로 이렇게 직장 내 괴롭힘처럼 국가공무원이든 지방공무원이든 교육공무원이든 하는 것은 기본적으로 국가공무원법이 질서를 잡아 주고 그것을 준용하도록 되는 거라……

○소위원장 김영호 그러니까요. 그런데 어떻게 국가공무원법에 이게 아직도, 이 법안이 없다는 게 참……

○교육부차관 장상윤 행동강령으로는 지금 직장 내 괴롭힘 이런 것은 다 하고 있습니다.

○소위원장 김영호 예, 알겠습니다.

그러면 15항으로 가겠습니다.

○수석전문위원 채수근 교원치유지원센터를 교육활동보호센터로 확대·개편하는 내용이고요. 정부에서는 이태규 의원안에 동의를 했습니다.

○소위원장 김영호 예.

위원님?

(「이의 없습니다」 하는 위원 있음)

○권은희 위원 교원보호특별법에 제가 비슷한 취지의 규정인데 이렇게 규정을 한 이유가 현재 지금 교원치유센터와 관련되는 운영 실태를 알아봤는데 운영과 관련된 조례를 갖추고 있는 곳이 17개 시도 중에 몇 군데 없고 그리고 몇 군데 없는 그 조례도 상위법령에 근거가 없는 부분이기 때문에 이것은 체계적으로 근거를 갖춰 주기 위해서 위임규정을 두고 있고 그다음에 운영에 관한 사항을 규정하도록 그렇게 해서 현행 있는 교원

치유지원센터가 실질적으로 운영되도록 하게 정비하는 내용이거든요.

그래서 굳이 교육부가 아까 이태규 의원님 안에 확대·강화, 기능을 강화하는 것 물론 동의하지요, 동의하는데. 그 기능을 강화하기 이전에 지금 현재 이렇게 정비되지 않은 상태로 여전히 그냥 법에만 있고 그냥 맡겨 놓는 거예요, 알아서 해라 이런 식이기 때문에 법체계 정비를 함께 해 줘야 되는 거고. 그런 취지를 전혀 모르시고 아까 왜 이 규정이 나왔는지 잘 모르시는 것 같은데 제가 설명드렸으니까 이제는 동의입니까?

○**교육부차관 장상윤** 저희가 검토, 그러니까 취지가 지금 이태규 의원님 안하고 크게 다르지 않아서 저희가 말씀을 드린 거고요. 지금도 교원치유센터라고 되어 있기는 있고 관할청에다가 예산 지원이나 비용 범위 지원할 수 있다 되어 있는데 이것을 교육활동보호센터로 범위를 넓히고 기능을 확대하는 쪽이기 때문에 권은희 의원님이 발의하신 그 내용하고 그렇게 크게 다르지 않다고 생각을 합니다.

○**권은희 위원** 다르지 않은데 지금 현재 잘 운영되고 있지 못한 측면이 위임에 대한 근거 규정이 없다는 것, 그래서 운영과 관련된 규정을 두고 있는 시·도교육청이 몇 군데 없다는 것, 이 현실 때문에 운영과 관련된 것에 대해서 위임규정을 마련했기 때문에 이 부분을 추가로 해서 법을 정비하는 게 좋을 것 같다고 말씀을 드렸고 굳이 반대하실 이유는 없으시다 이런 취지입니다.

○**교육부차관 장상윤** 예, 그러면 저희들이 조금 더 권은희 의원님 안을, 시도에 예를 들어서 지자체 조례로 정해 가지고 지원할 수 있다 이런 조항들을 한번 담아 보겠습니다.

○**소위원장 김영호** 예, 그렇게 하시지요.

그러면 다음은 16항이지요.

○**수석전문위원 채수근** 특별교육 이수 대상 침해학생을 확대하는 건데요. 정부도 동의를 하고 있습니다.

○**소위원장 김영호** 16·17이……

○**수석전문위원 채수근** 17은 우선 조치 사항이 고요.

○**소위원장 김영호** 그러니까 16하고 17……

○**수석전문위원 채수근** 17도 동의를 같이하고 있습니다.

○**소위원장 김영호** 예, 16·17을 같이 검토하셨지요?

○**수석전문위원 채수근** 예, 같이 말씀하셨습니다.

○**강민정 위원** 다른 것 같은데요.

○**수석전문위원 채수근** 내용은 다른데 정부는 둘 다 동의를 했다……

○**강민정 위원** 성격이 다른 거니까 16은……

○**소위원장 김영호** 일단 16 먼저 해 주시지요.

○**강민정 위원** 16은 특별교육, 심리치료……

○**소위원장 김영호** 확대하는 거지요.

○**강민정 위원** 이것은 사실 어떻게 보면 징계 중에서 보호성 징계잖아요. 그런데 이것을 전학보다 더 낮은 단계부터 또 이런 것은 해 주자 해서 의무적으로 이것 같이 동반 이행하게 하자 이런 거잖아요, 병가 조치처럼. 그거지요? 이태규 의원님 그거잖아요, 그렇지요?

○**이태규 위원** 예.

○**강민정 위원** 그러면 동의합니다.

○**소위원장 김영호** 특별히 이견 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 17항으로 넘어가겠습니다.

그러니까 16항은 동의해 주셨고요. 17항은 토론해 주시지요.

○**강민정 위원** 아, 17항…… 이게 지금 학폭법에도 이렇게 긴급조치가 있는데 저는 약간 여기서, 지금 교권보호위원회에서 공식적으로 막 심의를 해서 결정, 이게 어떤 침해 행위고 어떤 책임을 지는 처벌이 필요하다고 결정나기 전에 사실상 징계를 다 하는 거거든요, 이게? 그래서 이게 맞나……

○**소위원장 김영호** 이태규 간사님이나 권은희 위원님 다른 의견 있으세요?

○**이태규 위원** 저도 어쨌든 공식적인 징계나 이런 것은 공식적인 기구나 시스템을 통해서 결정하는 것이 맞고 그래서 우리가 필요한 것은 필요하면 아까 분리조치, 일단 먼저 분리를 해 놓고 분리를 해 놓은 상태에서, 사실 분리 그 자체도 어떻게 보면 페널티거든요, 그 자체가. 그다음에 구체적으로 법령에 의한 징계를 확정할 적에는 공식 기구를 통해서 결정하는 것이 합리적이지 않나 생각이 드는데요.

○**강민정 위원** 저도 그렇게 생각해요. 그래서 이것은 분리를 안정적으로 법에 실행할 수 있도록 해 놓고 이렇게 공식 결정 전에 징계성 어떤 조치를 하고 그다음에 결정나고 나면 또 징계를 하고 이런 식으로 하는 것은 저는……

○소위원장 김영호 그러면 일단 이것 보류하겠습니다.

○문정복 위원 전체 삭제, 이것은.

○소위원장 김영호 그러니까 보류시켜 놓지요, 뭐.

○권은희 위원 16·17에 공통되는 건데 이것……

○소위원장 김영호 그러니까 성격은 조금 다르잖아요, 그 내용이?

○권은희 위원 아니, 그것 말고 전학 조치 전에 특별교육하고 심리치료를 의무화하고 있잖아요. 이것 학교폭력에서도 그때 정순신 아데에서도 이게 문제가 됐었는데 전학 조치를 취하면 14일 이내에 바로 전학 조치를 취해야 된다고 해서 전학을, 분리가 가장 최우선인데 전학이 늦어진 이유 중의 하나가 필요한 교육을 안 받아 가지고 그 교육 마치고 보내느라고 이렇게 늦어졌거든요.

그래서 이번 법 개정으로 이렇게 병가가 된 경우에는 전학 후의 학교에서 이 교육을 받도록 하는 부분이 추가적으로 법 개정이 됐는데 이 상황은 추가적인 법 개정 이전의 법 내용까지만 담고 있는 것 아닙니까?

○교육부차관 장상윤 전학 조치를 하기에 앞서 특별교육 이수하고 심리치료를 받게 되면 분리되는 것이기 때문이에요. 그러니까 학교 안에서 같이 학급에 있는 상태에서 뭐 특별교육을 받거나 심리치료를 받는 건 아니라……

○권은희 위원 그러면 특별교육과 심리치료…… 아니, 어쨌든 그 학교에 재학을 하고 있잖아요?

○교육부차관 장상윤 예.

○권은희 위원 재학을 하고 있고, 특별교육은 학교 내에서 행해질 수도 있는 거지요, 대통령령으로 지금 위임되어 있으니까, 심리치료는 학교 외의 시설을 이용한다지만.

이 경우에 굳이 이것을 전학 전의 해당 학교에서 이 교육을 받도록 해야 될 이유가, 학교폭력하고 달리 규정돼야 될 이유가 저는 없어 보이는데 무슨 특별한 이유가 있습니까?

○교육부차관 장상윤 특별한 이유는 없습니다.

○권은희 위원 그러면 학교폭력이 좀 더 문제가 돼서 전학 조치에 부가된 이 교육의 경우 전학한 학교에서 이수할 수 있도록 하는, 그래서 전학 조치를 시간 내에 가장 빠르게 이행할 수 있도록 해 둔 그 법 개정안을 참고해서 검토를 하시는 게 어떠신지, 개정안을 내신 이게……

○이태규 위원 저는 그게 합리적이라고 봅니다. 왜냐하면 우리가 전학 조치를 하면 가급적이면

최대한 빨리 그 사고가 일어난 학교에서 벗어나게 해 주는 것이 서로를 위해서 도움이 된다고 보는데 그러면 여기에 대한 특별교육이나 심리치료가 안 되잖아요?

○교육부차관 장상윤 예.

○이태규 위원 그러니까 그 교육의 주체가 기존 학교가 아니고 전학가는 학교에서 그것을 할 수 있도록 하면 그게 더 합리적인 것 아닌가요?

○교육부차관 장상윤 그렇지요. 그러면 개정안이 없더라도 그렇게……

○이태규 위원 이걸 뭐 법에 담을 사항은 아닌 것 같은데요. 그때 법에 담아 봤어요?

○권은희 위원 학폭법이 그렇게 개정됐어요. 학폭법이 그때 그렇게 개정된 내용이 매뉴얼에 들어갔나요?

○강민정 위원 그렇게 개정된 기억이 없는데……

○문정복 위원 있어요.

○권은희 위원 그때 보고했었잖아요. 정순신 아들과 관련해서 문제돼서 매뉴얼을……

○소위원장 김영호 그때 우리 법안소위에서?

○권은희 위원 예. 개정을 했는데 뭔가 개선된 내용 중의 하나로 전학 후에 필요한 교육을 전학한 학교에서 받을 수 있도록 하는……

○교육부차관 장상윤 법은 아니었던 것 같은데……

○권은희 위원 그래요? 그것까지 반영하는……

○이태규 위원 그 조항을 한번 찾아보시고요. 그것과 동일하게 배치하면 될 것 같은데요.

○권은희 위원 그것을 염두에 둔다면 전학 전에 교육을 완료하여야 된다는 법이 이렇게 되어 있으면 그것은 안 되는 거니까 거기에 맞춰서 법문구도 수정을 해 주시면 될 것 같아요.

○교육부차관 장상윤 예.

○소위원장 김영호 정리가 됐나요?

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 17항은 그렇게 정리를 해 주시고요.

○강민정 위원 그러니까 긴급 선도 부분은 빼고 그 앞에 특별교육이나 심리치료가 공식적으로 어쨌든 전학을 안 가는 빌미가 되지 않도록 규정이 만들어진 지난 방식으로 가는 것 이렇게 된 거지요?

○소위원장 김영호 예.

의견 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

다음은 18항이요.

○수석전문위원 채수근 18항, 보호자 등에 대한 교육적 조치 강화인데요. 윗부분 교원지위법 부분은 정부에서 동의를 하고 있고요. 아랫부분 교원보호특별법은 신중 의견을 냈었습니다.

이상입니다.

○소위원장 김영호 위원님들 의견 주십시오.

○문정복 위원 사실은 우리가 교권보호위원회에서 대상이 학부모였을 경우에 처분을 내리면 그게 강제 규정이 없었잖아요. 그냥 권고였었잖아요. 그런 것을 생각할 때 강득구 의원님 안, 강민정 의원님 안 이것은 처분에 대해서 약간 강제 규정을 두는 거고 그렇게 특별교육을 받지 않을 경우에 과태료까지 부과하는 것은 강제성을 하는 거거든요. 그래서 그 3개 안은 전체적으로 저는 합리적이라고 생각합니다.

○교육부차관 장상윤 다만 본문 자료 85쪽을 보시게 되면 저희 수정의견으로는 교육활동 침해한 보호자 등에 대한 조치를 새로 신설하는 거거든요. 거기에 특별교육 이수 또는 심리치료도 제안해 주신 대로 들어가는데 저희가 서면 사과 및 재발방지 서약을 하나 넣는 것으로 좀 제안을 드려 봤습니다.

○강민정 위원 낮은 단계의 조치를 하나 두고 그다음에 조금 더 수위를 세분화하자는 거지요, 선택지들?

○교육부차관 장상윤 예.

○문정복 위원 그것도 괜찮은 방법이에요. 이 안은 좋은 것 같습니다.

○강민정 위원 저 동의합니다.

○소위원장 김영호 예, 동의합니다.

○이태규 위원 이게 실질적으로 과태료를 부과한 사례들이 많이 있습니까, 그동안? 없어요?

○강민정 위원 교원지위법에도 과태료 조항이 있는데……

○이태규 위원 현행법에도 과태료 조항이 있기 때문에 과태료 부과한 그런……

○교육부차관 장상윤 지금 이게 조항 자체가 참여 정도로 돼 있어 가지고 사실 과태료 매긴 것은 제 기억으로는 거의 없는 것으로 알고 있습니다.

○강민정 위원 지금 보호자에 대한 조치는 법적 근거한 조치는 아무것도 없어요.

○문정복 위원 없어요.

○강민정 위원 학생만 징계하고, 현재 보호자는 그냥 교권보호위원회에서 심의해서 ‘이게 교권

침해야’ 이렇게 판정을 딱 내리고 그다음에는 아무것도 안 해요, 현행에. 그것을 위한 법적……

○이태규 위원 저는 이 취지에는 기본적으로 동의하는데요, 이게 아주 특별한 경우들이 있지 않겠어요? 가령 보호자가 그 아이를 통제하지 못하는 상황에 있는 가정도 있을 거고 따로 떨어져 사는 경우도 있을 거지요. 뭐 다양한, 실질적으로 어려운 상황에 있는 학생이나 보호자들이 있을 거라고요. 그렇지요? 그런 경우에 대해서는 이 법에 담을 수는 없겠지만, 그게 아마 법의 어떤 지배력이 거기에 미치지 못할 거라고요, 실질적으로 보면. 특별교육인데 하루 벌어서 정말 먹고 살기 힘든 사람이 애 때문에, 애하고도 또 관계도 안 좋은데 와서 교육 받겠습니까? 안 받지요, 그렇지요? 아마 이 법에서 예상치 못한 그런 여러 다양한 사례들이 있을 거라고요. 그러니까 그런 사례들에 대해서도 아마 이것을 운영하는 과정에서 교육부하고 시·도교육청하고 같이 한번 고민을 좀 해 보셔야 될 거예요.

○소위원장 김영호 정당한 사유 안에 그것을 넣어야지요.

○강민정 위원 제가 법안에 그래서 정당한 사유 없이 불응할 경우 과태료……

○이태규 위원 아니, 그러니까 정당이고 뭐고 간에 그런 것으로 완전히 무시하는 경우들이, 무시하거나 도저히 내가 거기에 따라갈 수가 없는 상황에 처한 사람들이 있을 거라고.

○소위원장 김영호 이태규 위원님 말씀의 사례가 상당히 있을 거예요. 현장에서는 이 비슷한 사례가 많을 거예요.

○교육부교원정책과장 최보영 하나만 조금 추가적으로 말씀드리겠습니다.

교원정책과장 최보영입니다.

지금 강민정 위원님께서 발의해 주신 내용 중에서 여기는 특별교육이라든지 심리치료를 명하는 주체가 관할청으로 되어 있습니다. 그런데 지금 저희 현행에 있는 교원지위법은 학생에 대해서 제재 조치를 할 때도 교권보호위원회에서 심의를 받은 다음에 학교장이 하도록 되어 있습니다. 그래서 관할청이 할 수 있다라는 어떤 명시적인 다른 근거가 없어서 제안을 드리자고 하면 ‘고등학교 이하 각급 학교의 장은 보호자 등이 교육활동 침해행위를 한 사실이 학교교권보호위원회의 심의를 통하여 인정되는 경우에는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있

다’ 그래서 1호 ‘서면사과 및 재발방지 서약’, 2호 ‘교육감이 정하는 기관에서 특별교육 이수 또는 심리치료’ 이렇게 제안을 드려 봅니다.

○**문정복 위원** 우리 교권보호위원회를 교육청으로 넘기겠다고 한 것 아니었어요?

○**교육부차관 장상윤** 그러니까 그것하고 연동이 되기 때문에 제 생각에는 지금 학교장이 하고 학교교권보호위원회인데요, 지역으로 올라가면 관할 교육청에서 해야 됩니다.

○**문정복 위원** 그렇게 바뀌어야지요.

○**교육부교원정책과장 최보영** 그렇게 만약에 법이 바뀌게 되면 전체적인 이 조문도 바뀌어야 되는 부분이 있습니다. 그런데 지금은 현행 체제 내에서 말씀을 드렸습니다.

그리고 그 과태료 조항에서 강민정 위원님께서 말씀하신 18조의3이 들어가게 돼서 과태료의 부과가 보호자도 되는데 주신 의견은 ‘보호자 또는 교육활동 침해자’라고 되어 있습니다. 그런데 저희 법령에서는 ‘보호자 등’으로만 되어 있고 ‘교육활동 침해자’에 대한 용어가 없어서 ‘보호자 등’으로 용어 수정을 제안합니다.

○**강민정 위원** 동의합니다.

○**소위원장 김영호** 그리고 아까 이태규 위원님이 제안했던 특수적인 환경 속에 있는 아이와 부모 문제도 좀 감안을 해 주십시오.

○**교육부차관 장상윤** 예, 그것은 과태료 부과하는 기준이나 지침 그런 것을 만들 때 해야 될 것 같습니다.

○**이태규 위원** 그러니까 아마 이게 그 아이가 하는 행위는 굉장히……

○**강민정 위원** 아니, 이것은 아이의 행위가 아니고……

○**이태규 위원** 아니, 제가 얘기하는 것은 여기에 학생이 교권침해행위를 했을 적에 학부모와 같이 교육을 받아야 되는 상황이 있잖아요.

○**소위원장 김영호** 예, 그러니까요.

○**이태규 위원** 그러니까 그 경우에 그 아이가 한 행위는 굉장히 나쁘지만 그 아이의 가정환경을 보면 정말 딱해서……

○**강민정 위원** 아니, 이것은 그게 아니고 교권 침해행위를 한 주체가 학생이 아니고 막 전화해 가지고 날밤 새고 이렇게 해서 학부모가 학생과 관계 없이……

○**이태규 위원** 알아요. 지금 말씀하신 취지 알고, 제 얘기는 어쨌든 학생의 행위에 대해서 보

호자의 책임 문제가 여기에 있잖아요, 그 앞에. 지금 제가 강민정 위원님이 말씀하신 18조의3을 말씀드리는 게 아니고요, 그 앞 조항 18조를 제가 그냥 이야기하는 거예요. 그랬을 적에, 딱한 환경이나 이런 것에 처했을 적에…… 그러니까 특수한 상황들이 있는데 그럴 경우에는 여기 법에 규정한 내용들이 지배력을 행사할 수가 없을 거예요. 그런 부분들을 감안해서 한번 따로 이것을 시행하는 데서 고민을 같이 해 보셔야 된다 그것을 제가 부가적으로 말씀드린 거고 법의 내용을 어떻게 바꾸자고 제가 말씀드리는 것은 아닙니다……

○**소위원장 김영호** 예, 아마 아실 거고요.

그다음 것은 어떻게 정리가 돼요?

○**교육부차관 장상윤** 예방교육이요?

○**강민정 위원** 19요?

○**소위원장 김영호** 잠깐만요. 18은 그러면 권은희 위원님……

○**이태규 위원** 아니요, 18은 그냥 정부 수정의 견으로 해 가지고 이렇게 가는 거지요.

○**소위원장 김영호** 다 끝난 거지요?

○**문정복 위원** 예, 끝난 거지요.

○**소위원장 김영호** 그러면 19항으로 넘어가겠습니다.

○**수석전문위원 채수근** 교육활동 침해학생 조치 사항 작성·관리인데요, 정부는 수정 동의 의견을 표했습니다.

○**문정복 위원** 저희가 많은, 한 5개 정도 되는 교원단체들하고 토론을 했는데 선생님들도 의견이 좀 나뉘세요. 가령 교총 같은 경우에는 생기부에 기재를 해야 된다 이렇게 하고 나머지 4개 단체는 또 전혀 아니세요. 그런데 우리가 이것을 생기부에 등록하는 것을 우려하는 것은 학교의 사법화가 만연해질 거라는 두려움이 있는 거예요.

가령 우리가, 강민정 위원님께서 구체적인 자료를 얘기하시겠지만 학폭이 생기부에 기록이 된 이후에 그 소송 건수가 엄청나게 늘었거든요. 그런데 이것도 만약에 교권 침해와 관련해서 생기부에 등록을 한다고 하면 거의 학교가 사법화의 장이 될 거라고 생각을 해요.

생각해 보시면 그래요. 만약에 교권 침해를 학생이 했어요. 학생이 했는데, 이게 교권 침해라고 결론이 났어요. 났으면 이제 생기부에 기록이 될 것 아닙니까? 그러면 어머니, 아버지가 가만히

있겠어요? 이것을 어찌 됐든 기록되지 않게 하려고 온갖 방법을 동원해서 행정심판도 하고 소송도 하고 그럴 거라는 얘기인 거예요. 그래서 이것은 실제로 득보다는 실이 더 크다 이렇게 생각이 들어요. 그래서 구체적인 것은 강민정 위원님이 기록을 가지고 말씀을 드릴 것 같습니다.

○강민정 위원 지금 드린 그래프 보시면 2011년도에 생기부 기재를 안 할 때입니다. 그때 0건이었습니다. 학폭을 안건으로 한 행정심판 자체가 없었어요. 그런데 2012년부터 갑자기 124건으로 늘어요. 그리고 이게 2022년도에 868건까지 왔어요. 너무나 이 상관관계를……

지금 선생님들이 아동학대가 아닌데 혐의만 가지고 아동학대로 고소당해서 수사받고 조사받고 소송에 끌려다니고 이런 것 자체가 너무 힘들어서 이것을 좀 해결해 달라고 사실 어떻게 보면 지금 문제 제기를 하신 건데, 저는 이것을 또 생기부에 기재하는 순간 우리가 아까 얘기했던 ‘나는 정당한 생활지도 아니라고 본다. 너 아동학대했다’라고 교사를 대상으로 또, 어떻게 해서든지 생기부에 자기 아이 기록이 남지 않도록 하려고 저는 소송은 추가로 더 할 거라고 봅니다. 그래서 이것은 저는 실제 숫자가 보여 준다고 봐요.

그리고 너무 잘 아시다시피 이렇게 소송이 0건에서 868건까지 오는 동안 학폭이 줄었느냐? 학폭은 계속 늘었습니다. 저는 이렇게 되면 교권 침해가 줄 거냐? 줄지 않고 오히려 선생님의 소송 부담은 더 커지면서 교권 침해는 해결되지 않고 또 쌓이고 쌓이게 될 거라고 생각합니다.

그리고 아까 문정복 위원님이 얘기하신 것처럼 6개의 교원단체 중에서 사실 5개의 교원단체가 강력하게 이것 제발 좀 막아 달라고, 반대한다고 얘기하셨습니다. 그래서 저는 이태규 위원님이 어떤 문제의식에서 그것을 입법화 하시려고 하는지는 충분히 이해를 하지만 실질이 그렇지 않다, 현실에서는 우리의 선의와 다르게 이게 새로운 문제를 오히려 악화시키고 야기시킨다 이런 것을 좀 진지하게 고민해 주셨으면 좋겠어요.

○소위원장 김영호 이태규 위원님.

○이태규 위원 제가 말씀드릴까요?

지금 교권 침해에 대해서 실질적으로 학생들이 경각심을 가질 만큼의 페널티를 줄 수 있는 게 아무것도 없어요, 사실 현실적으로 보면. 그래서 우리가 어떤 잘못된 행위를 바로잡는 데 있어서는 그 사회나 공동체의 원칙과 기준이 분명하게

서 있어야 되고요, 그래서 자기가 한 행위에 대해서는 반드시 책임이 따른다 이것을 어렸을 때부터 가르치는 것이 정말 공동체의 건강한 구성원으로서 아이들을 우리가 보호하고 지키는 길이라고 생각을 합니다.

그래서 지금 교육의 사법화 문제도 저는 또 이 지표를 보면 그렇게 주장하실 수 있다고 보지만, 왜 생기부에 기재되는 것에 대해서 소송을 걸까요? 그것은 부모들이, 아이들도 그렇고 어떻게 해서든지 생기부에 기재되는 것만큼은 막으려고 하는 겁니다. 왜? 그 부분에 대해서 자기가 이후에 이것으로 어떤 불이익을 받을지 모르기 때문에. 그 얘기는, 저는 이 생기부 기재 자체가 엄청난 예방 효과를 줄 거라고 봅니다.

○강민정 위원 아니, 그래서 학폭이 줄어야지요.

○문정복 위원 학폭이 줄었냐고요?

○소위원장 김영호 직접 들어 보세요. 들어 보시고요, 대표발의하셨으니까.

○이태규 위원 아니요, 제 말씀은 그 부분이고요.

역설적으로 하여간 소송을 건다는 이야기는 이 부분에 대해서 두려움을 갖고 있기 때문에 소송을 거는 거지요. 그러면 징벌이라는 게 뭐니까? 두려움을 갖도록 해 줘야지요.

그리고 제가 여기서 말씀드리는 것은 무조건 사소한 교권 침해까지 다 기재하자는 것이 아니지 않습니까? 우리가 교육적으로 또 사회 통념상으로, 물론 교육부가 제시한 기준도 있지만 우리가 도저히 용납할 수 없다, 적어도 애는 전학이나 퇴학감이다 하는 것을 기재할 안 한다? 그러면 이 아이는 그냥 아무런 기록도 없이 정말 어떻게 보면 여기에 대해서 어떠한 페널티를 받는 것도 아니지요. 실질적으로 애가 이것을 가지고 무슨 경각심을 가지고 또 자기의 잘못을 뉘우칠 수 있겠습니까?

그래서 저는 기재를 하더라도 우리가 교육적으로, 사회 통념적으로 용납할 수 없는 수준은 반드시 기재를 해야 되고 그렇다고 이것을 영구히 하자는 것도 아닙니다. 저는 그래서 애가 어느 정도 개선의 정이 있으면 그것을 삭제할 수 있는 기회와 시간을 충분히 교육적으로 줄 수 있다고 보고 그것은 자기가 여기서 뉘우치면 얼마든지 없앨 수 있다고 보는 거고요.

그다음에는 선생님들이 여기에 시달리는 부분에 있어서 저는 명확하게 적어도 시·도교육지원

청에 설치하는 교권보호위원회에서 결정해야 된다고 보고요, 그래서 모든 소송의 대상은 실질적으로 교사가 아니고 교육청이 해야 됩니다. 교사에 대한 모든 소송은 그것이…… 지금 학폭 소송은 누가 담당합니까? 교육청이 하지 않나요?

○**교육부차관 장상윤** 예, 그러니까 조치를 한 행정청이……

○**이태규 위원** 그렇지요? 행정청이 하는 거예요.

그러니까 실질적으로 저는 학교에 교권보호위원회도 있고 시·도교육지원청에 교권보호위원회를 설치하게 되면 적어도 우리가 여기서 생기부에 기재할 정도 이상 되는 교권침해행위에 대해서는 저는 시·도교육지원청이 담당을 하고요, 모든 부분에 대해서, 모든 소송이나 이런 부분들은 그 행정청이 담당하는 겁니다. 그래서 교사는 소송이나 이런 부분에서 완전하게 자유롭게 해줘야지요. 완벽하게 방어를 해 주고 그건 교육청이 해야 될 역할이라고 봅니다. 그래서 교육청이 아주 전문적인 법무팀을 꾸려서 이 부분을 대응해서 저는 일정 부분 꾸준히, 그래서 우리 사회의 어떤 원칙과 기준을 꾸준히 알려 나가면 저는 이것 줄어들 수 있다고 봅니다.

그리고 우리가 지금 학폭 보존 연한이 4년이잖아요.

○**교육부차관 장상윤** 예.

○**이태규 위원** 저는 그걸 평생 생기부에다가 애가 그때 이런 게 있어서, 평생을 달고 다닐 이유는 없다고 봅니다. 어느 정도 되면 다시 그걸 없애줄 수 있는 거지요. 다만 우리가 실질적으로 경각심을 가질 수 있도록 어떻게 해 줄 거냐? 저는 엇그저께 공청회 하면서 거기 학부모 대표님 말씀이 일견 타당하면서도 정말 걱정되는 부분이 뭐였었냐면 실질적으로 전학이나 퇴학당하는 애들은 생기부 기재나 이런 건 신경도 안 쓴다는 거예요. 그러니까 그 아이들은 제쳐 두고 그렇지 않은 아이들을 대상으로 우리가 어떻게 제대로 가르칠 건가 이런 부분이 중요하다는 취지로 제가 이해를 했는데, 그러면 생기부에 기재가 돼도 신경도 안 쓰고 다니는 아이들을 기재도 안 한다면 이 아이들이 세상을 어떻게 이해하고 살아갈까요?

저는 그런 부분에서 우리가 한번 이 아이를 괴롭히고 아주 강한 징벌을 주자는 것이 아닙니다, 이 취지는. 이 아이가 내가 정말 어떤 잘못된 행위에 대해서 나도 일정 기간의 불이익을 받을 수

있다, 그리고 내가 만약에 1학년 때 뭐를 잘못했다 그러면 내가 이걸 대학에 가기 위해서라도 이것을 내가 없애기 위한 다른 노력을 통해서, 그러니까 어떤 개선의 기회를 줄 수 있는 조치들을 또 별도로 옆에다 둘 수 있다고 봅니다. 그래서 그것을 이행했을 경우는 없애줄 수 있는 거고 그렇게 해서 아이들이 올바르게 자기의 행위에 대해서 책임을 지고 커 나갈 수 있도록 하는 것이 저는 기성세대의 책임 있는 역할 아니냐 이런 말씀을 좀 드리고 싶고요.

○**강민정 위원** 하지 말까요? 이걸 보류하고 다음에 또 얘기했으면 좋겠어요.

○**소위원장 김영호** 왜냐하면 이것은 원래 저희가 예상했던 쟁점 법안이라고 생각이 들었는데 하여튼 교권 회복을 위해서 강력한 조치를 취하자는 취지지만 또 마음에 제일 걸리는 것은 현장의 목소리가 반대를 하고 있다는 거잖아요. 그래서 이걸 좀 보류를 하겠습니다.

○**권은희 위원** 한마디만……

○**소위원장 김영호** 예.

○**권은희 위원** 각자의 교육 철학에 의해서 찬반이 있을 수 있고 그래서 보류를 하는 것은 저도 이해를 합니다마는 교육부는 체계적으로 생각을 했을 때 생기부가 생기면 일단 행정심판과 관련해 가지고 교권보호위원회가 되잖아요. 그러면 교권보호위원회를 상대로 한 행정심판이 느는 것 자체가 잘못됐다고 할 수는 없지만 늘어나잖아요. 그렇게 했을 때는 만약에 이 생기부에 기록하는 것을 찬성한다라고, 동의한다라고 했으면 교권보호위원회도 학교 단위는 폐지해 주고 시군구 이상 교육지원청의 교권보호위원회에서 이와 관련된 조치 사항들을 함으로써 이와 관련된 법적인 분쟁들을 교육지원청 이상의 단위에서 처리를 하도록 하는 것이 그게 앞뒤가 맞는 조치일 것 같은데 그런 식의 좀……

○**교육부차관 장상윤** 예, 저희도 같은 생각을 가지고 있고요.

○**권은희 위원** 같은 생각을 가지고 있는데 아까 생기부는 찬성하고 지금 학교 단위 교권보호위원회는 계속 유지하는 쪽으로……

○**교육부차관 장상윤** 아닙니다. 학교 단위가 아니라 우리가 올리겠다고 말씀드렸습니다.

○**권은희 위원** 시군구로 올리겠다고, 학교 단위 폐지하고요?

○**교육부차관 장상윤** 예.

그리고 이 데이터 간단히 말씀을 드리면 학생부 기재 시작해 가지고 완만히 가다가 가파르게 올라간 게 학생부 기재 사항이 그사이에 굉장히 완화가 많이 됐다는 점을 좀 말씀드리고 싶고, 여기에 행정심판 건수가 작년에 800건 조금 넘었는데, 900건 가까이 됐는데 전체 학교장 자체해결제 포함해 가지고 학폭 건수가 6만 2000건입니다. 그리고 800개로 따지면 전국의 1만 1000개 학교 중에 행정심판이 있는 학교의 비율로 따지면 학교가 행정심판이나 소송의 장이 됐다고 하는 것은 저는 동의하기 좀 어렵다고 봅니다.

○소위원장 김영호 더 이상 이것은, 저는 이 문제는 오늘은 그만 논의했으면 좋겠습니다.

20항으로 넘어갈게요.

○수석전문위원 채수근 교육활동 침해행위에 대한 행정체계 개편인데요. 정부는 강득구 의원안, 그러니까 교육지원청으로 학교교권보호위원회를 이관하는 것을 찬성했습니다.

이상입니다.

○문정복 위원 동의합니다.

○강민정 위원 약간 우려가 드는 부분이 뭐가 있냐면요, 지금 학교 선생님들이 교권보호 개최 요청을 많이 안 해요. 피하고 가급적 혼자 참아요.

○소위원장 김영호 예, 맞습니다.

○강민정 위원 제가 그래서 통계를 봤거든요. 그런데 경기도교육청에서 작년에 1년 동안 열린 교권보호위원회가 학생 750건 그리고 학부모 대상으로 41건 해서 800건 열렸더라고요. 그런데 이게 아주 참고 참고 참다가 열린 교권보호위원회인데 저는 지역청으로 이관되면 선생님들이 훨씬 더 자유로워지고 부담이 덜하고 그렇기 때문에 교권보호위원회 개최 요청이 굉장히 많아질 거라고 생각해요.

그러면 이 추세대로 가면 이게 막 천몇 건씩 갈 수가 있을 건데, 왜냐하면 올해 상반기 건을 받아 봤더니 이미 450건이 넘었더라고요. 그러면 하반기까지 합하면 평균적으로 간다면, 이 속도로 간다면 900건이 되는 건데 지금 이렇게 자제하고 있는 상황에서…… 그런데 우리가 지금 학폭을 교육지원청에 이관을 했잖아요. 그리고 법에는 학폭 처리에 14일 이런 시한도 다 잡아놨어요. 그렇지요?

○교육부차관 장상윤 예.

○강민정 위원 그런데 지금 학폭이 교육지원청

에 가면서 한 건 평균 처리 시간이 얼마 걸리는지 아세요? 평균적으로 두 달 걸려요. 한 건 학폭 처리하는 데 두 달 걸립니다. 이게 지금 현실이예요. 그래서 저는 이걸 지원청으로 이관하는 게 선생님들로부터 부담을 줄이면서 학폭위 개최를 좀 자유롭게 할 수 있고 그래서 권리 보호를 더 방어해 줄 수 있다 이런 문제의식은 알겠는데 실질에 있어서 우리가 예상치 못했던 지금 학폭 같은 그런 문제가 발생할 소지는 없나, 이런 문제를 같이 검토를 좀 해야 된다고 봐요.

지금 한번 조사해 보세요. 제가 조사한 바로는 현재 교육지원청으로 넘어가고 나서 학폭 1건당 평균 처리기간이 두 달이라고 그러더라고요. 그러면 이렇게 되면 안 되거든요, 교권보호위원회가.

○이태규 위원 저는 하여간 이 취지는 교권보호위원회나 이런 걸 시군구 교육지원청으로 옮기고, 이런 부분들은 어쨌든 선생님들이 학교에서 하는 정당한 교육활동 행위에 대해서 일단 법적인 소송에서는 완전히 좀 자유롭게 해 줘야 되는 그런 기본 취지를 우선적으로 생각해서 조치를 하는 것이 맞겠다. 그리고 그것이 이후에 시·도 교육지원청으로 옮겨 가서 기간이 오래 걸리고 이런 부분은 또 거기서 해결해야 될 영역의 문제라고 봅니다.

그래서 일단은 선생님들은, 학폭이든 이것이 교권침해든 간에 그것을 법적인 분쟁에서는 확실하게 방어막을 좀 쳐 주는 것이 좋겠다, 그리고 그 시도청이나 교육지원청이 조금 힘들더라도 또 전문적인 법조인들의 팀을 꾸려서라도 거기서 대응해 주고 거기서 전문적으로 조직적으로 대응해 주면 학부모님들의 무리한 송사나 이것에 충분히 대응할 수 있다고 봅니다. 시·도교육청이나 교육지원청이 그 능력도 없으면 문 단계 해야 되는 게 맞아요.

○문정복 위원 맞아요. 어쨌든 교권보호위원회가 학교에서 열렸을 때 학생이나 학부모가 처분에 대해서 인용을 하지 않으면 소송으로 가게 되는 것 아닙니까? 그러면 소송의 당사자가 대부분 교감선생님이나 교장선생님이 되겠지요. 그러면 이 구조를 잘 아는 학교의 교장선생님이나 교감선생님은 선생님들한테 이제 회유를 하는 거예요. 내가 소송 당사자가 되는 게 너무 싫은 거예요. 그래서 ‘선생님 그것 하지 마, 하지 말아, 그냥 참아’ 이렇게 되는 거거든요. 그러면 또 위계

에 의한 약간 마음의 압박 이런 것 때문에 선생님들은 또 포기하고 포기하고 이러는 거거든요.

그래서 일선 학교에서 시군구 교육청으로 교권보호위원회를 이관시키는 것은 정말 선생님들에게 자유를 주는 거예요. 그래서 이것은 꼭 필요하다. 다만 강민정 위원님께서 우려하시는, 이렇게 교육청으로 옮겼을 때의 처리기간이 길어지는 부분 이런 것들은 운영을 잘해야지요. 필요한 인원들 많이 모집해서 변호사님들하고 이런 위원들을 선임해야 된다고 하면 그 인재풀을 좀 많이 해서 자주 열릴 수 있도록, 그래서 처리하는 속도를 빨리 내는 그런 방안을 만들면 되는 거지요. 그래서 이 부분은 꼭 처리해야 될 부분이라고 생각합니다.

○**교육부차관 장상윤** 예, 저희도 그래서 그것 올렸을 때 강민정 위원님이 좀 걱정하시는 부분은 우선은 생활지도 고시나 이런 걸 통해 가지고 학교 현장에서 잠재적으로 침해활동이 없도록 억제한 부분이 있고 지금 학교교권보호위원회 소집이 선생님의 요청권이 없습니다. 학교장하고 위원장하고 재적 4분의 1 이 정도만 돼 있고, 그래서 올렸을 때 작년에 교권보호 심의 건수를 보면 3035건인데 전국에 지역교육청 한 220개 정도 본다면 그것만 하면 1년에 교육지원청당 14건 정도 되고요. 그러면 한 달에 1건 정도인데 그것은 지금 요청 건이 없는 상태이기 때문에, 저희가 현 상황에서 교원들이 교원치유센터에 상담한 건수를 보면 1년에 2만 건 정도 됩니다. 2만 건 가지고 기준으로 따져 보면 한 교육지원청에 1년에 90건이 되고요. 한 달로 따져 보면 한 8건 정도 됩니다.

그래서 일단 그 정도의 처리를 할 수 있다면, 역량을 갖춰 가지고 한다면 그렇게 무리한 상황이 되지는 않을 걸로 생각을 합니다.

○**강민정 위원** 그러니까 지금을 기준으로 하면 안 된다는 거지요. 지원청으로 이관하는 순간 그 이관의 필요성이라고 하는 게 있는 거고 교권보호위원회를 훨씬 더 자유롭고 진짜 자기의 순리에 맞게, 그동안은 이걸 억제해 왔는데 그런 권리 행사를 제대로 하겠다, 한편에서는 업무 부담도 덜지만 사실 그것이 있기 때문에 더 많은 교권보호위원회 개최 요청이 있을 거라는 것 이게 현실이고요.

그다음에 저는 좀 짚고 넘어갔으면 좋겠는데, 지역교권보호위원회를 만든다고 해서 선생님들이

소송으로부터 자유로워지지 않습니다. 그러니까 교권보호위원회의 결정에 관해서 그걸 다루는 행정심판은 교육청이 될 수 있지만 아동학대라고 하는 것은 그냥 그 자체가 형사처벌을 받는 별도의 범죄행위로 우선 적용되는 그런 게 돼 있기 때문에 지금 우리가 고민해야 될 것은 그런 부분들을 어떻게 최소화시켜 줄 수 있는지, 선생님들의 방어막을 줄 것인가이지 지역교권보호위원회를 둔다고 해서 혹은 이관한다고 해서 선생님들이 소송으로부터 자유로워질 수는 없다, 그것은 교권보호위원회라고 하는 공식적인 기구를 통해서 내려진 결정을 가지고 쟁송할 때 그때만 사실은 교육청이 당사자가 되는 거예요.

그래서 그렇게 달리 보고 우리의 관심은 저는 어떻게 하면 이 아동학대 피소 부분이나 이런 것들을 최소화시킬 수 있을 것인가에 집중했으면 좋겠습니다.

○**소위원장 김영호** 그러면 20항……

○**이태규 위원** 그래서 아까 아동학대 이 고소·고발로부터 선생님들을 어떻게 보호할 것인가에 대해서 저희가 합의된 내용이 있지 않습니까? 그러니까 그 부분은 그 부분대로 노력하는 거고 또 지금 여기에서 교권 침해……

○**강민정 위원** 아니, 그러니까 지금 지역으로 이관하는 게 소송과 어떤 관계가 있는지……

○**이태규 위원** 그러니까 아동학대 부분은 선생님들이 가해자로서 지금 고소·고발을 당해서 개인의 문제이기 때문에 이 개인의 문제를 법률적으로 어떻게 보호해 줄 것이냐는 걸 저희가 아까 논의해서 큰 방향에 대해서 합의를 봤지 않습니까?

그리고 지금 우리가 이야기하는 것은 선생님이 피해자인 입장에서 학생에 대한 조치가 있었을 적에 그 부분에 대해서 선생님들을 얼마만큼 자유롭게 막아 주고 행정청이 대신 이걸 해 줄 것이냐, 이 행정체계를 저희가 바꾸자, 지금 이 논의를 하고 있기 때문에 아동학대와 이 시·군·구교권보호위원회를 설치하는 부분은 다른 영역이라고 보시면 됩니다. 같이 갈 수는 없겠지요.

○**강민정 위원** 알겠어요.

○**소위원장 김영호** 그러면 동의해 주시는 건가요?

○**강민정 위원** 그런데 이것을 이관하는 걸 동의한다는 거지요?

○**소위원장 김영호** 예, 이관하는 것.

○강민정 위원 그런데 이태규 의원님 안은 이관이 아니에요.

○이태규 위원 아니, 저는 이것대로 하면 제 의견은 다 포기한 겁니다.

○소위원장 김영호 이관하는 걸로 지금 동의를 해 주시고……

○문정복 위원 예, 강득구 의원안으로……

○소위원장 김영호 참고로 지금 오늘 저희가 23항까지 마무리를 할 거거든요. 그래서 오늘 회의는 23항까지 하는 걸로 하겠습니다.

○권은희 위원 이것 관련해 가지고 그러면 시·도교권위원회 있고 그 아래 시·군·구교권위원회를 두고 있고요. 지금 현행 학교교권보호위원회의 기능과 역할을 시·군·구교권위원회가 하는 거고요?

○교육부차관 장상윤 예.

○권은희 위원 제가 발의한 특별법에 시·군·구교권보호위원회를 두면서 분쟁 조정과 관련해서 자세한 규정을 뒀는데 왜 그런지 아셔야 돼요. 현행 분쟁조정과 관련된 것이 교권보호위원회의 기능으로 되어 있는데 분쟁조정 절차와 관련된 규정을 두는 데가 아무 데도 없어요. 어떻게 분쟁조정을 누가 신청하고 어떤 절차를 거쳐서 어떤 방법으로 하는지 아무런 규정이 없어서 분쟁조정이 그냥 분쟁조정 사자성어로 남아 있는 거예요, 실질적으로 활용되지 못하고. 그래서 이걸 추후에 법으로 안 넣고 대통령령으로 이와 관련된 사항을 위임을 하실 거면 시·군·구교권보호위원회의 설치 운영 및 분쟁조정 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다라고 해서 필요한 위임 사항을 명확하게 규정을 해 주시고요.

그다음에 지금 현재 교권보호위원회 운영과 관련된 대통령령이 부실하고 부족하기 짝이 없어요. 운영과 관련된 규정이 너무 없어요. 아시지요? 제척, 기피, 회피, 구성 이거 위주로 되어 있지 실질적으로 운영과 관련된 사항은 몇 가지 없거든요. 대통령령과 관련해서 어떤 식으로 운영을 좀 더 합리적으로 할 건지, 예컨대 지금은 학교장이 거의 소집해서 하는 식이잖아요. 피해 교원이 신청할 수 있도록 하는 그런 방안들을 어떻게 확보할 건지……

○교육부차관 장상윤 대통령령에 넣을 겁니다.

○권은희 위원 그 대통령령과 관련된 개략적인 사항도 추가적으로 보고를 해 주세요.

○교육부차관 장상윤 예.

○소위원장 김영호 권은희 위원님 말씀하신 부분은 다음번 우리 법안소위 때 차관님께서 준비해 주셔서 보고를 해 주시고요.

그러면 20항은 정리한 대로 좀 진행을 하겠습니다.

○강민정 위원 그리고 아까 제가 착각을 좀 일으켰네요. 제가 상태가…… 아동 학대하고 막 섞여 가지고……

○소위원장 김영호 너무 집중하다 보면 그럴 수 있습니다.

다음은 21항입니다.

○수석전문위원 채수근 교육활동분쟁조정위원회 구성·운영 등인데요. 정부는 신중 입장이고요.

○권은희 위원 보류……

○강민정 위원 22로 가지요.

○이태규 위원 이걸 그냥 다음에 토론하지요.

○소위원장 김영호 이걸 보류고요?

○강민정 위원 예.

○소위원장 김영호 22항이요.

○수석전문위원 채수근 피해교원 요청 시 학교교권보호위원회 개최 의무화인데요. 시·군·구교권보호위원회가 생기면 의미가 없는 조항이라서 신중 검토의견입니다.

○소위원장 김영호 동의하시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

23항이요.

○수석전문위원 채수근 교권보호위원회의 회의 비공개 및 비밀누설 금지 관련인데요. 정부는 동의 입장입니다.

○소위원장 김영호 이것도 다……

○권은희 위원 동의.

○소위원장 김영호 그러면 23항 했으니까 마무리할까요?

○강민정 위원 저 잠깐 질문 하나, 22항 있잖아요. 학교교권보호위원회는 없어지고 시군구 지역청, 말하자면 교권보호위원회가 생기면 이거와 관련된 소집 요청 있잖아요. 저는 이거를 피해교원하고 학교장하고 같이 좀 열어 났으면 좋겠어요.

○교육부차관 장상윤 그렇게 할 생각입니다.

○강민정 위원 그러니까 학교장을 반드시 거쳐야만 되는 방식으로 하면 사실 선생님들이 교권보호위원회에 제소를 하고 신고를 하고 싶어도 그런 게 되게 제약을 많이 받거든요. 그래서 공식적인 루트를 타고 학교장이 요청할 수도 있고,

내부에 소통이 돼서, 본인이 피해자로서 직접 지역 교권보호위원회에 신고해서 요청할 수 있게 이렇게 열어 놔 주시길 바랍니다.

○교육부차관 장상윤 예.

○소위원장 김영호 그러면 오늘 예고한 대로 회의를 모두 마치겠습니다. 의결한 법안의 경미한 자구 정리는 소위원장에게 위임해 주시기 바랍니다.

저희가 법안소위를 오는 8월 23일 오후 2시에 열기로 했고요. 또 이 법안들을 기대하시는 교사, 선생님들이 많으실 텐데요. 저희가 하여튼 최대한 집중력을 발휘하고 심도 있는 논의를 통해서 우리 선생님들이 요구하고 있는 여러 법안의 내용을 꼭 잘 합의 처리하도록 최대한 노력하겠다는 말씀을 드리겠습니다.

위원님 여러분, 장상윤 차관을 비롯한 교육부 관계자, 보좌진과 전문위원 등 국회 관계자 여러분 모두 수고 많으셨습니다.

산회를 선포합니다.

(19시19분 산회)

○출석 위원(7인)

강득구	강민정	권은희	김영호
문정복	이태규	조경태	

○출석 전문위원

수석전문위원	채수근
전문위원	이지민

○정부측 및 기타 참석자

교육부				
차관		장상윤		
정책기획관		김정연		
책임교육지원관		고영종		